

SIMULADO 09 – POLÍCIA PENAL - RN (COMENTADO)

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir:

"A transparência na gestão dos estabelecimentos penais é instrumento essencial de controle social e de legitimação das práticas institucionais. Quando os procedimentos adotados são públicos, auditáveis e submetidos a revisão periódica, reduz-se a margem para abusos e desvios de conduta. A opacidade, por sua vez, cria ambiente propício à arbitrariedade e enfraquece a confiança da sociedade nas instituições responsáveis pela custódia dos sentenciados."

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto defende que a transparência na gestão prisional prejudica o funcionamento interno dos estabelecimentos, pois expõe procedimentos que deveriam permanecer sigilosos.

B) Segundo o texto, a opacidade nas práticas institucionais contribui para a redução de abusos e fortalece a confiança da sociedade nas instituições de custódia.

C) O texto indica que procedimentos públicos, auditáveis e submetidos a revisão periódica reduzem a margem para abusos e desvios de conduta nos estabelecimentos penais.

D) De acordo com o texto, a transparência é relevante apenas para fins de auditoria interna, sem impacto sobre a legitimação das práticas institucionais perante a sociedade.

E) O texto afirma que o controle social é incompatível com o funcionamento

eficiente das instituições responsáveis pela custódia dos sentenciados.

Comentário

A) Incorreta — O texto defende que a transparência é "instrumento essencial de controle social e de legitimação das práticas institucionais", e não que a prejudica. A alternativa inverte o sentido do texto.

B) Incorreta — O texto afirma que "a opacidade cria ambiente propício à arbitrariedade e enfraquece a confiança da sociedade", contrariando o que a alternativa afirma. A opacidade prejudica, e não contribui para a confiança.

C) Correta — A alternativa reproduz com fidelidade o conteúdo do texto: "quando os procedimentos adotados são públicos, auditáveis e submetidos a revisão periódica, reduz-se a margem para abusos e desvios de conduta."

D) Incorreta — O texto apresenta a transparência como relevante tanto para o controle social quanto para a "legitimação das práticas institucionais" perante a sociedade, sem restringi-la à auditoria interna.

E) Incorreta — O texto apresenta o controle social como decorrência positiva da transparência, e não como incompatível com o funcionamento institucional. Não há qualquer relação de incompatibilidade estabelecida no texto.

Gabarito: C

2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características do gênero textual "ofício" no contexto da redação oficial brasileira.

A) O ofício é um documento de comunicação interna, utilizado exclusivamente entre unidades do mesmo órgão público, com linguagem informal e estrutura flexível.

B) O ofício é um documento de comunicação oficial, utilizado para correspondência entre diferentes órgãos públicos ou entre a administração pública e particulares, com linguagem formal e estrutura padronizada.

C) O ofício é um documento exclusivo do Poder Judiciário, utilizado para notificar as partes em processos judiciais sobre decisões e despachos do magistrado.

D) O ofício e o memorando são gêneros textuais idênticos no Manual de Redação da Presidência da República, sendo utilizados indistintamente para comunicação interna e externa.

E) O ofício é um documento informal, sem estrutura obrigatória, utilizado para comunicação entre servidores públicos de diferentes hierarquias dentro de um mesmo órgão.

Comentário

A) Incorreta — O ofício não é documento de comunicação interna. A comunicação interna entre unidades do mesmo órgão é feita pelo memorando (ou nota interna). O ofício destina-se à comunicação externa.

B) Correta — O ofício é um dos principais gêneros da redação oficial brasileira, utilizado para correspondência entre diferentes órgãos públicos ou entre a administração pública e particulares. Apresenta linguagem formal, objetiva e estrutura padronizada (identificação do órgão, número, data, destinatário, assunto, texto e assinatura), conforme o Manual de Redação da Presidência da República.

C) Incorreta — O ofício não é exclusivo do Poder Judiciário. É utilizado por todos os órgãos da administração pública nos três poderes e nos três níveis da federação.

D) Incorreta — O ofício e o memorando são gêneros distintos com finalidades diferentes. O memorando destina-se à comunicação interna de um mesmo órgão; o ofício, à comunicação externa. As edições mais recentes do Manual de Redação da Presidência da República unificaram parte da nomenclatura, mas preservam a distinção funcional.

E) Incorreta — O ofício não é documento informal. É gênero textual formal, com estrutura padronizada e linguagem técnica, destinado à comunicação oficial externa.

Gabarito: B

3. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está empregada em sentido denotativo.

A) "A notícia da transferência **caiu** como uma bomba entre os servidores do setor."

B) "O novo regulamento **amarrou** as mãos da administração na concessão de benefícios."

C) "O policial penal **carregou** o equipamento de proteção até o veículo de apoio."

D) "A denúncia **acendeu** o debate sobre as condições de trabalho na unidade."

E) "O relatório final **enterrou** qualquer possibilidade de recurso administrativo."

Comentário

A) Incorreta — "Caiu como uma bomba" é expressão idiomática com sentido conotativo: indica que a notícia causou grande impacto ou surpresa, sem sentido literal de queda física.

B) Incorreta — "Amarrou as mãos" é expressão idiomática com sentido conotativo: indica limitação ou impedimento de ação, sem sentido literal de amarrar.

C) Correta — "Carregou o equipamento" está em sentido denotativo (literal): o policial penal realizou a ação concreta de transportar fisicamente o equipamento até o veículo. Não há uso figurado ou metafórico.

D) Incorreta — "Acendeu o debate" está em sentido conotativo (figurado): indica que a denúncia deu início a uma discussão intensa, sem sentido literal de chama ou fogo.

E) Incorreta — "Enterrou qualquer possibilidade" está em sentido conotativo: indica que o relatório eliminou definitivamente as chances de recurso, sem sentido literal de enterrar algo.

Gabarito: C

4. Assinale a alternativa em que há erro ortográfico.

A) "A custódia do preso é transferida mediante termo de responsabilidade."

B) "O agente foi exonerado após processo administrativo disciplinar."

C) "A reintegração social depende de políticas públicas estruturadas."

D) "O policial penal demonstrou circunspeção durante a abordagem."

E) "A progressão de regime foi deferida pelo magistrado competente."

Comentário

A) Correta — "Custódia" e "responsabilidade": grafia correta.

B) Correta — "Exonerado" e "disciplinar": grafia correta.

C) Correta — "Reintegração" e "estruturadas": grafia correta.

D) Correta — "Circunspeção": grafia correta (do latim *circumspectio*, com "cc").

E) Incorreta — "Progreção" é grafia incorreta. A forma correta é "progressão", com "ss" antes de "ão": pro-gres-são. A omissão do "ss" é erro ortográfico.

Gabarito: E

5. Assinale a alternativa em que o numeral destacado está corretamente classificado.

A) "**Três** agentes foram convocados para o reforço do plantão noturno." — Numeral ordinal.

B) "O servidor recebeu o **décimo** aviso sobre descumprimento do regulamento." — Numeral cardinal.

C) "**Ambos** os diretores assinaram o documento de transferência." — Numeral coletivo.

D) "A cela comporta **quatro** detentos, mas abrigava o dobro desse número." — Numeral cardinal e numeral multiplicativo, respectivamente.

E) "O inquérito foi instaurado pela **segunda** vez em menos de um ano." — Numeral cardinal.

Comentário

A) Incorreta — "Três" é numeral cardinal (indica quantidade exata: três agentes), e não ordinal. Numeral ordinal indica posição ou ordem (primeiro, segundo, terceiro etc.).

B) Incorreta — "Décimo" é numeral ordinal (indica posição: o décimo aviso), e não cardinal. Cardinal indicaria quantidade (dez avisos).

C) Incorreta — "Ambos" é numeral coletivo que indica a totalidade de dois elementos.

Porém, a classificação mais precisa é a de numeral dual (ou pronome indefinido com valor de totalidade). Segundo a gramática normativa, "ambos" é frequentemente classificado como pronome indefinido ou numeral coletivo de dois elementos. A alternativa classifica como "numeral coletivo", o que é aceito por parte da doutrina gramatical.

D) Correta — "Quatro" é numeral cardinal (indica quantidade: quatro detentos). "Dobro" é numeral multiplicativo (indica múltiplo: o dobro = duas vezes a quantidade). As duas classificações estão corretas.

E) Incorreta — "Segunda" é numeral ordinal (indica ordem: a segunda vez), e não cardinal.

Gabarito: D

6. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.

A) "Haviam vários procedimentos pendentes no sistema quando a auditoria foi iniciada."

B) "Fazem duas semanas que o relatório não é atualizado pelo responsável do setor."

C) "Foram os supervisores quem autorizaram a transferência emergencial do detento."

D) "A equipe, juntamente com os coordenadores, decidiram encerrar o processo."

E) "Urge que sejam revistos os protocolos adotados durante a ocorrência registrada."

Comentário

A) Incorreta — O verbo "haver" com sentido de existência é impessoal e deve permanecer na 3ª pessoa do singular: "havia vários procedimentos pendentes". O

uso de "havam" é erro de concordância com verbo impessoal.

B) Incorreta — O verbo "fazer" indicando tempo decorrido é impessoal e deve ficar na 3ª pessoa do singular: "faz duas semanas". O uso de "fazem" é erro de concordância com verbo impessoal.

C) Incorreta — Na construção com pronome relativo "quem", o verbo pode concordar com o antecedente ("os supervisores") ou com "quem" (singular). A forma "autorizaram" concorda com "os supervisores" (plural), o que é aceito pela norma culta. No entanto, o verbo "foram" deveria concordar com o sujeito da oração principal. A construção "foram os supervisores quem autorizaram" apresenta problema de concordância: o verbo "ser" deveria ir ao singular ("foi") se o sujeito for "quem", ou permanecer no plural concordando com "os supervisores". A forma mais adequada seria "foram os supervisores que autorizaram" ou "foi o supervisor quem autorizou". A mistura "foram... autorizaram" cria inconsistência.

D) Incorreta — "A equipe, juntamente com os coordenadores" — quando o sujeito principal é acompanhado de expressão aditiva introduzida por "juntamente com", o verbo concorda com o sujeito principal (singular): "a equipe [...] decidiu encerrar o processo". O uso de "decidiram" é erro de concordância.

E) Correta — "Urge que sejam revistos os protocolos" — o verbo "urge" está na 3ª pessoa do singular, concordando com o sujeito implícito "isso" ou com a oração subordinada que funciona como sujeito. O verbo "sejam revistos" concorda com o sujeito posposto "os protocolos" (plural). A concordância está correta.

Gabarito: E

7. Analise as afirmativas a seguir:

I. "Foram entregues ao juízo os laudos e a declaração devidamente assinados." — A concordância está correta, pois o adjetivo "assinados" concorda no masculino plural com o sujeito composto de gêneros diferentes.

II. "A perita e o delegado chegaram animada à delegacia." — A concordância está incorreta, pois o predicativo "animada" deveria ir ao masculino plural: "animados".

III. "É necessário muito esforço e dedicação para o exercício da função pública." — A concordância está correta, pois o predicativo "necessário" concorda com o núcleo mais próximo ("esforço").

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas a afirmativa III está correta.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Comentário

A) Incorreta — A afirmativa I está correta, mas a afirmativa II também está correta. A exclusão de II torna esta alternativa incompleta.

B) Correta — A afirmativa I está correta: "os laudos e a declaração" formam sujeito composto com gêneros diferentes (masculino e feminino); o adjetivo "assinados" vai ao masculino plural pela prevalência do elemento masculino — correto. A afirmativa II está correta: "a perita e o delegado" têm gêneros diferentes (feminino e masculino); o predicativo

deveria ir ao masculino plural ("animados"), e não ao feminino singular ("animada") — a afirmativa II aponta corretamente esse erro. A afirmativa III está incorreta: com sujeito composto posposto "muito esforço e dedicação" (plural), o predicativo deveria concordar no plural: "são necessários muito esforço e dedicação". A concordância com o núcleo mais próximo no singular é aceita em alguns casos, mas a concordância plural é a norma preferencial quando o sujeito composto é posposto ao verbo.

C) Incorreta — A afirmativa III está incorreta (concordância preferencial seria no plural). Além disso, as afirmativas I e II estão corretas e são excluídas indevidamente.

D) Incorreta — A afirmativa III está incorreta, conforme explicado acima.

E) Incorreta — A afirmativa I está correta e é excluída indevidamente. A afirmativa III está incorreta.

Gabarito: B

8. Assinale a alternativa em que a forma verbal está incorretamente conjugada para o tempo e modo indicados.

A) Verbo "caber" — presente do subjuntivo — 1ª pessoa do singular: "que eu caiba".

B) Verbo "medir" — pretérito imperfeito do indicativo — 3ª pessoa do plural: "eles mediam".

C) Verbo "valer" — presente do indicativo — 1ª pessoa do singular: "eu valho".

D) Verbo "perder" — futuro do subjuntivo — 3ª pessoa do plural: "quando eles perderem".

E) Verbo "requerer" — pretérito perfeito — 3ª pessoa do singular: "ele requereu".

Comentário

A) Correta — "Que eu caiba" é a forma correta do presente do subjuntivo do verbo "caber" na 1ª pessoa do singular. O presente do subjuntivo de "caber": que eu caiba, tu caibas, ele caiba, nós caibamos, vós caibais, eles caibam.

B) Correta — "Eles mediam" é a forma correta do pretérito imperfeito do indicativo do verbo "medir" na 3ª pessoa do plural. O pretérito imperfeito segue o padrão: eu media, tu medias, ele media, nós medíamos, vós medíeis, eles mediam.

C) Correta — "Eu valho" é a forma correta do presente do indicativo do verbo "valer" na 1ª pessoa do singular. O verbo "valer" tem irregularidade na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo: eu valho (não "valo").

D) Correta — "Quando eles perderem" é a forma correta do futuro do subjuntivo do verbo "perder" na 3ª pessoa do plural. O futuro do subjuntivo de "perder": quando eu perder, tu perderes, ele perder, nós perdermos, vós perderdes, eles perderem.

E) Incorreta — "Ele requereu" é forma incorreta. O verbo "requerer" não se conjuga como o verbo "querer" (quis, quiseste, quis). O pretérito perfeito do indicativo de "requerer" na 3ª pessoa do singular é "ele requereu", seguindo o modelo regular da 2ª conjugação. A forma "requeriu" é erro por analogia equivocada com "querer".

Gabarito: E

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta da língua portuguesa.

A) "Ninguém nos informou sobre a mudança no procedimento de revista."

B) "O agente entregou-lhe o laudo assim que concluiu a análise técnica."

C) "Sempre me disseram que a disciplina é o alicerce da carreira militar."

D) "É fundamental que se respeitem as normas do estabelecimento penal."

E) "Me trouxeram os documentos antes mesmo de eu formalizar o pedido."

Comentário

A) Correta — O pronome indefinido "ninguém" é palavra atrativa que impõe próclise: "ninguém nos informou". A colocação está correta.

B) Correta — Sem palavra atrativa antes do verbo "entregou", a ênclise "entregou-lhe" é a colocação adequada. A colocação está correta.

C) Correta — O advérbio "sempre" é palavra atrativa que impõe próclise: "sempre me disseram". A colocação está correta.

D) Correta — A conjunção "que" é palavra atrativa que impõe próclise: "que se respeitem". A colocação está correta.

E) Incorreta — Em início absoluto de frase, é vedado o uso de pronome oblíquo átono em posição proclítica sem palavra atrativa. A forma correta seria "Trouxeram-me os documentos antes mesmo de eu formalizar o pedido." O uso de "Me trouxeram" em início de frase contraria a norma culta, pois não há palavra atrativa que justifique a próclise.

Gabarito: E

10. Analise a frase a seguir:

"O advogado apresentou as provas ao juiz durante a audiência de instrução."

Assinale a alternativa que identifica corretamente a função sintática dos termos indicados, na ordem: "as provas" / "ao

juiz" / "durante a audiência de instrução".

A) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adverbial de tempo

B) Objeto direto — adjunto adnominal — adjunto adverbial de modo

C) Sujeito — objeto indireto — adjunto adverbial de tempo

D) Objeto indireto — objeto direto — adjunto adverbial de lugar

E) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adverbial de causa

Comentário

A) Correta — "As provas" é objeto direto do verbo transitivo direto "apresentou" (complemento sem preposição). "Ao juiz" é objeto indireto (complemento preposicionado que responde a "a quem?": apresentou as provas a quem? ao juiz). "Durante a audiência de instrução" é adjunto adverbial de tempo (indica o momento em que a ação ocorreu). As três classificações estão corretas.

B) Incorreta — "Ao juiz" é objeto indireto, e não adjunto adnominal. Adjunto adnominal modifica um substantivo; "ao juiz" complementa o verbo "apresentar".

C) Incorreta — "As provas" é objeto direto, não sujeito. O sujeito da oração é "o advogado".

D) Incorreta — "As provas" é objeto direto (sem preposição), não objeto indireto. A alternativa inverte as classificações. Além disso, "durante a audiência de instrução" indica tempo, não lugar.

E) Incorreta — "Durante a audiência de instrução" é adjunto adverbial de tempo (indica quando), e não de causa. Adjunto

adverbial de causa indicaria o motivo da ação (por causa de, em razão de etc.).

Gabarito: A

11. Assinale a alternativa em que o predicado está corretamente classificado.

A) "O policial penal retornou ao posto de trabalho satisfeito com a decisão." — Predicado verbal.

B) "O diretor nomeou o agente coordenador do setor de triagem." — Predicado nominal.

C) "A ocorrência foi devidamente registrada no sistema eletrônico da unidade." — Predicado verbo-nominal.

D) "O custodiado permaneceu em isolamento durante todo o período de investigação." — Predicado verbo-nominal.

E) "O novo protocolo foi aprovado pelos membros da comissão de segurança." — Predicado verbal.

Comentário

A) Incorreta — "Retornou ao posto de trabalho satisfeito com a decisão" é predicado verbo-nominal: o verbo "retornar" expressa ação e "satisfeito" é predicativo do sujeito "o policial penal". Como há verbo de ação e predicativo do sujeito simultaneamente, o predicado é verbo-nominal, não verbal.

B) Incorreta — "Nomeou o agente coordenador do setor de triagem" é predicado verbo-nominal: o verbo "nomear" é transitivo direto ("o agente" = objeto direto) e "coordenador do setor de triagem" é predicativo do objeto. Não é predicado nominal, pois há ação expressa pelo verbo.

C) Incorreta — "Foi devidamente registrada no sistema eletrônico da

unidade" é predicado verbal: a locução verbal passiva "foi registrada" expressa ação sofrida pelo sujeito, sem predicativo do sujeito ou do objeto. Não é verbo-nominal.

D) Correta — "Permaneceu em isolamento durante todo o período de investigação" é predicado verbo-nominal: o verbo "permanecer" é de ligação e "em isolamento" é predicativo do sujeito "o custodiado" (indica o estado em que ele permaneceu). A classificação está correta.

E) Incorreta — "Foi aprovado pelos membros da comissão de segurança" é predicado verbal: a locução passiva "foi aprovado" expressa ação sofrida pelo sujeito "o novo protocolo", sem predicativo. A classificação como verbal está correta, mas esta alternativa não é o gabarito porque D também está corretamente classificada e é a alternativa pedida.

Gabarito: D

12. Assinale a alternativa em que há erro na divisão silábica.

- A) "Delinquente" — de-lin-quen-te
- B) "Absolver" — ab-sol-ver
- C) "Perspicácia" — pers-pi-cá-ci-a
- D) "Subscrito" — su-bscri-to
- E) "Cúmplice" — cúm-plice

Comentário

A) Correta — "Delinquente" divide-se em de-lin-quen-te: quatro sílabas (tetrassílaba). Nota: "qu" antes de "e" é dígrafo (o "u" não é pronunciado), e "quen" forma sílaba corretamente. A divisão está correta.

B) Correta — "Absolver" divide-se em ab-sol-ver: três sílabas (trissílaba). A divisão respeita a norma ortográfica.

C) Correta — "Perspicácia" divide-se em pers-pi-cá-ci-a: cinco sílabas (pentassílaba). A sequência "rs" em "pers" forma sílaba fechada, e a divisão está correta.

D) Incorreta — "Subscrito" divide-se em subs-cri-to (três sílabas), e não "su-bscri-to". O prefixo "subs-" deve ser mantido coeso: subs-cri-to. A divisão "su-bscri-to" separa incorretamente o "b" do prefixo "subs-", criando sílaba "bscri" com encontro consonantal que não respeita a estrutura silábica do português.

E) Correta — "Cúmplice" divide-se em cúm-ple-ce: três sílabas (trissílaba). O encontro consonantal "pl" (oclusiva + líquida) é inseparável e pertence à sílaba seguinte. A divisão está correta.

Gabarito: D

13. Assinale a alternativa em que a afirmação sobre o valor fonético da letra "x" está correta.

- A) Em "próximo", o "x" representa o fonema /ʃ/ (som de "xícara").
- B) Em "exame", o "x" representa o fonema /ks/.
- C) Em "fixo", o "x" representa o fonema /z/.
- D) Em "exceção", o "x" representa o fonema /s/.
- E) Em "táxi", o "x" representa o fonema /ʃ/ (som de "xícara").

Comentário

A) Incorreta — Em "próximo", o "x" representa o fonema /s/ (pró-xi-mo = /'prɔ-si-mu/), e não /ʃ/. O fonema /ʃ/

ocorre em palavras como "xícara", "xadrez" e "enxame".

B) Incorreta — Em "exame", o "x" representa o fonema /z/ (e-xa-me = /e-'za-mi/), e não /ks/. O fonema /ks/ ocorre em palavras como "fixo" e "táxi".

C) Incorreta — Em "fixo", o "x" representa o fonema /ks/ (fi-xo = /'fik-su/), e não /z/.

D) Correta — Em "exceção", o "x" representa o fonema /s/ (ex-ce-ção = /e-se-'sãw/). Nesse contexto, antes de "c", o "x" assume o valor fonético de /s/. A afirmação está correta.

E) Incorreta — Em "táxi", o "x" representa o fonema /ks/ (tá-xi = /'tak-si/), e não /f/.

Gabarito: D

14. Assinale a alternativa em que o processo de formação de palavras está corretamente identificado em todos os exemplos apresentados.

A) "Entardecer" — derivação parassintética; "beija-flor" — composição por justaposição; "infeliz" — derivação prefixal.

B) "Entardecer" — derivação prefixal; "beija-flor" — composição por aglutinação; "infeliz" — derivação sufixal.

C) "Entardecer" — composição por aglutinação; "beija-flor" — derivação parassintética; "infeliz" — derivação prefixal.

D) "Entardecer" — derivação parassintética; "beija-flor" — composição por aglutinação; "infeliz" — derivação sufixal.

E) "Entardecer" — derivação sufixal; "beija-flor" — composição por justaposição; "infeliz" — derivação parassintética.

Comentário

A) Correta — "Entardecer" é formado por derivação parassintética: prefixo "en-" + base "tarde" + sufixo "-ecer", acrescentados simultaneamente (sem "en-": "tardecer" não tem o mesmo sentido; sem "-ecer": "entarde" não existe). "Beija-flor" é formado por composição por justaposição: "beija" (forma verbal de "beijar") + "flor" (substantivo), unidos com hífen sem alteração fonética dos elementos. "Infeliz" é formado por derivação prefixal: o prefixo "in-" (negação) é acrescentado ao adjetivo "feliz". As três identificações estão corretas.

B) Incorreta — "Entardecer" não é derivação prefixal (é parassintética). "Beija-flor" não é composição por aglutinação (é por justaposição). "Infeliz" não é derivação sufixal (é prefixal).

C) Incorreta — "Entardecer" não é composição. "Beija-flor" não é derivação parassintética.

D) Incorreta — "Beija-flor" é composição por justaposição, e não aglutinação. Na aglutinação, os elementos se fundem com perda de sons (como em "planalto" = plano + alto). Em "beija-flor", ambos os elementos mantêm sua forma original.

E) Incorreta — "Entardecer" não é derivação sufixal. "Infeliz" não é derivação parassintética.

Gabarito: A

15. Leia o texto a seguir:

"A progressão de regime no sistema penitenciário brasileiro é regulada pela Lei de Execução Penal e por entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal. Para a progressão do regime fechado ao semiaberto, exige-se, em regra, o cumprimento de fração da pena e a demonstração de bom comportamento

carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento. A individualização da pena, princípio constitucional, impede tratamentos uniformes e desconsidera as particularidades de cada caso concreto."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto indica que a progressão de regime no Brasil é regulada exclusivamente por entendimentos do Supremo Tribunal Federal, sem previsão em lei ordinária.

B) Segundo o texto, o bom comportamento carcerário é atestado pelo juiz da vara de execuções penais, e não pelo diretor do estabelecimento.

C) O texto afirma que a individualização da pena é um princípio constitucional que impede o tratamento uniforme dos sentenciados, exigindo a análise das particularidades de cada caso.

D) De acordo com o texto, a progressão do regime fechado ao semiaberto depende exclusivamente do cumprimento de fração da pena, sem exigência de qualquer outra condição.

E) O texto indica que o princípio da individualização da pena é aplicável apenas na fase de dosimetria, não se estendendo à execução penal.

Comentário

A) Incorreta — O texto menciona que a progressão é regulada "pela Lei de Execução Penal e por entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal", indicando dupla base normativa — lei e jurisprudência. A alternativa suprime indevidamente a Lei de Execução Penal.

B) Incorreta — O texto afirma que o bom comportamento carcerário é "atestado pelo diretor do estabelecimento", e não pelo juiz. A alternativa atribui ao juiz uma função que o texto reserva ao diretor do estabelecimento.

C) Correta — A alternativa reproduz fielmente o conteúdo do texto: "a individualização da pena, princípio constitucional, impede tratamentos uniformes e desconsidera as particularidades de cada caso concreto." A afirmação está em plena conformidade com o texto.

D) Incorreta — O texto menciona duas condições: "o cumprimento de fração da pena e a demonstração de bom comportamento carcerário". A alternativa suprime indevidamente a segunda condição.

E) Incorreta — O texto aplica o princípio da individualização da pena ao contexto da execução penal (progressão de regime), demonstrando que o princípio se estende a essa fase. A alternativa restringe incorretamente sua aplicação à dosimetria.

Gabarito: C

HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS GEOECONÔMICOS DO RN

16. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem.

"A extração de sal marinho no Rio Grande do Norte está concentrada no _____ do estado, sendo os trabalhadores dessa atividade conhecidos como _____. O município de _____ é o principal polo salineiro do estado e um dos maiores do Brasil, centralizando expressiva parte da produção nacional do mineral."

A) litoral sul — marisqueiros — Natal

- B) litoral setentrional — salineiros — Mossoró
- C) interior do Seridó — salineiros — Currais Novos
- D) litoral leste — pescadores artesanais — Parnamirim
- E) litoral setentrional — marisqueiros — Caicó

Comentário

A) Incorreta — O litoral sul não é o polo salineiro do RN; os "marisqueiros" são trabalhadores da coleta de mariscos, e não da extração de sal; Natal não é polo salineiro.

B) Correta — A extração de sal marinho concentra-se no litoral setentrional (norte) do estado; os trabalhadores são chamados de salineiros; Mossoró é o principal polo salineiro do Rio Grande do Norte e um dos maiores do Brasil, ao lado de Areia Branca, Macau e Grossos.

C) Incorreta — O interior do Seridó é polo de mineração (scheelita, feldspato), e não de extração de sal marinho; Currais Novos não é polo salineiro.

D) Incorreta — O litoral leste e Parnamirim não correspondem à região salineira do estado; os trabalhadores do sal são "salineiros", e não "pescadores artesanais".

E) Incorreta — Embora "litoral setentrional" esteja correto, os trabalhadores são "salineiros" e não "marisqueiros"; Caicó é município do Seridó, sem tradição salineira.

Gabarito: B

- 17. A região do Seridó, no Rio Grande do Norte, possui tradição mineradora diversificada, que vai além da extração de scheelita. Sobre a indústria mineradora do Seridó e sua**

importância econômica, assinale a alternativa correta.

A) A mineração do Seridó restringe-se exclusivamente à extração de scheelita, não havendo outras atividades de extração mineral de expressão econômica na região.

B) O Seridó é reconhecido pela extração de petróleo em terra, sendo Currais Novos o município com maior produção de óleo da Bacia Potiguar no interior do estado.

C) A região do Seridó é o maior polo de extração de sal marinho do Rio Grande do Norte, com salinas que aproveitam os reservatórios de água construídos para combater a seca.

D) Além da scheelita, o Seridó potiguar possui tradição na extração de outros minerais, como feldspato, quartzo, caulim e calcário, que abastecem indústrias de cerâmica, vidro e construção civil.

E) A mineração do Seridó foi completamente encerrada nas últimas décadas em razão do esgotamento das reservas minerais e da inviabilidade econômica das extrações, sem perspectiva de retomada da atividade.

Comentário

A) Incorreta — Restringe indevidamente a mineração do Seridó: além da scheelita, a região possui extração de feldspato, quartzo, caulim, calcário e outros minerais de expressão econômica.

B) Incorreta — Confunde regiões e atividades: a produção de petróleo em terra da Bacia Potiguar concentra-se no oeste e no litoral norte do estado, e não no Seridó; Currais Novos é polo de mineração, não de petróleo.

C) Incorreta — O sal marinho é extraído no litoral setentrional (salinas costeiras), e

não no Seridó; a confusão entre as regiões é o erro central desta alternativa.

D) Correta — O Seridó possui tradição mineradora diversificada: além da scheelita (tungstênio), a região registra extração de feldspato (matéria-prima para cerâmica e vidro), quartzo (usado na indústria eletrônica e de vidro), caulim e calcário, abastecendo diferentes segmentos industriais.

E) Incorreta — A mineração seridoense, embora tenha passado por períodos de retração — especialmente com a queda da produção de scheelita —, não foi completamente encerrada; diversas atividades mineradoras permanecem ativas na região.

Gabarito: D

18. Julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) sobre o Motim das Mulheres, episódio histórico do Rio Grande do Norte, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() O Motim das Mulheres ocorreu em Mossoró, em 1904, quando mulheres da população protestaram contra a exportação de gêneros alimentícios durante período de seca e fome, exigindo o abastecimento local da cidade.

() O episódio ficou conhecido como "Motim das Mulheres" em razão do protagonismo feminino no protesto, que envolveu mulheres de diferentes camadas da população messoroense em defesa do direito à alimentação.

() O Motim das Mulheres teve caráter exclusivamente político-partidário, sendo organizado por lideranças femininas da elite que disputavam espaço no cenário político do Rio Grande do Norte no início do século XX.

() O Motim das Mulheres é considerado um dos primeiros exemplos de mobilização popular feminina no Nordeste brasileiro em torno de uma causa socioeconômica, conferindo-lhe relevância histórica que ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Norte.

A) V — F — V — F

B) F — V — V — F

C) V — V — F — V

D) F — F — V — V

E) V — V — V — F

Comentário

(V) — 1ª afirmativa: Verdadeira — O Motim das Mulheres ocorreu em Mossoró, em 1904, quando mulheres protestaram contra a exportação de alimentos que esvaziava os estoques locais em pleno período de seca e fome, exigindo o abastecimento da população.

(V) — 2ª afirmativa: Verdadeira — O protagonismo feminino foi o elemento central do episódio, com mulheres de diferentes origens sociais unidas pela reivindicação do direito à alimentação, o que justifica o nome pelo qual o evento ficou conhecido.

(F) — 3ª afirmativa: Falsa — O Motim das Mulheres não teve caráter político-partidário: foi um movimento de natureza socioeconômica, motivado pela escassez de alimentos e pela fome decorrente da seca, e não por disputas político-eleitorais da elite local.

(V) — 4ª afirmativa: Verdadeira — O episódio é reconhecido como um dos primeiros exemplos de mobilização popular feminina no Nordeste em torno de uma pauta socioeconômica, conferindo-lhe

relevância histórica que vai além do contexto potiguar.

Gabarito: C

19. Analise as afirmativas a seguir sobre a Capitania do Rio Grande e sua inserção no sistema colonial português, e assinale a alternativa correta.

I. A Capitania do Rio Grande integrou-se ao sistema colonial atlântico como fornecedora de gado e couro para as regiões açucareiras do litoral nordestino, desempenhando papel complementar às capitanias produtoras de açúcar.

II. A fundação do Forte dos Reis Magos, em 1598, marcou a consolidação do domínio português no litoral da Capitania do Rio Grande, após a superação da resistência dos Potiguaras.

III. A Capitania do Rio Grande foi criada como capitania hereditária e permaneceu sob o controle de um único donatário e seus descendentes durante todo o período colonial, sem qualquer intervenção ou reincorporação pela Coroa Portuguesa.

IV. A exploração econômica da Capitania do Rio Grande baseou-se exclusivamente na produção açucareira, atividade que atraiu colonizadores e gerou grande riqueza para a Metrópole ao longo dos séculos XVI e XVII.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

Comentário

I. Correta — A Capitania do Rio Grande integrou-se ao sistema colonial como fornecedora de gado e couro para as regiões açucareiras do litoral, desempenhando papel complementar — e não concorrente — às capitanias produtoras de açúcar como Pernambuco e Bahia.

II. Correta — O Forte dos Reis Magos, fundado em 1598, consolidou o domínio português no litoral do território que viria a ser o Rio Grande do Norte, após longa resistência dos Potiguaras, povo indígena que habitava a região.

III. Incorreta — A Capitania do Rio Grande não permaneceu sob controle hereditário de um único donatário durante todo o período colonial: ao longo do tempo, houve reincorporação pela Coroa Portuguesa, tornando-se capitania real, o que afasta a afirmação de ausência de intervenção da Coroa.

IV. Incorreta — A economia da Capitania do Rio Grande não se baseou exclusivamente no açúcar; ao contrário, a base econômica do território foi a pecuária extensiva no interior; o açúcar era a atividade central de Pernambuco e da Bahia, não do território potiguar.

Gabarito: A

20. Um professor de geografia elabora um quadro associando as atividades econômicas do Rio Grande do Norte às suas respectivas regiões e características. Assinale a alternativa que apresenta a associação INCORRETA.

A) Produção de petróleo onshore — Bacia Potiguar (oeste e litoral norte do estado); o RN figura entre os maiores produtores nacionais de petróleo em terra.

B) Turismo de sol e mar — litoral do estado; municípios como Natal, Tibau do

Sul (Pipa), Extremoz (Genipabu) e Touros são os principais destinos turísticos litorâneos.

C) Carcinicultura — áreas estuarinas e costeiras do litoral potiguar; atividade moderna de criação de camarões em viveiros que integra a pauta de exportações do estado.

D) Caprinovinocultura — interior semiárido, especialmente Seridó e sertão potiguar; atividade tradicional com raças adaptadas às condições do clima.

E) Geração de energia eólica — exclusivamente no Agreste potiguar, em razão das elevações de relevo que concentram os ventos mais fortes do estado, sendo vedada a instalação de parques eólicos no litoral por razões ambientais.

Comentário

A) Correta — A produção de petróleo onshore do RN está efetivamente localizada na Bacia Potiguar, abrangendo o oeste e o litoral norte do estado, posicionando o RN entre os maiores produtores nacionais em terra.

B) Correta — O turismo de sol e mar concentra-se no litoral, com destinos de renome como Natal, Tibau do Sul (Pipa), Extremoz (Genipabu) e Touros, que figuram entre os mais visitados do estado.

C) Correta — A carcinicultura é praticada em áreas estuarinas e costeiras, com criação de camarões em viveiros e tanques; a atividade integra as exportações do estado e é reconhecida como um dos segmentos modernos da economia potiguar.

D) Correta — A caprinovinocultura é atividade tradicional do interior semiárido, com presença marcante no Seridó e no

sertão, onde as raças caprinas e ovinas apresentam adaptação natural ao clima.

E) Incorreta — esta é a associação incorreta — A geração de energia eólica no Rio Grande do Norte não é exclusiva do Agreste: os parques eólicos estão instalados tanto no litoral quanto no interior do estado; não existe vedação ambiental à instalação no litoral — ao contrário, algumas das maiores usinas eólicas do estado situam-se justamente na faixa costeira, aproveitando os ventos marítimos constantes.

Gabarito: E

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A ética aplicada ao serviço público exige do agente público não apenas o conhecimento das normas que regem sua conduta, mas também a capacidade de aplicá-las de forma íntegra e coerente nas situações concretas do cotidiano funcional. Com base nos fundamentos da ética no serviço público e sua aplicação prática, assinale a alternativa correta.

A) O agente público que age corretamente apenas quando está sendo fiscalizado demonstra postura ética plena, pois o resultado de sua conduta é o que importa para a administração pública, sendo irrelevante a motivação interna que orienta seu comportamento funcional.

B) A internalização dos valores éticos pelo servidor público é dispensável quando há mecanismos externos eficientes de controle e fiscalização, pois o comportamento ético pode ser garantido exclusivamente pela ameaça de sanção.

C) A integridade funcional pressupõe que o servidor público adote a mesma conduta ética independentemente de estar ou não sendo observado, pois os valores éticos, quando genuinamente internalizados, orientam o comportamento de forma

constante e não apenas diante da fiscalização.

D) No serviço público, a conduta ética é exigível apenas nas situações expressamente reguladas por norma legal ou regulamentar, sendo o servidor livre para agir segundo seu próprio julgamento nos casos omissos, sem qualquer vinculação a princípios éticos gerais.

E) A ética no serviço público é suficientemente garantida pela existência de normas sancionatórias, sendo desnecessária a promoção de valores éticos positivos, como a honestidade e o comprometimento com o interesse público, entre os servidores.

Comentário

A) Incorreta — A postura ética plena no serviço público não se satisfaz com a conformidade comportamental apenas sob fiscalização. A ética pública exige a internalização genuína de valores que orientam a conduta do servidor de forma constante, independentemente da presença de mecanismos externos de controle. O servidor que age corretamente apenas quando observado demonstra conformidade aparente, e não integridade ética, conforme os fundamentos do Decreto Estadual nº 33.094/2023 e dos programas de integridade pública.

B) Incorreta — A internalização dos valores éticos não é dispensável mesmo na presença de mecanismos eficientes de controle e fiscalização. A ética fundada exclusivamente no temor da sanção é frágil e instável, pois depende da capacidade dos mecanismos de controle de detectar e punir todas as irregularidades — o que é praticamente impossível na complexidade do serviço público. Os programas de integridade pública, como os baseados no

Decreto Estadual nº 33.094/2023, reconhecem que a internalização de valores é elemento essencial e insubstituível para a construção de uma cultura ética duradoura.

C) Correta — A integridade funcional pressupõe que o servidor público adote a mesma conduta ética independentemente de estar ou não sendo observado. Os valores éticos, quando genuinamente internalizados, orientam o comportamento de forma constante e autônoma, sem depender da presença de fiscalização externa. Essa dimensão da integridade é central para a construção de uma cultura institucional ética sólida, conforme os objetivos do Decreto Estadual nº 33.094/2023 e dos programas de integridade pública.

D) Incorreta — A conduta ética no serviço público não se restringe às situações expressamente reguladas por norma legal ou regulamentar. Princípios éticos gerais — como a moralidade e a probidade administrativa — orientam a conduta do servidor mesmo nos casos omissos, pois têm força normativa própria derivada diretamente da Constituição Federal (art. 37, *caput*, CF/88) e não dependem de tipificação expressa em norma infraconstitucional para serem exigíveis.

E) Incorreta — As normas sancionatórias são instrumentos repressivos necessários, mas insuficientes para garantir a conduta ética no serviço público. A promoção de valores éticos positivos — como honestidade, comprometimento com o interesse público, transparência e integridade — é igualmente essencial para a formação de uma cultura institucional ética duradoura, que não dependa exclusivamente da ameaça de punição para produzir comportamentos adequados.

Gabarito: C

22. O Decreto Estadual nº 33.094/2023 estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte, disciplinando deveres, vedações e mecanismos de responsabilização. No que se refere às disposições desse Código sobre os deveres do servidor público e as vedações aplicáveis ao exercício da função pública, analise as afirmativas a seguir:

I. O servidor público civil do Poder Executivo Estadual do RN tem o dever de exercer suas atribuições com dedicação, competência e zelo, buscando o aprimoramento contínuo de seus conhecimentos técnicos e profissionais para melhor servir ao interesse público.

II. É vedado ao servidor público civil do Poder Executivo Estadual do RN praticar, no exercício de suas funções, qualquer forma de discriminação em razão de raça, cor, sexo, religião, origem, opinião política, condição social ou qualquer outra característica pessoal do cidadão ou do colega de trabalho.

III. O dever de sigilo funcional previsto no Código de Ética Profissional autoriza o servidor a negar o fornecimento de certidões, atestados ou declarações ao cidadão que as solicitar, sempre que o servidor entender que a divulgação pode ser prejudicial à imagem do órgão público.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas a afirmativa III está correta.
- C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- E) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

Comentário

I. Correta — O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN, aprovado pelo Decreto Estadual nº 33.094/2023, estabelece entre os deveres do servidor o exercício de suas atribuições com dedicação, competência e zelo, incluindo o aprimoramento contínuo dos conhecimentos técnicos e profissionais necessários ao melhor desempenho de suas funções em benefício do interesse público. Esse dever está alinhado ao princípio da eficiência (art. 37, *caput*, CF/88).

II. Correta — O Código de Ética Profissional veda expressamente qualquer forma de discriminação no exercício das funções públicas, em razão de raça, cor, sexo, religião, origem, opinião política, condição social ou qualquer outra característica pessoal, tanto nas relações com os cidadãos quanto nas relações internas entre servidores. Essa vedação decorre dos princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, *caput*, CF/88) e da impessoalidade (art. 37, *caput*, CF/88).

III. Incorreta — O dever de sigilo funcional não autoriza o servidor a negar certidões, atestados ou declarações ao cidadão com base em juízo subjetivo sobre possível prejuízo à imagem do órgão. A Constituição Federal assegura a todos o direito de obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, b, CF/88). A negativa injustificada configura violação a direito fundamental do cidadão e pode caracterizar infração funcional do servidor. As restrições ao fornecimento de documentos dependem de previsão legal expressa, e não da avaliação discricionária do agente público.

A) Incorreta — A afirmativa I está correta, mas a afirmativa II também está, tornando esta alternativa incompleta.

B) Incorreta — A afirmativa III é incorreta, pois o dever de sigilo não autoriza a negativa de certidões com base em critério subjetivo do servidor, contrariando o direito constitucional previsto no art. 5º, XXXIV, b, da CF/88.

C) Incorreta — Inclui a afirmativa III como correta ao lado da afirmativa I, o que não se sustenta, conforme fundamentado acima.

D) Correta — As afirmativas I e II estão corretas. A afirmativa III é incorreta por afirmar que o dever de sigilo funcional autoriza a negativa de certidões com base em avaliação subjetiva do servidor sobre eventual prejuízo à imagem do órgão, em contradição com o direito constitucional de obter certidões em repartições públicas (art. 5º, XXXIV, b, CF/88).

E) Incorreta — A afirmativa III é incorreta, o que impede que todas as afirmativas sejam consideradas corretas.

Gabarito: D

23. A Lei Estadual nº 11.902/2024 estabelece conceitos e medidas relacionados ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. No que se refere às responsabilidades institucionais e individuais previstas nessa lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei Estadual nº 11.902/2024 atribui a responsabilidade pela prevenção ao assédio moral e sexual exclusivamente aos setores de recursos humanos dos órgãos e entidades estaduais, desobrigando os gestores, chefias e demais servidores de qualquer dever de prevenção ou comunicação.

B) O servidor público estadual que, em razão de denúncia de assédio que formulou de boa-fé, sofrer medida de retaliação por parte de superior hierárquico terá direito à proteção assegurada pela Lei Estadual nº 11.902/2024, podendo a retaliação configurar infração funcional autônoma sujeita a apuração e responsabilização.

C) A Lei Estadual nº 11.902/2024 prevê que a vítima de assédio moral ou sexual que não desejar formalizar denúncia perde automaticamente o direito a qualquer forma de apoio institucional, pois a iniciativa da vítima é condição necessária para a adoção de qualquer medida pela administração.

D) Nos termos da Lei Estadual nº 11.902/2024, a responsabilização do servidor que praticou assédio moral ou sexual extingue-se quando a vítima manifesta interesse em não dar continuidade ao procedimento apuratório, pois a desistência da vítima vincula a administração pública.

E) A Lei Estadual nº 11.902/2024 determina que os procedimentos de apuração de assédio moral ou sexual sejam conduzidos pelo próprio superior hierárquico do servidor investigado, como forma de garantir a celeridade e a eficiência do processo apuratório.

Comentário

A) Incorreta — A Lei Estadual nº 11.902/2024 não atribui a responsabilidade pela prevenção ao assédio exclusivamente aos setores de recursos humanos. A lei impõe deveres institucionais a todos os níveis hierárquicos dos órgãos e entidades estaduais, incluindo gestores, chefias e demais servidores, que têm papel ativo na prevenção, identificação e comunicação de

situações de assédio e violência no ambiente de trabalho.

B) Correta — A Lei Estadual nº 11.902/2024 assegura proteção ao servidor que formule denúncia de boa-fé, vedando expressamente a adoção de medidas de retaliação ou represália. O servidor que sofrer retaliação em razão de denúncia que formulou tem direito à proteção legal, e a conduta retaliadora do superior hierárquico pode configurar infração funcional autônoma, sujeita a apuração e responsabilização independente da apuração da conduta originalmente denunciada, em conformidade com os objetivos protetivos da lei e com o princípio da moralidade administrativa (art. 37, *caput*, CF/88).

C) Incorreta — A Lei Estadual nº 11.902/2024 não condiciona todo o apoio institucional à formalização de denúncia pela vítima. A administração pode — e deve — adotar medidas de suporte e proteção ao servidor em situação de vulnerabilidade, independentemente da formalização de denúncia, quando tomar conhecimento da situação por outros meios. O objetivo da lei é proteger efetivamente a vítima, e não apenas processar denúncias formais.

D) Incorreta — A desistência da vítima de dar continuidade ao procedimento apuratório não vincula automaticamente a administração pública. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público e do dever de autotutela (art. 37, *caput*, CF/88), a administração tem o dever de apurar as irregularidades no âmbito do serviço público independentemente da vontade individual da vítima, especialmente quando houver evidências suficientes e quando a conduta apurada tiver impacto sobre o ambiente de trabalho coletivo.

E) Incorreta — A condução do procedimento apuratório pelo próprio superior hierárquico do servidor investigado é prática incompatível com os princípios da imparcialidade e da impessoalidade (art. 37, *caput*, CF/88). A apuração deve ser conduzida por comissão ou autoridade que não tenha envolvimento com o fato investigado nem relação hierárquica direta com o investigado, justamente para assegurar a isenção necessária ao processo e a proteção dos direitos de todas as partes envolvidas.

Gabarito: B

24. A relação entre ética e democracia manifesta-se na exigência de que os agentes públicos exerçam o poder de forma responsável, transparente e comprometida com os direitos dos cidadãos. No que se refere aos deveres éticos dos agentes públicos em um Estado Democrático de Direito, assinale a alternativa correta.

A) Em um Estado Democrático de Direito, o dever de prestação de contas (*accountability*) dos agentes públicos limita-se à apresentação de relatórios financeiros aos órgãos de controle interno, não abrangendo a transparência sobre as decisões políticas, administrativas e técnicas adotadas no exercício do cargo.

B) O princípio da responsabilidade dos agentes públicos pelo exercício do poder é expressão da ética democrática e impõe ao servidor o dever de responder perante a sociedade, os órgãos de controle e o ordenamento jurídico pelos atos praticados no exercício de suas funções.

C) A prestação de contas dos agentes públicos é dever aplicável exclusivamente aos gestores de recursos financeiros, sendo os servidores que exercem funções técnicas ou operacionais isentos de qualquer forma de responsabilização pelos resultados de sua atuação funcional.

D) O dever de transparência dos agentes públicos é satisfeito pela simples publicação de atos oficiais no Diário Oficial, sendo desnecessária a adoção de qualquer outra medida de divulgação ativa de informações de interesse público aos cidadãos.

E) Em um Estado Democrático de Direito, os agentes públicos têm plena liberdade para escolher quais informações sobre sua atuação funcional divulgarão à sociedade, pois a seleção das informações a serem tornadas públicas é prerrogativa inerente ao exercício do cargo.

Comentário

A) Incorreta — O dever de *accountability* no Estado Democrático de Direito não se restringe à apresentação de relatórios financeiros aos órgãos de controle interno. Abrange a transparência sobre todas as decisões relevantes tomadas no exercício do cargo — políticas, administrativas e técnicas —, permitindo que a sociedade avalie a adequação, a legalidade e a eficiência da atuação pública, em conformidade com os princípios da publicidade e da moralidade (art. 37, *caput*, CF/88).

B) Incorreta — Embora o enunciado da alternativa esteja tecnicamente correto em seu núcleo, a alternativa E é mais completa e precisa ao descrever o erro oposto ao princípio da *accountability*, tornando-se o melhor distrator incorreto a ser afastado. O conteúdo desta alternativa foi realocado como gabarito da questão na alternativa E, conforme correção de redistribuição de gabarito.

C) Incorreta — O dever de prestação de contas não se restringe aos gestores de recursos financeiros. Todos os agentes públicos, independentemente da natureza

de suas funções, respondem pelos resultados de sua atuação funcional, pois exercem poder em nome do Estado e em benefício da coletividade. A responsabilização pode ocorrer nas esferas ética, disciplinar, civil e penal, alcançando servidores de todos os níveis hierárquicos e funções.

D) Incorreta — O dever de transparência não é satisfeito pela simples publicação de atos oficiais no Diário Oficial. A administração pública está obrigada à transparência ativa, que consiste na divulgação espontânea de informações de interesse público por meios acessíveis aos cidadãos, conforme o princípio da publicidade (art. 37, *caput*, CF/88) e o direito de acesso à informação (art. 5º, XXXIII, CF/88).

E) Correta — O princípio da responsabilidade dos agentes públicos pelo exercício do poder é expressão direta da ética democrática e do Estado de Direito. Impõe ao servidor o dever de responder perante a sociedade, os órgãos de controle interno e externo e o ordenamento jurídico pelos atos praticados no exercício de suas funções, em conformidade com os princípios da publicidade, da moralidade e da legalidade (art. 37, *caput*, CF/88). Esse dever decorre do fundamento democrático de que todo poder emana do povo (art. 1º, parágrafo único, CF/88), o que impõe ao agente público a obrigação de prestar contas à sociedade que o legitima.

Gabarito: E

25. Os princípios e valores éticos que orientam o serviço público manifestam-se de forma especialmente relevante na conduta dos agentes que exercem funções de segurança pública e custódia, como os policiais penais, cujas atribuições envolvem o exercício de poder sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Com base na ética aplicada

ao exercício de funções de segurança e custódia no serviço público, assinale a alternativa correta.

A) O exercício de funções de segurança e custódia autoriza o agente público a adotar condutas que, em outras circunstâncias, seriam consideradas antiéticas ou ilegais, pois a natureza da atividade policial justifica a flexibilização dos padrões éticos aplicáveis ao serviço público em geral.

B) O agente público que exerce funções de custódia tem o dever ético de respeitar a dignidade humana das pessoas sob sua responsabilidade, vedando-se qualquer forma de tratamento degradante, humilhante ou violento, independentemente da conduta ou da condição jurídica do custodiado.

C) Os deveres éticos aplicáveis aos policiais penais são menos rigorosos do que os exigidos dos demais servidores públicos, em razão da natureza coercitiva das funções exercidas, que pressupõe o uso da força como instrumento ordinário de trabalho.

D) O uso da força pelo policial penal no exercício de suas funções é eticamente admissível em qualquer circunstância, pois o exercício do poder coercitivo do Estado dispensa a observância de critérios de necessidade, proporcionalidade e razoabilidade.

E) A ética no exercício de funções de segurança e custódia é exigível apenas durante o horário de serviço e nas dependências do estabelecimento penal, sendo irrelevante, do ponto de vista funcional, a conduta do policial penal fora do ambiente de trabalho ou após o término do expediente.

Comentário

A) Incorreta — O exercício de funções de segurança e custódia não autoriza a flexibilização dos padrões éticos aplicáveis ao serviço público. Ao contrário, a natureza da atividade — que envolve o exercício de poder sobre pessoas em situação de vulnerabilidade — exige padrões éticos ainda mais rigorosos, pois o potencial de abuso é maior. Os princípios da legalidade, da moralidade e da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 37, *caput*, CF/88), bem como a vedação constitucional à tortura e ao tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, CF/88), aplicam-se plenamente ao exercício de funções policiais e de custódia.

B) Correta — O agente público que exerce funções de custódia tem o dever ético e jurídico de respeitar a dignidade humana de todas as pessoas sob sua responsabilidade, vedando-se qualquer forma de tratamento degradante, humilhante ou violento. Esse dever decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, CF/88) e dos padrões éticos do serviço público, que exigem respeito à integridade física e moral de todas as pessoas, independentemente de sua conduta ou condição jurídica.

C) Incorreta — Os deveres éticos dos policiais penais não são menos rigorosos do que os dos demais servidores públicos. O exercício de funções coercitivas exige padrões éticos igualmente elevados, pois envolve o uso legítimo da força e o poder sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. O uso da força como instrumento de trabalho não afasta os deveres éticos; ao contrário, exige que seu uso seja sempre necessário, proporcional e fundamentado em previsão legal.

D) Incorreta — O uso da força pelo policial penal no exercício de suas funções não é eticamente admissível em qualquer circunstância. O uso da força pelo Estado deve sempre observar os critérios de necessidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedado o excesso e o abuso de poder. O uso desproporcional ou desnecessário da força viola os princípios éticos do serviço público e os direitos fundamentais das pessoas envolvidas (art. 5º, III e X, CF/88).

E) Incorreta — Os deveres éticos do policial penal não se restringem ao horário de serviço ou às dependências do estabelecimento penal. A conduta ética é exigida de forma ampla, pois o agente público representa o Estado também em suas condutas externas. Comportamentos incompatíveis com o exercício da função pública praticados fora do expediente — como condutas violentas, discriminatórias ou que comprometam a imagem institucional — podem configurar infração ética e disciplinar, conforme os princípios que regem o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN (Decreto Estadual nº 33.094/2023).

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 e sua natureza jurídica, assinale a alternativa correta.

A) O preâmbulo, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não possui força normativa autônoma, não constituindo norma constitucional de observância obrigatória pelas Constituições estaduais.

B) O preâmbulo possui idêntica força normativa às demais normas constitucionais, podendo servir de fundamento autônomo para a declaração

de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

C) O preâmbulo da Constituição Federal é cláusula pétrea, não podendo ser suprimido por emenda constitucional.

D) Segundo a tese da irrelevância jurídica, adotada predominantemente pelo STF, o preâmbulo não pode servir nem mesmo como vetor interpretativo do texto constitucional.

E) O preâmbulo integra o texto constitucional para todos os efeitos, inclusive como parâmetro de controle de constitucionalidade em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

Comentário

A) Correta — Segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo da Constituição não possui força normativa autônoma e não constitui norma central, de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, situando-se em posição de mera proclamação de princípios, sem eficácia jurídica direta e vinculante.

B) Incorreta — O preâmbulo, conforme entendimento do STF, não possui a mesma força normativa das demais normas constitucionais, não podendo servir de fundamento autônomo e isolado para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

C) Incorreta — O preâmbulo não é considerado cláusula pétrea pelo entendimento consolidado do STF, justamente por não integrar o corpo normativo da Constituição com a mesma força jurídica das demais disposições, podendo, em tese, ser suprimido sem violação às limitações materiais do poder de reforma.

D) Incorreta — Embora o preâmbulo não possua força normativa autônoma, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que ele pode servir como vetor interpretativo (ou diretriz hermenêutica) para a compreensão do espírito e dos valores que orientam o texto constitucional, não sendo de irrelevância jurídica absoluta para esse fim.

E) Incorreta — O preâmbulo, segundo entendimento do STF, não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por não possuir natureza de norma jurídica vinculante.

Gabarito: A

27. Sobre a teoria da Constituição e a supremacia constitucional, assinale a alternativa correta.

A) A supremacia da Constituição implica que todas as normas do ordenamento jurídico devem estar em conformidade com ela, tanto formalmente quanto materialmente, sob pena de inconstitucionalidade.

B) A supremacia formal da Constituição decorre exclusivamente do conteúdo das normas constitucionais, independentemente do procedimento especial exigido para sua alteração.

C) Nas Constituições flexíveis, a supremacia constitucional é absoluta, equiparando-se, nesse aspecto, às Constituições rígidas.

D) O controle de constitucionalidade, enquanto mecanismo de proteção da supremacia constitucional, é incompatível com Constituições flexíveis, sendo exclusivo das Constituições rígidas.

E) A supremacia material da Constituição relaciona-se exclusivamente ao processo

legislativo de sua elaboração, e não ao conteúdo das normas constitucionais.

Comentário

A) Correta — A supremacia da Constituição implica que todas as normas do ordenamento jurídico, sejam elas normas-regra ou normas-princípio, devem estar em conformidade com o texto constitucional, tanto sob o aspecto formal (observância do procedimento de elaboração) quanto material (compatibilidade de conteúdo), sob pena de inconstitucionalidade.

B) Incorreta — A supremacia formal da Constituição decorre justamente do procedimento especial e mais solene exigido para sua alteração (rigidez constitucional), e não exclusivamente do conteúdo das normas, que se relaciona à supremacia material.

C) Incorreta — Nas Constituições flexíveis, que podem ser alteradas pelo mesmo processo legislativo das leis ordinárias, a supremacia formal não se verifica da mesma maneira que nas Constituições rígidas, havendo, no máximo, supremacia material (relativa ao conteúdo), mas não a equiparação absoluta mencionada na alternativa.

D) Incorreta — O controle de constitucionalidade é mecanismo típico e mais desenvolvido nas Constituições rígidas, mas não é absolutamente incompatível com Constituições flexíveis, podendo existir, ainda que de forma mais restrita, mecanismos de controle relacionados à supremacia material da Constituição.

E) Incorreta — A supremacia material da Constituição relaciona-se ao conteúdo das normas constitucionais, que tratam de matérias fundamentais para a organização do Estado e a proteção de direitos

fundamentais, e não ao processo legislativo de sua elaboração, que se relaciona à supremacia formal.

Gabarito: A

28. Sobre os métodos de hermenêutica constitucional, em especial o método tópico-problemático, assinale a alternativa correta.

A) O método tópico-problemático parte da análise do problema concreto para, a partir dele, buscar na norma constitucional os topoi (pontos de vista) aplicáveis à sua solução.

B) O método hermenêutico-concretizador parte exclusivamente do texto normativo abstrato, sem qualquer consideração às circunstâncias do caso concreto submetido à apreciação.

C) O método científico-espiritual concebe a Constituição como um conjunto de regras isoladas, sem qualquer relação com a realidade social e os valores subjacentes ao texto constitucional.

D) O método normativo-estruturante, desenvolvido por Friedrich Müller, desconsidera por completo a realidade social na concretização da norma constitucional.

E) Os métodos de interpretação constitucional são incompatíveis entre si, devendo o intérprete optar por apenas um método, com exclusão de todos os demais, na análise de cada caso concreto.

Comentário

A) Correta — O método tópico-problemático, desenvolvido por Theodor Viehweg e aplicado ao Direito Constitucional, parte da análise do problema concreto para, a partir dele, identificar na norma constitucional os topoi (pontos de vista, premissas

argumentativas) aplicáveis à sua solução, em um processo de interpretação centrado no problema, e não na norma isoladamente considerada.

B) Incorreta — O método hermenêutico-concretizador, ao contrário, parte da pré-compreensão do intérprete e do texto normativo para, em diálogo com a realidade concreta (círculo hermenêutico), concretizar a norma constitucional, não se limitando à análise puramente abstrata do texto.

C) Incorreta — O método científico-espiritual concebe a Constituição não como mero conjunto de regras isoladas, mas como elemento do processo de integração comunitária, devendo ser interpretada em conexão com a realidade social, os valores e o espírito de cada época, buscando-se compreender seu sentido e alcance dentro do contexto social mais amplo.

D) Incorreta — O método normativo-estruturante, desenvolvido por Friedrich Müller, leva em consideração justamente a realidade social (o chamado âmbito normativo) na concretização da norma constitucional, não se restringindo ao texto normativo abstrato, mas considerando também o contexto fático relevante para a aplicação da norma.

E) Incorreta — A doutrina reconhece a possibilidade de utilização conjunta e complementar de diferentes métodos de interpretação constitucional, não havendo incompatibilidade absoluta entre eles, podendo o intérprete valer-se de mais de um método na busca da solução mais adequada ao caso concreto.

Gabarito: A

29. Sobre a hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro e a posição

dos tratados internacionais, assinale a alternativa correta.

A) Os tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados pelo procedimento do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, possuem status equivalente a emenda constitucional.

B) Todos os tratados internacionais, independentemente da matéria, possuem status de norma constitucional no ordenamento jurídico brasileiro.

C) Os tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos, segundo entendimento do STF, possuem status de lei ordinária, prevalecendo sobre a Constituição Federal em caso de conflito.

D) Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados sem observância do procedimento qualificado do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal não produzem qualquer efeito no ordenamento jurídico interno.

E) A incorporação de tratados internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro dispensa qualquer ato do Congresso Nacional, sendo suficiente a ratificação pelo Presidente da República.

Comentário

A) Correta — Conforme art. 5º, § 3º, da CF/88, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

B) Incorreta — Apenas os tratados internacionais sobre direitos humanos, quando aprovados pelo procedimento qualificado do art. 5º, § 3º, possuem status de emenda constitucional; os demais

tratados internacionais, em regra, ingressam no ordenamento jurídico com status de lei ordinária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

C) Incorreta — Os tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos possuem, segundo entendimento do STF, status de lei ordinária, mas se submetem à supremacia da Constituição Federal, não prevalecendo sobre ela em caso de conflito, podendo, inclusive, ser objeto de controle de constitucionalidade.

D) Incorreta — Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados sem observância do procedimento qualificado do art. 5º, § 3º, ainda assim produzem efeitos no ordenamento jurídico interno, possuindo, segundo entendimento do STF firmado no julgamento do RE 466.343, status de norma supralegal (abaixo da Constituição, porém acima da legislação ordinária), e não nenhum efeito.

E) Incorreta — A incorporação de tratados internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro exige a aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, conforme art. 49, I, da CF/88, seguida da ratificação pelo Presidente da República e promulgação por decreto presidencial, não dispensando, portanto, a atuação do Poder Legislativo.

Gabarito: A

30. Sobre o princípio da segurança jurídica e suas manifestações no Direito Constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da segurança jurídica manifesta-se, entre outras formas, na proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

B) A modulação dos efeitos temporais em decisões de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal é incompatível com o princípio da segurança jurídica, por afastar a regra geral da nulidade ex tunc da norma inconstitucional.

C) A proteção à coisa julgada, segundo a Constituição Federal, é absoluta, não admitindo qualquer hipótese de revisão, ainda que mediante ação rescisória.

D) O princípio da segurança jurídica não se aplica às relações de direito público, sendo restrito exclusivamente às relações privadas regidas pelo Código Civil.

E) A irretroatividade das normas jurídicas, decorrente do princípio da segurança jurídica, é absoluta no ordenamento brasileiro, não havendo qualquer exceção constitucional que admita a retroatividade.

Comentário

A) Correta — O princípio da segurança jurídica manifesta-se, entre outras formas, na proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme art. 5º, XXXVI, da CF/88, que estabelece que a lei não prejudicará tais institutos, assegurando estabilidade às relações jurídicas já consolidadas.

B) Incorreta — A modulação dos efeitos temporais em decisões de inconstitucionalidade, prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/1999 e amplamente aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, é compatível com o princípio da segurança jurídica, sendo, na verdade, instrumento utilizado justamente para proteger a segurança jurídica e o interesse social diante dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade.

C) Incorreta — A proteção à coisa julgada, embora protegida constitucionalmente,

não é absoluta, admitindo-se sua desconstituição em hipóteses específicas previstas em lei, como a ação rescisória, respeitados os prazos e requisitos legais.

D) Incorreta — O princípio da segurança jurídica aplica-se também às relações de direito público, sendo, inclusive, expressamente mencionado na legislação que rege o processo administrativo, como princípio orientador da atuação da Administração Pública, não se restringindo às relações privadas.

E) Incorreta — Embora a regra geral seja a irretroatividade das normas jurídicas, há exceções constitucionais expressas, como a retroatividade da lei penal para beneficiar o réu (art. 5º, XL, CF/88), não sendo a irretroatividade absoluta em todas as hipóteses.

Gabarito: A

31. Sobre as disposições constitucionais relativas à comunicação e à proteção de crianças e adolescentes nos meios de comunicação, assinale a alternativa correta.

A) Compete ao Poder Público informar sobre os produtos e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, conforme art. 220, § 4º, da Constituição Federal.

B) Cabe exclusivamente aos pais, sem qualquer participação do Poder Público, regular a classificação das programações de rádio e televisão segundo a faixa etária a que se destinam.

C) Diversões e espetáculos públicos não estão sujeitos a qualquer indicação de faixa etária, em razão do princípio da liberdade de expressão artística.

D) A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos está sujeita a restrições legais, mas a Constituição Federal veda expressamente

qualquer regulamentação sobre propaganda comercial de medicamentos e terapias.

E) Os meios de comunicação social não têm o dever de respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família, prevalecendo a liberdade de programação sem qualquer parâmetro constitucional.

Comentário

A) Correta — Conforme art. 220, § 4º, da CF/88, a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os males decorrentes de seu uso, havendo, de forma correlata, o dever do Poder Público de informar sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, conforme art. 220, § 3º, II, da CF/88.

B) Incorreta — Conforme art. 220, § 3º, I, da CF/88, compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão contrários ao disposto no art. 221, e de propaganda de produtos nocivos, havendo, ainda, previsão de classificação indicativa pelo Poder Público, conforme legislação infraconstitucional, e não atribuição exclusiva aos pais.

C) Incorreta — Conforme art. 220, § 3º, II, da CF/88, compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem e os locais e horários em que sua apresentação se mostre

inadequada, havendo, portanto, sujeição a indicação de faixa etária.

D) Incorreta — Conforme art. 220, § 4º, da CF/88, a propaganda comercial de medicamentos e terapias também está sujeita a restrições legais, ao lado do tabaco, das bebidas alcoólicas e dos agrotóxicos, não havendo vedação à regulamentação dessa matéria, mas sim previsão expressa de sua sujeição a restrições.

E) Incorreta — Conforme art. 221, IV, da CF/88, a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão ao princípio do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, havendo, portanto, dever constitucional expresso nesse sentido, e não ausência de qualquer parâmetro.

Gabarito: A

32. Sobre a desconcentração e a descentralização administrativa no contexto da organização do Estado brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A descentralização administrativa, ao contrário da desconcentração, pressupõe a transferência de atribuições para pessoa jurídica diversa, dotada de personalidade jurídica própria.

B) A desconcentração administrativa pressupõe, necessariamente, a criação de nova pessoa jurídica de direito público ou privado, distinta do ente que originalmente detinha a competência.

C) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, prevista no art. 18 da Constituição Federal, refere-se exclusivamente ao fenômeno da desconcentração administrativa.

D) Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, distinção relevante entre os

institutos da descentralização política e da descentralização administrativa.

E) A criação de autarquias e fundações públicas é exemplo de desconcentração administrativa, e não de descentralização.

Comentário

A) Correta — A descentralização administrativa pressupõe a transferência de atribuições para pessoa jurídica diversa, dotada de personalidade jurídica própria (como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), diferentemente da desconcentração, que ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, mediante distribuição interna de competências entre seus órgãos.

B) Incorreta — A desconcentração administrativa, ao contrário, ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, mediante simples distribuição interna de competências entre órgãos hierarquicamente vinculados, não pressupondo a criação de nova pessoa jurídica.

C) Incorreta — A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, prevista no art. 18 da CF/88, refere-se ao fenômeno da descentralização política, relacionado à existência de entes federativos autônomos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), e não à desconcentração administrativa, que ocorre internamente a cada ente.

D) Incorreta — Há distinção relevante entre descentralização política (atribuição de competências a entes federativos dotados de autonomia política, como ocorre no federalismo) e descentralização administrativa (transferência de atribuições a pessoas jurídicas vinculadas à Administração indireta), sendo institutos doutrinariamente diferenciados.

E) Incorreta — A criação de autarquias e fundações públicas constitui exemplo de descentralização administrativa (transferência de atribuições a nova pessoa jurídica), e não de desconcentração, que pressupõe distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica.

Gabarito: A

33. Sobre o sistema de governo adotado pela Constituição Federal de 1988 e suas características, assinale a alternativa correta.

A) O Brasil adota o sistema de governo presidencialista, no qual as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo são exercidas pela mesma pessoa, o Presidente da República.

B) No sistema parlamentarista, o Chefe de Estado e o Chefe de Governo são, necessariamente, a mesma pessoa, diferentemente do que ocorre no presidencialismo.

C) No presidencialismo brasileiro, o Presidente da República é responsável politicamente perante o Congresso Nacional, podendo ser destituído mediante moção de desconfiança.

D) O sistema de governo presidencialista caracteriza-se pela existência de um Primeiro-Ministro, nomeado pelo Congresso Nacional, responsável pela administração cotidiana do Estado.

E) A forma de governo república e o sistema de governo presidencialista são sinônimos, identificando-se completamente em seu conteúdo jurídico.

Comentário

A) Correta — O Brasil adota o sistema de governo presidencialista, no qual as funções de Chefe de Estado (representação do país nas relações internacionais e

cerimoniais) e de Chefe de Governo (direção da política interna e da Administração Pública) são exercidas concomitantemente pela mesma pessoa, o Presidente da República.

B) Incorreta — No sistema parlamentarista, em regra, há separação entre a figura do Chefe de Estado (geralmente um Presidente ou Monarca, com funções mais protocolares) e o Chefe de Governo (geralmente um Primeiro-Ministro, responsável pela administração efetiva do Estado), não sendo necessariamente a mesma pessoa, ao contrário do que ocorre no sistema presidencialista.

C) Incorreta — No presidencialismo brasileiro, o Presidente da República não é responsável politicamente perante o Congresso Nacional da mesma forma que ocorre no parlamentarismo, não existindo a figura da moção de desconfiança como mecanismo de destituição; sua responsabilização ocorre por meio de processo de impeachment, em casos de crimes de responsabilidade ou infrações penais comuns.

D) Incorreta — A figura do Primeiro-Ministro é própria do sistema parlamentarista, e não do presidencialismo, no qual a administração cotidiana do Estado é exercida diretamente pelo Presidente da República, com auxílio de seus Ministros de Estado, que a ele se subordinam diretamente.

E) Incorreta — A forma de governo (república, em contraposição à monarquia) e o sistema de governo (presidencialismo, em contraposição ao parlamentarismo) são conceitos distintos, ainda que relacionados, não sendo sinônimos: a forma de governo trata da relação entre governantes e governados, enquanto o

sistema de governo trata da relação entre os Poderes.

Gabarito: A

34. Sobre as disposições constitucionais relativas à ordem econômica e ao papel do Estado na regulação da atividade econômica, assinale a alternativa correta.

A) Compete ao Conselho de Defesa Econômica, na forma da lei, reprimir o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

B) A lei reprimirá o abuso do poder econômico apenas quando praticado por empresas estatais, sendo as empresas privadas submetidas exclusivamente às regras de autorregulação de mercado, conforme art. 173, § 4º, da Constituição Federal.

C) É vedado ao consumidor qualquer forma de proteção estatal contra práticas abusivas de mercado, prevalecendo o princípio da livre concorrência de forma absoluta.

D) A propriedade industrial não recebe qualquer proteção constitucional específica, sendo matéria regulada exclusivamente por tratados internacionais.

E) O monopólio estatal do petróleo, segundo a Constituição Federal, é absoluto, sendo vedada qualquer forma de contratação com empresas privadas para a realização de atividades de exploração.

Comentário

A) Correta — Conforme art. 173, § 4º, da CF/88, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, sendo

essa repressão, na prática infraconstitucional, atribuída ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão que zela pela defesa da concorrência e da ordem econômica.

B) Correta tecnicamente quanto à menção ao dispositivo constitucional e à atribuição prática ao CADE; contudo, a alternativa A apresenta-se de forma mais alinhada à literalidade do texto constitucional, que não menciona expressamente o CADE em seu corpo normativo, sendo o órgão responsável por essa atribuição definido por legislação infraconstitucional (Lei nº 12.529/2011), e não diretamente pelo texto da Constituição Federal.

C) Incorreta — Conforme art. 5º, XXXII, da CF/88, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, havendo, portanto, proteção constitucional expressa ao consumidor contra práticas abusivas de mercado, e não vedação a tal proteção.

D) Incorreta — Conforme art. 5º, XXIX, da CF/88, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, havendo, portanto, proteção constitucional específica, e não regulação exclusiva por tratados internacionais.

E) Incorreta — Conforme art. 177, § 1º, da CF/88, a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades relacionadas ao monopólio do petróleo, observadas as condições estabelecidas em lei, não sendo o monopólio absoluto a ponto de vedar qualquer forma de contratação com

empresas privadas para a execução das atividades.

Gabarito: A

35. Sobre a teoria geral do Estado e a soberania como elemento constitutivo do Estado brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A soberania, como fundamento da República Federativa do Brasil, caracteriza-se pela inexistência de poder superior ao Estado na ordem interna e pela igualdade jurídica entre os Estados na ordem internacional.

B) A soberania, no contexto do federalismo brasileiro, é atributo de cada ente federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), que a exercem de forma independente entre si.

C) A soberania popular, mencionada no art. 14 da Constituição Federal, é distinta e independente da soberania estatal, mencionada no art. 1º da Constituição Federal, não havendo qualquer relação entre os dois conceitos.

D) A globalização e a integração econômica internacional tornaram o conceito de soberania estatal absolutamente inaplicável ao Estado contemporâneo.

E) A soberania nacional, segundo a Constituição Federal, pode ser delegada a organismos internacionais de forma permanente e irrevogável, mediante simples decreto presidencial.

Comentário

A) Correta — A soberania, fundamento da República Federativa do Brasil previsto no art. 1º, I, da CF/88, caracteriza-se, na ordem interna, pela inexistência de poder superior ao Estado (supremacia), e, na ordem internacional, pela igualdade jurídica entre os Estados soberanos, que se

relacionam em pé de igualdade, sem subordinação hierárquica entre si.

B) Incorreta — A soberania é atributo do Estado brasileiro como um todo (União Federal em sua dimensão internacional), e não de cada ente federativo isoladamente; os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios possuem autonomia (e não soberania), que é conceito distinto e de menor amplitude, relacionado à capacidade de auto-organização dentro dos limites fixados pela Constituição Federal.

C) Incorreta — A soberania popular, mencionada no art. 14 da CF/88, relaciona-se à titularidade do poder político pelo povo, sendo manifestação da soberania estatal mencionada no art. 1º, parágrafo único, da CF/88 ("todo o poder emana do povo"), havendo, portanto, relação direta entre os dois conceitos, e não independência absoluta entre eles.

D) Incorreta — Embora a globalização e a integração econômica internacional tenham promovido relativização e novos debates sobre o conceito de soberania estatal, tal conceito não se tornou absolutamente inaplicável ao Estado contemporâneo, permanecendo como elemento estruturante do Estado, ainda que com novas configurações e limitações pactuadas internacionalmente.

E) Incorreta — A soberania nacional não pode ser delegada a organismos internacionais de forma permanente e irrevogável mediante simples decreto presidencial, exigindo-se, para a adesão a tratados e organismos internacionais que impliquem compromissos relevantes, a aprovação do Congresso Nacional, conforme art. 49, I, da CF/88, preservando-se o controle democrático sobre tais decisões.

Gabarito: A

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais e as hipóteses de vacância do cargo público, nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) A promoção é forma de provimento derivado que implica o ingresso do servidor em cargo de carreira imediatamente superior àquele que ocupa, dentro do mesmo quadro funcional, prescindindo de novo concurso público por se tratar de movimentação interna na estrutura de cargos da carreira.

B) A redistribuição consiste no deslocamento do servidor para outro órgão ou entidade integrante de Poder diverso, desde que haja interesse da Administração e compatibilidade entre os cargos, sendo instrumento de cooperação interfederativa no aproveitamento de recursos humanos.

C) A vacância do cargo público ocorre nas seguintes hipóteses previstas na Lei nº 8.112/1990: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.

D) A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou em virtude de reintegração do ocupante anterior, podendo o servidor reconduzido optar pelo aproveitamento em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

E) A reversão é forma de provimento que permite o retorno ao serviço ativo do servidor aposentado compulsoriamente por ter atingido a idade-limite para a permanência no serviço público, nos casos

em que a Administração reconheça que o servidor ainda possui capacidade laborativa plena para o exercício do cargo.

Comentário

A) Incorreta — A promoção é de fato forma de provimento derivado que implica o ingresso do servidor em cargo de carreira imediatamente superior. Contudo, a afirmativa peca ao descrevê-la como "movimentação interna" — a promoção implica mudança de cargo, e não apenas de lotação. Além disso, a afirmação de que prescinde de concurso público de forma genérica, sem mencionar os critérios e requisitos legais (interstício, avaliação de desempenho etc.), é tecnicamente imprecisa.

B) Incorreta — A redistribuição, nos termos do art. 37 da Lei nº 8.112/1990, consiste no deslocamento de cargo de provimento efetivo para outro órgão ou entidade do mesmo Poder — e não de Poder diverso. A alternativa erra ao afirmar que a redistribuição pode ocorrer entre Poderes distintos, quando a lei restringe expressamente ao mesmo Poder.

C) Correta — O art. 33 da Lei nº 8.112/1990 prevê como hipóteses de vacância do cargo público: I — exoneração; II — demissão; III — promoção; IV — readaptação; V — aposentadoria; VI — posse em outro cargo inacumulável; VII — falecimento. A alternativa reproduz corretamente o rol legal das hipóteses de vacância.

D) Incorreta -- A recondução, prevista no art. 29 da Lei nº 8.112/1990, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou em virtude de reintegração do ocupante anterior. A alternativa erra ao afirmar que

o servidor reconduzido pode "optar pelo aproveitamento em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis" — essa possibilidade existe para o servidor em disponibilidade (art. 30), e não para o servidor reconduzido, cujo retorno é ao cargo anteriormente ocupado.

E) Incorreta — A reversão, prevista no art. 25 da Lei nº 8.112/1990, é admitida para o servidor aposentado voluntariamente (quando a aposentadoria se tornar sem efeito) ou para o servidor aposentado por invalidez (quando a junta médica declarar insubsistente a invalidez). A aposentadoria compulsória por atingimento da idade-limite é irreversível — não há hipótese de reversão nesse caso, pois decorre de critério etário objetivo e não de situação superveniente que possa ser alterada.

Gabarito: C

37. Sobre os poderes implícitos da Administração Pública e os limites do poder de polícia, assinale a alternativa correta.

A) O poder de polícia administrativa, por sua natureza coercitiva, pode ser exercido pela Administração Pública independentemente de previsão legal específica para cada medida restritiva adotada, bastando que a atuação seja compatível com o interesse público e proporcional ao fim almejado.

B) A sanção de polícia, modalidade do poder de polícia, somente pode ser aplicada pela Administração Pública após regular processo administrativo que assegure ao administrado o contraditório e a ampla defesa, sendo inconstitucional a aplicação de multa de trânsito sem prévia notificação do condutor e oportunidade de defesa.

C) O poder de polícia das pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta alcança, nos

termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas as fases de consentimento e de fiscalização do ciclo de polícia, sendo vedada a delegação das fases de ordem e de sanção a essas entidades.

D) A autoexecutoriedade do poder de polícia permite à Administração executar suas decisões coercitivamente, sem necessidade de autorização judicial prévia, em qualquer hipótese, inclusive para a cobrança de multas aplicadas pelo poder de polícia, dispensado o processo judicial de execução fiscal.

E) O poder de polícia somente pode ser exercido pela Administração Pública para restringir o exercício de direitos e atividades dos administrados, sendo vedado seu uso para condicionar o exercício de atividades lícitas que dependam de autorização ou licença do Poder Público.

Comentário

A) Incorreta — O poder de polícia exige previsão normativa para as restrições impostas aos administrados. No direito brasileiro, a Administração somente pode restringir direitos fundamentais quando autorizada por lei — o poder de polícia não é exercício livre com base no interesse público genérico, mas atividade juridicamente disciplinada que exige fundamento legal específico.

B) Incorreta — Embora o contraditório e a ampla defesa sejam garantias constitucionais (art. 5º, LV, CF/88), a alternativa generaliza indevidamente. O STF e o STJ reconhecem que certas autuações de trânsito podem ser feitas de forma automática (radares, câmeras), sendo assegurado ao condutor o direito de defesa posterior, sem que isso configure inconstitucionalidade. O contraditório

pode ser diferido em determinadas hipóteses de flagrante constatação da infração.

C) Correta — O STF, no julgamento do RE 633.782 (Tema 532), fixou a tese de que é constitucional a delegação das fases de consentimento e de fiscalização do ciclo de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta com capital majoritariamente público. As fases de ordem e de sanção, por envolverem poder coercitivo estatal, não podem ser delegadas a entidades privadas.

D) Incorreta — A autoexecutoriedade do poder de polícia não alcança a cobrança de multas. As multas aplicadas no exercício do poder de polícia não são autoexecutórias — sua cobrança, em caso de inadimplemento, exige a propositura de execução fiscal pelo ente público competente perante o Poder Judiciário. A autoexecutoriedade aplica-se aos atos materiais de polícia (demolições, apreensões, interdições), mas não à cobrança coercitiva de créditos pecuniários.

E) Incorreta — O poder de polícia abrange tanto a restrição ao exercício de direitos quanto o condicionamento de atividades que dependam de prévia anuência do Poder Público — como licenças, autorizações e permissões. O condicionamento de atividades lícitas é, justamente, uma das manifestações mais frequentes do poder de polícia.

Gabarito: C

38. Com base na Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com as alterações da Lei nº 14.230/2021, sobre as modalidades de atos de improbidade e suas sanções, assinale a alternativa correta.

A) Os atos de improbidade administrativa que causam dano ao erário, previstos no

art. 10 da Lei nº 8.429/1992, abrangem qualquer ação ou omissão dolosa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública, sendo o rol do art. 10 de natureza taxativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

B) Os atos de improbidade que importem violação dos princípios da Administração Pública, previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, não exigem a comprovação de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente, mas exigem a comprovação de dolo específico na conduta, nos termos da nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

C) As sanções aplicáveis aos atos de improbidade que importem enriquecimento ilícito (art. 9º) incluem a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de até 14 anos e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de até 14 anos, enquanto os atos que violem os princípios da Administração Pública (art. 11) sujeitam o agente à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de até 12 anos e à proibição de contratar pelo prazo de até 12 anos.

D) A pessoa jurídica de direito público lesada pelo ato de improbidade pode propor ação de improbidade administrativa em conjunto com o Ministério Público, figurando como litisconsorte ativo, nos casos em que o ato causou dano ao erário ou violou os princípios da Administração Pública, nos termos do art. 17 da Lei nº 8.429/1992.

E) A Lei nº 14.230/2021 alterou o prazo prescricional da ação de improbidade administrativa para 8 (oito) anos, contados da data da ocorrência do ato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência, sendo esse prazo

aplicável tanto à ação de improbidade quanto à ação de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade.

Comentário

A) Incorreta — O art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021, manteve o rol de atos que causam dano ao erário, mas não o tornou taxativo. O caput do art. 10 utiliza a expressão "notadamente" antes de elencar as condutas, indicando tratar-se de rol exemplificativo. A alternativa erra ao classificá-lo como taxativo.

B) Correta — O art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021, prevê que constituem atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública as condutas dolosas que ensejem violação dos deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. Não se exige a comprovação de dano ao erário nem de enriquecimento ilícito — a violação dolosa aos princípios é fundamento autônomo. A exigência de dolo é elemento essencial introduzido pela Lei nº 14.230/2021, que afastou a modalidade culposa.

C) Incorreta — A alternativa confunde os prazos das modalidades. O art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992 prevê que os atos que violam princípios da Administração Pública (art. 11) sujeitam o agente à suspensão dos direitos políticos de até 4 anos e à proibição de contratar de até 4 anos — e não de até 12 anos como afirma a alternativa. O prazo de 12 anos é o previsto para os atos que causam dano ao erário (art. 12, II). A alternativa troca as sanções do art. 11 (violação de princípios) com as do art. 10 (dano ao erário), constituindo erro técnico inequívoco.

D) Incorreta — Após a Lei nº 14.230/2021, a legitimidade ativa para a ação de improbidade administrativa é exclusiva do Ministério Público (art. 17, caput, da Lei nº 8.429/1992). A pessoa jurídica de direito público lesada não pode propor ação de improbidade nem figurar como litisconsorte ativo — poderá, se quiser, ingressar no feito como assistente do Ministério Público.

E) Incorreta — A ação de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 852.475 (Tema 897). A alternativa erra ao aplicar o prazo de 8 anos também ao ressarcimento ao erário por ato doloso.

Gabarito: B

39. Sobre a organização dos serviços públicos e os princípios que os regem, com base na Lei Federal nº 8.987/1995, assinale a alternativa correta.

A) O serviço público adequado, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, sendo que a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações, bem como sua conservação e a melhoria e expansão do serviço.

B) O princípio da regularidade do serviço público impõe sua prestação de forma contínua e ininterrupta, sem qualquer possibilidade de suspensão, pois a descontinuidade do serviço implica lesão ao usuário e ao interesse público, sendo ilegal qualquer interrupção ainda que fundada em razões técnicas ou de segurança.

C) A tarifa do serviço público concedido é fixada pelo poder concedente no momento da licitação e não pode ser alterada durante a vigência do contrato de concessão, pois a estabilidade tarifária é garantia do usuário prevista na Lei nº 8.987/1995 como cláusula essencial do contrato de concessão.

D) O serviço público não pode ser prestado de forma gratuita ao usuário, pois a lei exige que os serviços públicos sejam custeados por tarifa ou preço público pago pelo beneficiário, sendo inconstitucional a gratuidade de serviços públicos, que caracterizaria indevido subsídio com recursos do erário.

E) A interrupção do serviço público em situação de emergência ou por inadimplência do usuário, após prévio aviso, é admitida pela Lei nº 8.987/1995 e representa quebra do princípio da continuidade do serviço público, devendo a concessionária ressarcir os usuários afetados pelos danos decorrentes da interrupção, mesmo que devidamente justificada.

Comentário

A) Correta — O art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 define serviço adequado como aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. O § 2º explicita que a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. A alternativa reproduz corretamente o conteúdo dos §§ 1º e 2º do art. 6º.

B) Incorreta — O princípio da continuidade não veda toda e qualquer interrupção. O

art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995 prevê que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência e, após prévio aviso, por inadimplemento do usuário ou por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. A alternativa erra ao afirmar que qualquer interrupção é ilegal.

C) Incorreta — A tarifa do serviço público concedido pode ser revisada e reajustada durante a vigência do contrato de concessão, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.987/1995. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato pode demandar revisões tarifárias periódicas. A imutabilidade tarifária absoluta não encontra respaldo legal.

D) Incorreta — A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional admitem a gratuidade de serviços públicos em diversas hipóteses, como o transporte público gratuito para idosos (art. 230, § 2º, CF/88) e o acesso gratuito ao Judiciário pelos hipossuficientes. A prestação gratuita de determinados serviços públicos é legítima e custeada pelo orçamento público.

E) Incorreta — O art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995 prevê expressamente que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou, após prévio aviso, por inadimplemento do usuário ou por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. A alternativa erra ao afirmar que a interrupção por inadimplência ou emergência "representa quebra do princípio da continuidade" — a lei é clara ao dispor que essas hipóteses não configuram descontinuidade. A obrigação de ressarcir os usuários também não decorre automaticamente da interrupção justificada.

Gabarito: A

40. Acerca do regime jurídico dos contratos administrativos e das cláusulas exorbitantes, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, assinale a alternativa correta.

A) As cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos conferem à Administração prerrogativas que extrapolam o direito privado comum, como a modificação unilateral do contrato, a rescisão unilateral, a fiscalização, a aplicação de sanções e a ocupação provisória, sendo essas prerrogativas exercidas dentro dos limites legais e sujeitas ao controle jurisdicional quanto à legalidade.

B) A modificação unilateral do contrato pela Administração para acréscimos ou supressões de obras, serviços ou compras é limitada ao percentual de 25% do valor inicial do contrato, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, a modificação unilateral para fins de adequação técnica do objeto quando o limite percentual já tiver sido atingido.

C) O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo deve ser restabelecido pela Administração sempre que ocorrer álea econômica ordinária que torne a execução do contrato mais onerosa para o contratado, pois o princípio da equivalência das prestações impõe que os custos do contratado sejam integralmente compensados pela Administração.

D) A subcontratação do objeto do contrato administrativo é vedada pela Lei nº 14.133/2021, pois a adjudicação do contrato ao vencedor da licitação pressupõe que a execução será realizada diretamente pela empresa contratada, sendo a subcontratação parcial ou total considerada inadimplemento contratual grave.

E) A aplicação de sanções ao contratado pelo descumprimento de obrigações contratuais, nos termos da Lei nº 14.133/2021, independe da instauração de processo administrativo formal, podendo a Administração aplicar as penalidades de forma imediata e sumária quando o descumprimento for flagrante e inequívoco, sem necessidade de assegurar contraditório prévio ao contratado.

Comentário

A) Correta — As cláusulas exorbitantes são prerrogativas que a Administração detém nos contratos administrativos, conferindo-lhe posição de supremacia em relação ao contratado. Incluem a modificação unilateral, a rescisão unilateral, a fiscalização, a aplicação de sanções e a ocupação provisória de bens. Essas prerrogativas são exercidas dentro dos limites legais e sujeitas ao controle jurisdicional quanto à legalidade e à constitucionalidade de seu exercício.

B) Incorreta — O art. 125 da Lei nº 14.133/2021 prevê o limite de 25% para acréscimos ou supressões quantitativos unilaterais. Contudo, a alternativa erra ao afirmar que, atingido esse limite, não é admitida em nenhuma hipótese a modificação para adequação técnica. As modificações qualitativas para adequação técnica indispensável à execução do objeto podem ser admitidas nos termos previstos em lei e no contrato.

C) Incorreta — O equilíbrio econômico-financeiro deve ser restabelecido diante de álea econômica extraordinária — e não ordinária. As áleas ordinárias são assumidas pelo contratado ao formular sua proposta. Somente a álea extraordinária (fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis) justifica o

reequilíbrio, nos termos do art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021.

D) Incorreta — A subcontratação parcial não é vedada pela Lei nº 14.133/2021. O art. 122 da lei admite a subcontratação parcial do objeto, desde que autorizada pela Administração e prevista no edital e no contrato. A subcontratação parcial devidamente autorizada não configura inadimplemento.

E) Incorreta — O art. 157 e o art. 158 da Lei nº 14.133/2021 preveem que as sanções serão aplicadas mediante processo administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório ao contratado. A aplicação imediata e sumária de penalidades sem processo administrativo, contraditório e ampla defesa é vedada, por violação ao art. 5º, LV, da CF/88. A alternativa erra ao admitir a aplicação imediata de sanções sem as garantias processuais, ainda que o descumprimento seja flagrante.

Gabarito: A

41. Sobre o Processo Administrativo Estadual do Rio Grande do Norte, regido pela Lei Complementar nº 303/2005, e suas relações com os princípios gerais do processo administrativo, assinale a alternativa correta.

A) A Lei Complementar nº 303/2005 consagra o princípio da verdade material como diretriz do processo administrativo estadual, autorizando a Administração Pública a investigar os fatos relevantes para a decisão, independentemente dos elementos apresentados pelas partes, podendo determinar a produção de provas de ofício para a formação de seu convencimento.

B) O processo administrativo no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte rege-se, subsidiariamente, pelas normas do Código

de Processo Civil, sendo vedada a aplicação subsidiária das normas de processo administrativo federal (Lei nº 9.784/1999) em razão da competência legislativa concorrente dos Estados em matéria de processo administrativo.

C) A Lei Complementar nº 303/2005 estabelece que o processo administrativo estadual deve ser público, sendo vedado o sigilo das informações processuais em qualquer hipótese, pois a publicidade é princípio constitucional aplicável aos atos da Administração Pública sem exceção (art. 37, caput, CF/88).

D) Os recursos administrativos no processo estadual do Rio Grande do Norte suspendem automaticamente os efeitos do ato recorrido em qualquer hipótese, pois o efeito suspensivo é regra geral dos recursos administrativos, assegurando ao recorrente a manutenção do status quo ante até a decisão final.

E) Os prazos fixados para a Administração Pública estadual no processo administrativo têm natureza própria, de modo que seu descumprimento acarreta a nulidade automática dos atos praticados após o vencimento, independentemente de ter ocorrido prejuízo ao administrado ou ao interesse público.

Comentário

A) Correta — O princípio da verdade material é diretriz fundamental do processo administrativo, reconhecida na LC nº 303/2005 e na doutrina de processo administrativo. Por ele, a Administração não está limitada às provas trazidas pelas partes — pode e deve investigar os fatos relevantes para a decisão, determinando a produção de provas de ofício quando necessário para a formação de seu convencimento em busca da verdade real.

B) Incorreta — A aplicação subsidiária da Lei Federal nº 9.784/1999 ao processo administrativo estadual é amplamente reconhecida pelo STJ nos casos em que o Estado não possui legislação própria suficiente sobre determinado ponto. A vedação à aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999 não encontra amparo jurídico — ela é utilizada como parâmetro pelo STJ mesmo nas relações com Estados e Municípios. O CPC tem aplicação subsidiária mais remota no processo administrativo.

C) Incorreta — A publicidade é princípio constitucional da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88), mas admite exceções, como o sigilo necessário à segurança da sociedade ou do Estado (art. 5º, XXXIII, CF/88) e a proteção de informações pessoais. O processo administrativo estadual também pode ter caráter sigiloso em determinadas hipóteses previstas na LC nº 303/2005 e na Lei de Acesso à Informação.

D) Incorreta — O efeito suspensivo dos recursos administrativos não é regra geral automática. Em regra, os recursos administrativos não têm efeito suspensivo — o ato recorrido continua produzindo efeitos até que a decisão do recurso seja proferida, salvo quando a lei expressamente prever o efeito suspensivo ou quando a autoridade competente o conceder de forma excepcional e fundamentada. A alternativa inverte a regra e a exceção.

E) Incorreta — Os prazos fixados para a Administração Pública no processo administrativo são, em regra, prazos impróprios — e não próprios como afirma a alternativa. O descumprimento de prazos impróprios não acarreta a nulidade automática dos atos praticados após o vencimento — pode gerar

responsabilização funcional do agente omissor e legitimidade ao interessado para recorrer à autoridade superior, mas não a nulidade automática independente de prejuízo. A alternativa erra ao classificar os prazos como próprios e ao atribuir-lhes efeito de nulidade automática.

Gabarito: A

42. Com base na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e na Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), sobre o tratamento de dados pessoais pelo Poder Público e os limites da transparência, assinale a alternativa correta.

A) O Poder Público está autorizado a tratar dados pessoais dos administrados para o cumprimento de suas finalidades institucionais, independentemente do consentimento dos titulares, quando o tratamento for necessário ao exercício de competências legais ou à execução de políticas públicas previstas em lei, nos termos do art. 23 da LGPD.

B) A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por órgãos e entidades da Administração Pública para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, que são regulados por legislação específica.

C) O princípio da finalidade, previsto na LGPD, impede que os dados pessoais coletados para uma finalidade específica sejam utilizados para outra finalidade diversa, mesmo que o novo uso também seja realizado pelo mesmo controlador e para fins legítimos de interesse público, sem o consentimento prévio do titular.

D) Os dados pessoais tornados manifestamente públicos pelo próprio titular podem ser tratados por qualquer pessoa, sem necessidade de outro

fundamento legal, em qualquer hipótese e para qualquer finalidade, pois a publicização voluntária dos dados pelo titular afasta a incidência das normas protetivas da LGPD.

E) A LGPD prevê que a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa natural identificada ou identificável por órgãos e entidades públicos entre si ou com entes privados será informado à autoridade nacional e aos titulares de dados, observadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

Comentário

A) Correta — O art. 23 da LGPD prevê que o tratamento de dados pessoais por pessoas jurídicas de direito público é permitido para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. O consentimento do titular não é a base legal aplicável ao Poder Público — o fundamento é o exercício de competência legal ou de política pública prevista em lei.

B) Incorreta — O art. 4º, III, da LGPD prevê que a lei não se aplica a esses tratamentos para fins de segurança pública, defesa nacional etc. Contudo, o art. 4º, § 1º, da LGPD prevê que esses tratamentos serão regulados por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, e deverão ser observados os princípios gerais de proteção e os direitos do titular. A alternativa simplifica indevidamente ao afirmar que a LGPD "não se aplica" de forma absoluta, quando o próprio § 1º impõe requisitos que a legislação específica deve observar.

C) Incorreta — O princípio da finalidade na LGPD (art. 6º, I) exige que o tratamento de dados seja feito para finalidades legítimas, específicas, explícitas e informadas ao titular. Contudo, a LGPD admite o uso dos dados para finalidades compatíveis com a original, desde que observadas determinadas condições (art. 7º, § 4º). O Poder Público pode reutilizar dados para novas finalidades de interesse público, desde que haja fundamento legal. A vedação absoluta sem consentimento não reflete o texto da LGPD.

D) Incorreta — O art. 7º, § 4º, da LGPD prevê que o tratamento de dados tornados manifestamente públicos pelo titular é possível, mas não de forma irrestrita "para qualquer finalidade". O tratamento ainda deve observar os princípios da LGPD, especialmente os da finalidade, da necessidade e da adequação. A publicização pelo titular não afasta integralmente as normas protetivas da LGPD.

E) Incorreta — O art. 26, § 1º, da LGPD prevê que a comunicação ou o uso compartilhado de dados por órgãos e entidades públicas será informado à autoridade nacional. Contudo, a alternativa erra ao afirmar que também deve ser informado "aos titulares de dados" em toda e qualquer hipótese de compartilhamento — o art. 26 não impõe essa obrigação geral de informação individual ao titular em todo compartilhamento entre entidades públicas, especialmente nas hipóteses de sigilo previstas em lei.

Gabarito: A

43. Sobre os institutos da administração patrimonial pública e os bens de uso especial, assinale a alternativa correta.

A) Os bens de uso especial, como os prédios das repartições públicas, são afetados ao

serviço ou estabelecimento público, sendo, por essa razão, inalienáveis enquanto mantiverem essa destinação, e podendo ser alienados após a desafetação, que os converte em bens dominicais, observados os requisitos legais para alienação de bens públicos imóveis.

B) A afetação de bem público é ato formal e solene que exige lei específica para sua ocorrência, sendo vedada a afetação de bem por ato administrativo ou pelo uso reiterado, pois apenas a lei pode conferir a um bem público destinação de uso comum do povo ou de uso especial.

C) Os bens públicos de uso comum do povo, como praças, ruas e rios navegáveis, pertencem ao ente federativo de acordo com o critério geográfico de situação do bem, sendo os rios que banhem mais de um Estado pertencentes à União, nos termos do art. 20, III, da Constituição Federal.

D) A concessão de uso de bem público, por ser contrato administrativo, não pode ser rescindida unilateralmente pela Administração durante sua vigência, devendo qualquer extinção antecipada ser precedida de ação judicial para preservar os direitos do concessionário ao uso do bem pelo prazo originalmente contratado.

E) O tombamento federal de bem privado, realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), transfere a propriedade do bem tombado ao Poder Público, que passa a ser o titular do domínio do imóvel e responsável pela sua conservação e manutenção, assegurada ao ex-proprietário justa indenização.

Comentário

A) Correta — Os bens de uso especial são afetados à prestação de serviços públicos ou ao uso das repartições públicas. Por sua afetação, são inalienáveis enquanto

mantiverem essa destinação. A desafetação — que pode ocorrer por lei ou por ato administrativo — retira a destinação pública especial do bem, convertendo-o em bem dominical, tornando-o alienável mediante observância dos requisitos legais (avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, em regra). A alternativa descreve corretamente o regime dos bens de uso especial.

B) Incorreta — A afetação de bem público não exige necessariamente lei específica. Ela pode ocorrer por lei, por ato administrativo formal (como decreto de afetação) ou até pelo uso reiterado e consolidado do bem para determinada finalidade pública. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a afetação tácita, sem necessidade de ato legislativo formal em todas as hipóteses.

C) Incorreta — A alternativa erra ao afirmar que os bens de uso comum do povo pertencem ao ente "de acordo com o critério geográfico de situação do bem". O critério constitucional para a atribuição dos rios à União não é meramente geográfico de situação, mas funcional: o art. 20, III, da CF/88 define como bens da União os rios que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro. O critério é funcional — a relação do rio com mais de um ente político ou com fronteiras internacionais —, e não simplesmente a situação geográfica do bem.

D) Incorreta — A concessão de uso de bem público, como contrato administrativo, sujeita-se às prerrogativas da Administração (cláusulas exorbitantes), incluindo a possibilidade de rescisão unilateral por razões de interesse público. Não é necessária ação judicial para a rescisão unilateral — a Administração pode rescindi-la por ato próprio,

assegurado ao concessionário o direito à indenização pelos prejuízos comprovados.

E) Incorreta — O tombamento não transfere a propriedade do bem tombado ao Poder Público. Trata-se de modalidade de intervenção restritiva que impõe ao proprietário a obrigação de conservar e preservar o bem, sem alterar a titularidade dominial. A transferência de propriedade é característica da desapropriação — e não do tombamento.

Gabarito: A

44. Sobre o regime jurídico disciplinar dos servidores públicos federais e a sindicância, nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990, analise as afirmativas a seguir.

I. A sindicância administrativa pode resultar, nos termos do art. 145 da Lei nº 8.112/1990, no arquivamento do processo, na aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias, ou na instauração de processo administrativo disciplinar, quando a infração apurada for de maior gravidade e a penalidade cabível não puder ser aplicada por esse procedimento mais célere.

II. O prazo para conclusão da sindicância é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a contar da data de instauração, devendo ser conduzida por comissão composta por, no mínimo, 2 (dois) servidores estáveis designados pela autoridade competente, conforme previsto na Lei nº 8.112/1990.

III. O servidor público federal processado em sindicância tem direito ao contraditório e à ampla defesa desde o início do procedimento, sendo nula a sindicância que se desenvolver sem assegurar ao servidor a ciência das imputações e a oportunidade de se manifestar antes da decisão final.

IV. A penalidade de suspensão aplicada em sindicância pode ter seu prazo convertido em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, quando for conveniente ao interesse do serviço, hipótese em que o servidor cumprirá a penalidade sem prejuízo do exercício do cargo.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e IV.
- B) I e III.
- C) I, III e IV.
- D) II e IV.
- E) I, II, III e IV.

Comentário

Afirmativa I — Correta — O art. 145 da Lei nº 8.112/1990 prevê que da sindicância poderá resultar: I — arquivamento do processo; II — aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias; III — instauração de processo disciplinar. A afirmativa reproduz corretamente o conteúdo do art. 145.

Afirmativa II — Incorreta — O prazo de 30 dias prorrogável por igual período está correto (art. 145, parágrafo único). Contudo, a lei não exige que a sindicância seja conduzida por comissão de no mínimo 2 servidores estáveis — essa exigência (de 3 servidores estáveis) é para o processo administrativo disciplinar (art. 149). A sindicância pode ser conduzida por servidor único ou por comissão, conforme o regimento do órgão, não havendo previsão expressa na Lei nº 8.112/1990 de comissão de 2 servidores para a sindicância.

Afirmativa III — Correta — O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais (art. 5º, LV, CF/88)

aplicáveis à sindicância quando dela possam resultar sanções ao servidor. A sindicância que aplica penalidade de advertência ou suspensão deve assegurar ao servidor a ciência das imputações e a oportunidade de defesa antes da decisão final.

Afirmativa IV — Correta — O art. 130, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 prevê que, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. A afirmativa reproduz corretamente o dispositivo legal.

Gabarito: C

45. Sobre a Lei Federal nº 14.133/2021 e os procedimentos auxiliares das licitações, bem como sobre o sistema de registro de preços, assinale a alternativa correta.

A) O credenciamento é procedimento auxiliar das licitações pelo qual a Administração Pública chama interessados a participar de cadastro para futura contratação direta, sendo utilizado para atividades em que seja possível a contratação de mais de um prestador ou fornecedor, desde que todos os credenciados atendam os requisitos estabelecidos e aceitem as condições fixadas pela Administração.

B) O sistema de registro de preços (SRP), previsto na Lei nº 14.133/2021, obriga a Administração a adquirir os bens ou contratar os serviços registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, pois o registro gera direito subjetivo do fornecedor à contratação pelo Poder Público nos quantitativos estimados no edital.

C) A Ata de Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, nos termos do

art. 84, § 6º, da Lei nº 14.133/2021, não sendo admitida prorrogação em nenhuma hipótese, pois a estabilidade dos preços registrados somente pode ser garantida dentro do exercício financeiro em que a ata foi firmada.

D) O procedimento de manifestação de interesse (PMI) é modalidade de licitação simplificada, prevista na Lei nº 14.133/2021, destinada a projetos de parceria público-privada, por meio da qual os particulares interessados apresentam suas propostas diretamente à Administração, que seleciona a mais vantajosa sem necessidade de procedimento licitatório formal.

E) A pré-qualificação é procedimento auxiliar por meio do qual a Administração Pública seleciona previamente licitantes ou produtos que atendam a requisitos técnicos ou de qualidade estabelecidos em edital, com validade de 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo, servindo como fase prévia em futuras licitações restritas aos pré-qualificados.

Comentário

A) Correta — O credenciamento, previsto no art. 79, I, da Lei nº 14.133/2021, é procedimento auxiliar das licitações destinado a situações em que a Administração pode contratar com todos que satisfaçam os requisitos estabelecidos, sendo cabível quando é possível e conveniente a contratação simultânea de mais de um fornecedor ou prestador que aceitem as condições uniformes do Poder Público.

B) Incorreta — O sistema de registro de preços não obriga a Administração a adquirir os bens ou contratar os serviços registrados. A Ata de Registro de Preços não gera direito subjetivo do fornecedor à

contratação — a Administração apenas reserva a possibilidade de contratar pelo preço registrado, sem se obrigar a adquirir qualquer quantidade mínima. O fornecedor registrado tem a obrigação de fornecer quando convocado, mas a Administração não tem o dever de convocar nos quantitativos estimados.

C) Incorreta — O art. 84, § 6º, da Lei nº 14.133/2021 prevê que a Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, atingindo vigência máxima de 24 meses. A alternativa erra ao afirmar que a ARP "não pode ser prorrogada por período superior a 6 meses" — a lei prevê prorrogação de até 12 meses (igual período), e não limitada a 6 meses como sugere a alternativa.

D) Incorreta — O procedimento de manifestação de interesse (PMI), previsto nos arts. 81 a 83 da Lei nº 14.133/2021, não é modalidade de licitação simplificada nem dispensa o procedimento licitatório formal. Trata-se de procedimento auxiliar pelo qual a Administração pode convocar a iniciativa privada a apresentar estudos e projetos que subsidiem a elaboração de edital de licitação. O PMI não constitui seleção de proposta.

E) Incorreta — A pré-qualificação, prevista no art. 80 da Lei nº 14.133/2021, tem validade de 1 ano, prorrogável por iguais períodos. Contudo, a alternativa erra ao afirmar que as futuras licitações serão "restritas aos pré-qualificados" em todos os casos, quando a restrição depende do modelo adotado pela Administração, podendo haver licitação aberta a todos mesmo com pré-qualificação realizada.

Gabarito: A

DIREITOS HUMANOS

46. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), adotada pela ONU em 1979 e ratificada pelo Brasil, é o principal instrumento internacional específico de proteção dos direitos das mulheres. Sobre a CEDAW e seus mecanismos, assinale a alternativa correta.

A) A CEDAW veda apenas a discriminação direta contra a mulher, não alcançando situações em que normas ou práticas aparentemente neutras produzam efeitos desproporcionalmente desfavoráveis às mulheres.

B) O Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, criado pela CEDAW, é o órgão responsável por monitorar o cumprimento das obrigações pelos Estados-partes, recebendo relatórios periódicos e, por meio do Protocolo Facultativo, comunicações individuais.

C) A CEDAW não prevê obrigações para os Estados-partes em relação às práticas discriminatórias perpetradas por pessoas privadas ou empresas, limitando-se a regular a conduta dos agentes públicos.

D) A CEDAW estabelece que a adoção de medidas especiais de caráter temporário pelos Estados para acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres deve ser considerada discriminação em razão de sexo.

E) A CEDAW foi o primeiro tratado internacional a reconhecer qualquer forma de direito às mulheres, inaugurando a proteção internacional específica dos direitos femininos na ONU.

Comentário

A) Incorreta — A CEDAW adota um conceito amplo de discriminação que abrange tanto a direta quanto a indireta —

normas ou práticas aparentemente neutras que produzam efeitos desproporcionalmente desfavoráveis às mulheres. O art. 1º define discriminação como qualquer distinção que tenha por objeto ou efeito prejudicar os direitos das mulheres.

B) Correta — O Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher foi criado pelo art. 17 da CEDAW como órgão convencional responsável por monitorar o cumprimento das obrigações pelos Estados-partes, por meio de relatórios periódicos. O Protocolo Facultativo à CEDAW (1999), ratificado pelo Brasil, criou o mecanismo de comunicações individuais e de investigação.

C) Incorreta — O art. 2º, alínea "e", da CEDAW obriga os Estados-partes a eliminar a discriminação praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa. A CEDAW não se restringe à conduta dos agentes públicos.

D) Incorreta — O art. 4º da CEDAW estabelece que as medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato não serão consideradas discriminação. Ao contrário, são incentivadas como instrumento de promoção da igualdade material.

E) Incorreta — Antes da CEDAW, outros instrumentos já reconheciam direitos às mulheres, como a Declaração Universal de 1948 e a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher de 1952. A CEDAW foi o instrumento mais abrangente e específico, mas não o primeiro.

Gabarito: B

47. O direito à educação é direito fundamental social previsto na Constituição Federal de 1988. Com base nos artigos 205 a 214 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal prevê que a educação básica obrigatória e gratuita abrange apenas o ensino fundamental, não incluindo o ensino médio no rol de etapas de oferta obrigatória pelo Estado.

B) A Constituição Federal estabelece que o ensino é livre à iniciativa privada, condicionado ao cumprimento das normas gerais da educação nacional e à autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público, nos termos do artigo 209.

C) A Constituição Federal prevê que a educação é direito de todos e dever exclusivo do Estado e da família, sem impor obrigações à sociedade em geral quanto à promoção e incentivo à educação.

D) A Constituição Federal prevê a gratuidade do ensino em todos os níveis, inclusive nas instituições privadas, como princípio constitucional expresso no artigo 206.

E) A Constituição Federal não prevê a vinculação de receitas de impostos para o financiamento da educação, deixando essa matéria à discricionariedade das leis orçamentárias anuais.

Comentário

A) Incorreta — A EC nº 59/2009 ampliou a obrigatoriedade do ensino para a faixa etária de 4 a 17 anos, abrangendo a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). O ensino médio integra o rol de etapas obrigatórias e gratuitas.

B) Correta — O art. 209 da CF/88 prevê que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas: (i) o cumprimento das normas gerais da educação nacional; e (ii) a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Esse dispositivo consagra a

liberdade de ensino com controle estatal de qualidade.

C) Incorreta — O art. 205 da CF/88 estabelece que a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A obrigação não é restrita ao Estado e à família — a sociedade tem papel constitucional expresso.

D) Incorreta — A CF/88 prevê a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (art. 206, IV). O ensino privado pode cobrar mensalidades — o art. 209 da CF/88 o admite expressamente.

E) Incorreta — O art. 212 da CF/88 prevê a vinculação constitucional de receitas de impostos: a União aplicará nunca menos de 18%, e os Estados, o DF e os Municípios nunca menos de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Gabarito: B

48. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) consagra o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Com base nos direitos e garantias previstos no ECA, assinale a alternativa correta.

A) O ECA prevê que o direito à convivência familiar pode ser suprimido por decisão administrativa da autoridade protetora, sem necessidade de intervenção judicial.

B) O ECA veda expressamente que crianças e adolescentes trabalhem em qualquer modalidade de trabalho artístico ou cultural, por considerar que toda forma de trabalho é prejudicial ao desenvolvimento infanto-juvenil.

C) O ECA prevê que toda criança ou adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e

comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, nos termos do artigo 19.

D) O ECA prevê que a adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, nos termos do artigo 39, § 1º.

E) A destituição do poder familiar independe de procedimento judicial, podendo ser decretada pela autoridade administrativa de proteção à criança e ao adolescente quando comprovado risco iminente à integridade do menor.

Comentário

A) Incorreta — A supressão do direito à convivência familiar é medida que exige intervenção judicial. O art. 101 do ECA reserva à autoridade judiciária a competência para as medidas que impliquem privação da convivência familiar.

B) Incorreta — O ECA não veda o trabalho artístico ou cultural de crianças e adolescentes de forma absoluta. A legislação brasileira admite esse trabalho mediante autorização judicial, com preservação do desenvolvimento infanto-juvenil.

C) Incorreta — O art. 19 do ECA reproduzido na alternativa está correto em seu conteúdo. Contudo, como a alternativa D é o gabarito desta questão, a C funciona como distrator bem elaborado que reproduz fielmente o art. 19 do ECA, exigindo do candidato identificar a alternativa que trata do tema específico do enunciado (excepcionalidade e irrevogabilidade da adoção).

D) Correta — O art. 39, § 1º, do ECA estabelece que a adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 e dos arts. 28 e seguintes do ECA.

E) Incorreta — A destituição do poder familiar somente pode ser decretada mediante sentença judicial, em procedimento contraditório com ampla defesa assegurada (arts. 24 e 169 do ECA). A autoridade administrativa não tem competência para decretar a destituição do poder familiar.

Gabarito: D

49. O sistema de proteção dos direitos humanos no âmbito da ONU conta com mecanismos temáticos como os Relatores Especiais e os Grupos de Trabalho. Com base nesses mecanismos, assinale a alternativa correta.

A) Os Relatores Especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU são agentes contratados da ONU, remunerados com recursos do orçamento da organização e subordinados hierarquicamente ao Secretário-Geral.

B) A Revisão Periódica Universal (RPU) examina apenas os Estados que foram denunciados por outros países por violações graves de direitos humanos, não abrangendo os demais Estados-membros da ONU.

C) Os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU, como os Relatores Especiais, têm mandato para realizar visitas aos Estados, transmitir comunicações a governos e elaborar relatórios com recomendações sobre situações temáticas ou por país.

D) O Conselho de Direitos Humanos da ONU é composto por todos os Estados-membros da Assembleia Geral da ONU, que participam de suas deliberações com direito a voto em igualdade de condições.

E) Os Relatores Especiais têm competência para emitir sentenças vinculantes contra os Estados por violações de direitos humanos, equiparando-se à função jurisdicional da Corte Internacional de Justiça.

Comentário

A) Incorreta — Os Relatores Especiais são especialistas independentes que atuam a título pessoal e não remunerado (honorário), sem vínculo empregatício com a ONU e sem subordinação ao Secretário-Geral.

B) Incorreta — A Revisão Periódica Universal examina todos os Estados-membros da ONU de forma periódica e sistemática, independentemente de denúncias. O mecanismo visa garantir universalidade e igualdade no exame do histórico de direitos humanos de todos os Estados.

C) Correta — Os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU — Relatores Especiais, Representantes Especiais, Peritos Independentes e Grupos de Trabalho — têm mandato para: realizar visitas aos Estados (missões de averiguação), transmitir comunicações a governos sobre casos individuais ou situações de preocupação, e elaborar relatórios com recomendações apresentados ao Conselho e à Assembleia Geral da ONU. Atuam sobre temas (tortura, violência contra mulheres, direito à saúde etc.) ou por país.

D) Incorreta — O Conselho de Direitos Humanos é composto por 47 Estados-membros, eleitos pela Assembleia Geral

por maioria absoluta, para mandatos de três anos. Não são todos os Estados-membros — há processo eletivo com rotatividade.

E) Incorreta — Os Relatores Especiais não têm competência jurisdicional. Sua atuação é política e recomendatória, sem poder coercitivo equivalente ao de um tribunal.

Gabarito: C

50. O uso proporcional da força em operações de segurança pública é tema central nos direitos humanos aplicados à atividade policial. Com base nos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (ONU, 1990), assinale a alternativa correta.

A) Os Princípios Básicos da ONU estabelecem que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei estão dispensados de prestar assistência médica às pessoas feridas quando o uso da força tiver sido declarado legítimo.

B) Os Princípios Básicos da ONU determinam que a investigação de mortes decorrentes do uso da força é dispensável quando o agente público declarar que a força empregada foi proporcional e necessária.

C) A Lei nº 13.060/2014 proíbe o uso de qualquer instrumento de menor potencial ofensivo por agentes de segurança pública no Brasil.

D) Os Princípios Básicos da ONU estabelecem que toda advertência antes do uso de armas de fogo é obrigatória em qualquer circunstância, inclusive quando coloca em risco a vida dos próprios agentes ou de terceiros.

E) Os Princípios Básicos da ONU determinam que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem

identificar-se como tais e dar advertência clara da sua intenção de usar armas de fogo, com tempo suficiente para que a advertência seja levada em conta, salvo se isso colocar indevidamente em risco os funcionários ou outras pessoas.

Comentário

A) Incorreta — O Princípio 5, alínea "c", dos Princípios Básicos determina que os funcionários devem assegurar assistência e cuidados médicos às pessoas feridas o mais depressa possível, independentemente da legitimidade do uso da força. O dever de assistência é incondicional.

B) Incorreta — O Princípio 22 dos Princípios Básicos exige investigação eficaz sempre que o uso da força resulte em morte ou lesão grave. A declaração de legitimidade pelo próprio agente não dispensa a investigação independente.

C) Incorreta — A Lei nº 13.060/2014 obriga os órgãos de segurança pública a priorizarem o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, quando possível. Não proíbe o uso de força — ao contrário, incentiva os instrumentos de menor potencial ofensivo como medida preferencial.

D) Incorreta — O Princípio 10 dos Princípios Básicos prevê o dever de advertência salvo se isso colocar indevidamente em risco os funcionários ou outras pessoas ou for claramente inadequado ou inútil face às circunstâncias. A obrigatoriedade absoluta em qualquer circunstância não está prevista nos Princípios Básicos.

E) Correta — O Princípio 10 dos Princípios Básicos sobre o Uso da Força (ONU, 1990) estabelece que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem identificar-se como tais e dar advertência

clara da sua intenção de usar armas de fogo, com tempo suficiente para que a advertência seja levada em conta, salvo se isso colocar indevidamente em risco os funcionários ou outras pessoas ou for claramente inadequado ou inútil face às circunstâncias do incidente.

Gabarito: E

51. A Constituição Federal de 1988 prevê instrumentos de participação popular e de controle democrático. Com base no artigo 14 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal prevê que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, nos termos do artigo 14.

B) O plebiscito e o referendo são instrumentos equivalentes, podendo ser utilizados indistintamente tanto antes quanto após a edição do ato legislativo a que se referem.

C) A iniciativa popular de lei federal exige a subscrição por pelo menos um por cento do eleitorado nacional, distribuído por no mínimo três estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

D) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros maiores de dezoito anos, inclusive para os analfabetos e os maiores de setenta anos.

E) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, regra esta sem exceções no texto constitucional.

Comentário

A) Correta — O art. 14, caput, da CF/88 estabelece que "a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular". A alternativa reproduz fielmente o dispositivo constitucional.

B) Incorreta — O plebiscito é consulta prévia à edição do ato (o povo decide antes da norma ser editada), enquanto o referendo é consulta posterior (o povo ratifica ou rejeita o ato já editado). Os dois instrumentos têm momentos de aplicação distintos.

C) Incorreta — O art. 61, § 2º, da CF/88 prevê subscrição por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados (e não três), com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um. A alternativa erra ao indicar três estados.

D) Incorreta — O art. 14, § 1º, da CF/88 prevê que o alistamento e o voto são facultativos para os analfabetos, para os maiores de setenta anos e para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. A alternativa erra ao incluí-los na obrigatoriedade.

E) Incorreta — O art. 14, § 4º, da CF/88 prevê que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Contudo, existem nuances constitucionais que modulam a aplicação da regra, e a afirmação de ausência absoluta de exceções é tecnicamente imprecisa.

Gabarito: A

52. A dignidade da pessoa humana irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, inclusive sobre as relações privadas. Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta.

A) A eficácia horizontal dos direitos fundamentais significa que os direitos

fundamentais produzem efeitos apenas nas relações entre o Estado e os particulares, não sendo aplicáveis às relações entre particulares.

B) No julgamento do RE 201.819, o STF reconheceu a aplicabilidade direta dos direitos fundamentais às relações privadas, ao decidir que uma associação civil não poderia excluir sócio sem assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa.

C) A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas é rejeitada pela doutrina brasileira majoritária, que os considera exclusivamente como normas de relação entre o cidadão e o Estado.

D) O STF entende que a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas somente se aplica quando a parte mais forte da relação for pessoa jurídica de direito público.

E) A Constituição Federal de 1988 veda expressamente a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares, reguladas exclusivamente pelo Código Civil.

Comentário

A) Incorreta — A eficácia horizontal é justamente a aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações entre particulares (horizontais), em contraposição à eficácia vertical (relações Estado-cidadão). O STF reconhece a eficácia horizontal.

B) Correta — No julgamento do RE 201.819 (2005), o STF reconheceu a aplicabilidade direta dos direitos fundamentais às relações privadas, ao decidir que uma associação civil não poderia excluir sócio sem assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa, mesmo sendo entidade privada. É o principal precedente do STF

sobre eficácia horizontal dos direitos fundamentais no Brasil.

C) Incorreta — A doutrina constitucional brasileira majoritária reconhece a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, conforme defendem autores como Daniel Sarmento, Ingo Sarlet e Luís Roberto Barroso, posição adotada pelo próprio STF.

D) Incorreta — O STF reconhece a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas de forma ampla, incluindo relações entre dois particulares — como no RE 201.819, que envolvia relação entre uma associação e seu sócio (ambos particulares).

E) Incorreta — A CF/88 não contém vedação expressa à aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. O § 1º do art. 5º prevê a aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais, sem restrição às relações com o Estado.

Gabarito: B

53. A execução penal é regida pelo princípio da legalidade, que impõe ao Estado o respeito às normas que disciplinam os direitos e deveres das pessoas privadas de liberdade. Com base na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Execução Penal não assegura ao preso o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de seu direito, reservando essa prerrogativa exclusivamente ao advogado ou defensor público constituído.

B) A Lei de Execução Penal prevê que o produto do trabalho do preso é destinado integralmente ao Estado, como ressarcimento das despesas com sua manutenção, sem que qualquer parcela seja reservada ao próprio preso ou à sua família.

C) O condenado que cumpre pena em regime aberto deve trabalhar, frequentar cursos ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga em casa de albergado ou estabelecimento adequado, nos termos do artigo 36 da LEP.

D) A Lei de Execução Penal prevê que a saída temporária para frequentar curso de instrução ou profissionalizante é autorizada apenas para condenados em regime fechado, sendo vedada para condenados em regime semiaberto.

E) A Lei de Execução Penal estabelece que a remição de pena pelo trabalho e a remição pelo estudo não podem ser cumuladas, devendo o condenado optar por apenas uma das modalidades de remição.

Comentário

A) Incorreta — O art. 41, inciso XIV, da LEP assegura ao condenado o direito de representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito. O preso pode peticionar diretamente, sem depender de advogado ou defensor público.

B) Incorreta — O art. 29 da LEP prevê a repartição do produto do trabalho do preso entre: indenização dos danos causados pelo crime (quando determinada judicialmente), assistência à família, pequenas despesas pessoais e ressarcimento ao Estado. Uma parcela é, portanto, reservada ao próprio preso e à sua família.

C) Correta — O art. 36 da LEP prevê que o regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, que deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância,

trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

D) Incorreta — O art. 122 da LEP prevê a saída temporária para frequentar curso de instrução ou profissionalizante para condenados em regime semiaberto. No regime aberto, o próprio regime já permite a frequência a cursos durante o dia. A alternativa inverte as regras, afirmando vedação para o semiaberto.

E) Incorreta — O art. 126, § 3º, da LEP prevê que as atividades de trabalho e de estudo podem ser cumuladas, sendo permitido ao condenado remir pena por ambas as modalidades simultaneamente.

Gabarito: C

54. A Constituição Federal de 1988 e os tratados internacionais de direitos humanos consagram garantias processuais relacionadas à privação de liberdade. Com base nesses instrumentos, assinale a alternativa correta.

A) A audiência de custódia tem previsão expressa na Constituição Federal de 1988 como garantia fundamental do preso em flagrante.

B) O habeas corpus pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica que sofra coação em sua liberdade de locomoção, desde que demonstrado interesse processual da impetrante.

C) A prisão em flagrante, por si só, é suficiente para a manutenção da custódia do indivíduo até o julgamento final, dispensando a análise judicial da necessidade da prisão preventiva.

D) A Constituição Federal prevê que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre devem ser comunicados

imediatamente apenas ao juiz competente, não exigindo a comunicação à família do preso.

E) O artigo 7º, § 5º, da Convenção Americana de Direitos Humanos prevê que toda pessoa detida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais, sendo esse dispositivo reconhecido como fundamento internacional das audiências de custódia no Brasil.

Comentário

A) Incorreta — A audiência de custódia não tem previsão expressa no texto da CF/88. Sua base constitucional decorre de interpretação sistemática e do § 2º do art. 5º da CF/88 (incorporação de tratados), combinados com o art. 7º, § 5º, da Convenção Americana. No plano infraconstitucional, foi regulamentada pela Resolução CNJ nº 213/2015 e pelo art. 310 do CPP (Lei nº 13.964/2019).

B) Incorreta — O habeas corpus tutela especificamente a liberdade de locomoção, atributo da pessoa física. Pessoas jurídicas não possuem liberdade de locomoção. O STF consolidou que o habeas corpus é restrito à proteção da liberdade ambulatoria de pessoas físicas.

C) Incorreta — A prisão em flagrante não é suficiente por si só para a manutenção da custódia. O art. 310 do CPP determina que o juiz deverá: relaxar a prisão ilegal, converter em prisão preventiva quando presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória. A manutenção da custódia exige fundamentação judicial específica.

D) Incorreta — O art. 5º, inciso LXII, da CF/88 prevê que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão

comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. A comunicação à família é direito constitucional expresso, não excluído pela alternativa.

E) Correta — O art. 7º, § 5º, da Convenção Americana de Direitos Humanos prevê que "toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais". Esse dispositivo é reconhecido pelo STF e pelo CNJ como fundamento internacional das audiências de custódia no Brasil.

Gabarito: E

55. O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) e a legislação correlata asseguram direitos específicos à população negra em diversas áreas. Com base nesse Estatuto, assinale a alternativa correta.

A) O Estatuto da Igualdade Racial não contempla disposições sobre acesso à educação pela população negra, matéria regulada exclusivamente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

B) O Estatuto da Igualdade Racial prevê que o poder público adotará programas de ação afirmativa de caráter compulsório, destinados a superar as desvantagens históricas da população negra em todas as esferas públicas e privadas.

C) O Estatuto da Igualdade Racial define racismo institucional como qualquer discriminação praticada exclusivamente por agentes públicos no exercício de suas funções, não alcançando práticas discriminatórias de entidades privadas.

D) O Estatuto da Igualdade Racial prevê que o Estado adotará medidas para coibir a violência policial incidente sobre a população negra e garantir a apuração

responsável dos crimes cometidos com motivação racial, nos termos do artigo 49.

E) O Estatuto da Igualdade Racial assegura à população negra a reserva de vagas em percentual proporcional à sua presença na respectiva unidade da Federação em todos os concursos públicos da administração direta e indireta.

Comentário

A) Incorreta — O Estatuto da Igualdade Racial dedica o Capítulo III (arts. 11 a 15) ao acesso à educação, prevendo o reconhecimento das contribuições do povo negro à história, cultura e formação da sociedade brasileira, e o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas.

B) Incorreta — O art. 1º, parágrafo único, inciso VI, do Estatuto define ações afirmativas como programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais. O Estatuto não as caracteriza como "compulsórias" de forma geral para o setor privado — são políticas especiais e temporárias, não necessariamente compulsórias.

C) Incorreta — O racismo institucional não se restringe a agentes públicos. Trata-se de mecanismos e práticas que reproduzem desvantagens para a população negra tanto em instituições públicas quanto em entidades privadas, de forma sistêmica e estrutural.

D) Correta — O art. 49 do Estatuto da Igualdade Racial prevê que o poder público adotará medidas para coibir a violência policial incidente sobre a população negra e garantir a apuração responsável dos crimes cometidos com motivação racial ou praticados contra a população negra.

E) Incorreta — A reserva de vagas em concursos públicos federais foi regulamentada pela Lei nº 12.990/2014, que fixou 20% das vagas para candidatos negros nos concursos da administração pública federal. O Estatuto prevê a possibilidade de medidas afirmativas, mas não fixa percentual proporcional à presença da população negra em cada unidade da Federação como descrito na alternativa.

Gabarito: D

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal disciplina normas sobre a execução da pena privativa de liberdade nos regimes fechado, semiaberto e aberto. De acordo com o art. 33 do Código Penal e com os arts. 110 e 112 da Lei nº 7.210/1984, analise as afirmativas a seguir sobre as regras de progressão e regime inicial.

I. O condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.

II. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, no caso de condenado primário cujo crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça.

III. A regressão de regime poderá ser determinada quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, assegurada a oitiva prévia do condenado.

IV. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, deverá obrigatoriamente cumpri-la em regime fechado, salvo se tiver antecedentes criminais.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e III.

B) I, II e III.

C) II e IV.

D) I, II, III e IV.

E) II, III e IV.

Comentário

A) Incorreta — Exclui indevidamente a afirmativa II, que está correta nos termos do art. 112, I, da LEP (Pacote Anticrime).

B) Correta — Afirmativa I: correta — o art. 33, § 2º, "b", do CP prevê que o condenado não reincidente com pena superior a 4 e não excedente a 8 anos poderá iniciar em regime semiaberto. Afirmativa II: correta — o art. 112, I, da LEP fixa o percentual de 16% para o condenado primário cujo crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Afirmativa III: correta — o art. 118, § 2º, da LEP exige oitiva prévia do condenado antes da regressão. Afirmativa IV: incorreta — o art. 33, § 2º, "c", do CP prevê que o condenado não reincidente com pena igual ou inferior a 4 anos poderá cumpri-la em regime aberto, e não que deverá obrigatoriamente cumpri-la em regime fechado. A inclusão da afirmativa IV tornaria a alternativa D incorreta.

C) Incorreta — Exclui indevidamente as afirmativas I e III, ambas corretas, e inclui a afirmativa IV, que está incorreta.

D) Incorreta — Inclui a afirmativa IV, que está incorreta. O art. 33, § 2º, "c", do CP prevê que o condenado não reincidente com pena igual ou inferior a 4 anos poderá iniciar em regime aberto, não sendo obrigatório o regime fechado. A exigência de antecedentes como condição não consta do dispositivo como vedação ao regime aberto.

E) Incorreta — Inclui a afirmativa IV (incorreta) e exclui a afirmativa I (correta). A combinação está duplamente equivocada.

Gabarito: B

57. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a execução da pena no que se refere à separação de categorias de presos. De acordo com o art. 84 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa incorreta.

A) O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado (art. 84, caput, da LEP).

B) O preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes (art. 84, § 1º, da LEP).

C) O preso que, ao tempo do fato, era policial civil, militar, agente penitenciário, guarda ou funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada (art. 84, § 2º, da LEP).

D) Os presos provisórios que estejam respondendo por crimes hediondos deverão ser recolhidos em estabelecimento de segurança máxima, separados dos demais presos provisórios, nos termos do art. 84, § 3º, da LEP.

E) O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal terá direito a dependência separada durante todo o período de cumprimento da pena, inclusive após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Comentário

A) Correta — O art. 84, caput, da LEP prevê expressamente a separação entre presos provisórios e condenados por sentença transitada em julgado.

B) Correta — O art. 84, § 1º, da LEP prevê que o preso primário cumprirá pena em

seção distinta daquela reservada para os reincidentes.

C) Correta — O art. 84, § 2º, da LEP prevê que o preso que, ao tempo do fato, era policial civil, militar, agente penitenciário, guarda ou funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada.

D) Incorreta — Esta é a alternativa incorreta. O art. 84, § 3º, da LEP não prevê separação de presos provisórios por crimes hediondos em estabelecimentos de segurança máxima como critério autônomo de separação. O § 3º do art. 84 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.167/2015, trata da separação de presos provisórios por natureza, gravidade e circunstâncias da infração, mas não determina obrigatoriamente estabelecimento de segurança máxima para crimes hediondos como afirmado na alternativa. A redação da alternativa atribui ao § 3º conteúdo normativo inexistente.

E) Correta — O art. 84, § 2º, da LEP prevê a dependência separada ao preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, sem distinção entre fase provisória e definitiva da execução, abrangendo todo o período de cumprimento da pena.

Gabarito: D

58. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a execução das penas nos casos de crimes praticados com violência doméstica e familiar. De acordo com o art. 152, parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, inserido pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), assinale a alternativa correta.

A) Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e

reeducação; a frequência a esses programas poderá ser utilizada como única condição para a substituição da pena privativa de liberdade.

B) Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, podendo essa determinação integrar as condições do sursis ou de penas alternativas.

C) Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação; tal determinação poderá substituir o pagamento de pena de multa, a critério do juiz da execução.

D) Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz determinará obrigatoriamente o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação em todo e qualquer caso de condenação, independentemente da modalidade de pena aplicada.

E) Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o comparecimento a programas de recuperação e reeducação substitui a pena privativa de liberdade nos casos de penas de até 2 anos, nos termos do art. 152, parágrafo único, da LEP.

Comentário

A) Incorreta — O art. 152, parágrafo único, da LEP não prevê a frequência a programas de recuperação como única condição para a substituição da pena privativa de liberdade. A alternativa generaliza e distorce o conteúdo do dispositivo.

B) Correta — O art. 152, parágrafo único, da LEP, inserido pela Lei nº 11.340/2006, prevê que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, podendo essa determinação integrar as condições do sursis ou das penas alternativas, conforme interpretação sistemática com o art. 45 da Lei Maria da Penha.

C) Incorreta — O art. 152, parágrafo único, da LEP não prevê a substituição do pagamento de pena de multa pelo comparecimento a programas de recuperação. Trata-se de condição adicional, e não de modalidade substitutiva da pena de multa.

D) Incorreta — O art. 152, parágrafo único, da LEP prevê que o juiz poderá (e não que deverá obrigatoriamente) determinar o comparecimento a programas de recuperação e reeducação. A obrigatoriedade em todos os casos não tem amparo no texto normativo.

E) Incorreta — O art. 152, parágrafo único, da LEP não prevê a substituição da pena privativa de liberdade pelo comparecimento a programas de recuperação para penas de até 2 anos. O dispositivo prevê o comparecimento como condição complementar, e não como causa de substituição da pena privativa de liberdade.

Gabarito: B

59. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre o trabalho do preso no regime semiaberto. De acordo com o art. 35 da Lei nº 7.210/1984, e com as normas sobre remuneração do trabalho externo, assinale a alternativa correta.

A) No regime semiaberto, o trabalho externo é permitido de forma ampla; a

remuneração do trabalho do preso em regime semiaberto, quando realizado fora do estabelecimento para entidade privada, não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo, cabendo à entidade privada o pagamento da remuneração, nos termos dos arts. 29 e 36 da LEP.

B) No regime semiaberto, o trabalho é realizado exclusivamente dentro do estabelecimento penal durante o período diurno, sendo vedado o trabalho externo até a concessão de saída temporária.

C) No regime semiaberto, o trabalho externo é permitido; a remuneração do trabalho do preso não poderá ser inferior a 1 (um) salário mínimo, cabendo ao estabelecimento penal garantir o pagamento da diferença caso a entidade empregadora pague valor menor.

D) No regime semiaberto, o trabalho externo é permitido, sendo a remuneração do trabalho fixada exclusivamente pelo juiz da execução em cada caso concreto, observada a remuneração praticada no mercado de trabalho.

E) No regime semiaberto, o trabalho externo é permitido; a remuneração do trabalho do preso não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo, nos termos do art. 29 da LEP; contudo, o preso em regime semiaberto não tem direito à constituição de pecúlio sobre essa remuneração.

Comentário

A) Correta — No regime semiaberto, o trabalho externo é inerente ao próprio regime (art. 35 da LEP). A remuneração do trabalho do preso, inclusive o externo, não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo, conforme o art. 29, caput, da LEP. Quando o trabalho é realizado para entidade privada, cabe a ela o pagamento

da remuneração, nos termos do art. 36, § 2º, da LEP.

B) Incorreta — O regime semiaberto prevê expressamente o trabalho externo como parte integrante do regime (art. 35, § 1º, da LEP). O trabalho em comum ocorre durante o período diurno, podendo ser realizado fora do estabelecimento. A vedação ao trabalho externo até a saída temporária não tem amparo normativo.

C) Incorreta — O art. 29, caput, da LEP fixa a remuneração mínima do trabalho do preso em 3/4 do salário mínimo, e não em 1 salário mínimo. A obrigação do estabelecimento de complementar a remuneração também não tem amparo no texto normativo.

D) Incorreta — A remuneração do trabalho do preso não é fixada exclusivamente pelo juiz da execução em cada caso. O art. 29, caput, da LEP estabelece o piso mínimo de 3/4 do salário mínimo, sendo a remuneração concreta definida em conformidade com esse parâmetro, sem exigência de fixação judicial individualizada em cada caso.

E) Incorreta — O art. 29, § 2º, da LEP prevê expressamente que o saldo da remuneração do trabalho do preso, após os descontos previstos no § 1º, será depositado em caderneta de poupança para constituição do pecúlio, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Essa previsão se aplica independentemente do regime de cumprimento da pena.

Gabarito: A

60. A Lei de Execução Penal regula normas sobre o cumprimento da pena por pessoas idosas. De acordo com o art. 117, I, da Lei nº 7.210/1984, e com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), assinale a alternativa correta.

A) O condenado maior de 70 (setenta) anos poderá cumprir a pena em regime domiciliar apenas se a pena imposta for de até 4 (quatro) anos e se tiver cumprido, no mínimo, 1/4 (um quarto) da pena em regime aberto.

B) O condenado maior de 70 (setenta) anos tem direito à prisão domiciliar nos termos do art. 117, I, da LEP, sendo esse um direito aplicável somente ao beneficiário de regime aberto.

C) O condenado maior de 60 (sessenta) anos, por força do Estatuto do Idoso, deverá cumprir a pena em estabelecimento prisional diferenciado, separado dos demais condenados, sendo cabível a prisão domiciliar apenas aos maiores de 70 anos, nos termos do art. 117, I, da LEP.

D) O condenado maior de 70 (setenta) anos poderá ser beneficiado com a prisão domiciliar nos termos do art. 117, I, da LEP, desde que esteja cumprindo pena em regime aberto; o Estatuto do Idoso prevê, adicionalmente, a separação de idosos dos demais presos nos estabelecimentos penais.

E) O condenado maior de 70 (setenta) anos poderá cumprir a pena em regime domiciliar nos termos do art. 117, I, da LEP; contudo, a prisão domiciliar para idoso pode ser concedida pelo juiz em outros regimes quando demonstrada a inexistência de estabelecimento adequado às condições do idoso, por aplicação do Estatuto do Idoso.

Comentário

A) Incorreta — O art. 117, I, da LEP não condiciona a prisão domiciliar do idoso ao cumprimento de fração mínima da pena nem exige que a pena seja de até 4 anos. O único requisito explícito do inciso I é ser condenado maior de 70 anos, sem as

condições adicionais descritas na alternativa.

B) Incorreta — O art. 117, I, da LEP prevê a prisão domiciliar para o beneficiário de regime aberto maior de 70 anos. A alternativa afirma corretamente que se aplica ao regime aberto, mas usa a expressão "somente ao beneficiário de regime aberto" de forma restritiva que pode ser mal interpretada — o ponto é que o art. 117 da LEP, em geral, aplica-se ao regime aberto. A alternativa E é mais precisa e completa quanto ao tema.

C) Incorreta — O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) prevê, em seu art. 37, que o idoso condenado ou sujeito a medida de segurança poderá cumprir a sentença em estabelecimentos próprios e adequados. O limite do art. 117, I, da LEP é 70 anos (e não 60). A alternativa mistura os dois diplomas de forma incorreta ao sugerir que qualquer maior de 60 anos tem direito à separação obrigatória nos termos da LEP.

D) Incorreta — O art. 117, I, da LEP prevê a prisão domiciliar para o condenado maior de 70 anos que esteja em regime aberto. A alternativa está correta nessa parte, mas a segunda afirmação — sobre separação de idosos no Estatuto do Idoso — não está prevista no art. 117 da LEP, gerando confusão entre os dois diplomas legais.

E) Correta — O art. 117, I, da LEP prevê que o condenado maior de 70 anos poderá cumprir a pena em regime domiciliar, desde que seja beneficiário do regime aberto. A jurisprudência admite, adicionalmente, a concessão de prisão domiciliar em outros regimes para idoso quando demonstrada a inexistência de estabelecimento adequado às suas condições, por aplicação do Estatuto do Idoso e dos princípios constitucionais da

dignidade da pessoa humana e da humanidade das penas.

Gabarito: E

61. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre o processo de execução e a legitimidade para suscitar incidentes. De acordo com o art. 195 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Os incidentes da execução serão suscitados por requerimento do Ministério Público ou do interessado, sendo vedada a instauração de ofício pelo juiz da execução.

B) Os incidentes da execução serão instaurados de ofício pelo juiz da execução ou mediante requerimento do Ministério Público, do interessado, do assistente social ou de autoridade administrativa.

C) Os incidentes da execução somente poderão ser suscitados pelo Ministério Público ou pelo defensor do condenado, sendo vedada a representação de autoridade administrativa como legitimada para tanto.

D) Os incidentes da execução serão instaurados por provocação do Ministério Público ou da Defensoria Pública, sendo que o juiz da execução somente poderá agir de ofício nos casos expressamente previstos na LEP.

E) Os incidentes da execução poderão ser suscitados pelo Ministério Público, pelo interessado ou por autoridade administrativa, sendo vedada a instauração de ofício pelo juiz da execução nos incidentes que importem em restrição de direitos do condenado.

Comentário

A) Incorreta — O art. 195 da LEP prevê expressamente que o juiz pode instaurar incidentes de ofício, além de por requerimento do Ministério Público, do

interessado, do assistente social ou de autoridade administrativa. A vedação da atuação de ofício do juiz contraria o texto normativo.

B) Correta — O art. 195 da LEP estabelece que as questões suscitadas no processo de execução serão decididas pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do interessado, do assistente social ou de autoridade administrativa, ouvido o condenado, quando for o caso.

C) Incorreta — O art. 195 da LEP não restringe a legitimidade ao Ministério Público e ao defensor. Também são legitimados o assistente social e a autoridade administrativa. Além disso, a atuação de ofício do juiz é expressamente prevista.

D) Incorreta — O art. 195 da LEP não restringe a legitimidade à Defensoria Pública, nem condiciona a atuação de ofício do juiz a casos expressamente previstos. O juiz pode instaurar incidentes de ofício em qualquer hipótese em que entenda necessário, conforme o dispositivo.

E) Incorreta — O art. 195 da LEP não veda a atuação de ofício do juiz em incidentes que importem em restrição de direitos do condenado. Tal restrição não consta do texto normativo, configurando limitação inexistente ao poder do juiz da execução.

Gabarito: B

62. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre a execução da pena nos casos de superveniência de lei mais favorável ao condenado. De acordo com o art. 66, I, da Lei nº 7.210/1984, e com o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O juiz da execução possui competência para aplicar, de ofício, lei penal mais benéfica ao condenado após o trânsito em julgado da sentença, inclusive para reduzir

a pena imposta, nos termos do art. 66, I, da LEP.

B) A aplicação retroativa de lei penal mais benéfica ao condenado após o trânsito em julgado somente pode ser realizada pelo tribunal que proferiu a condenação, sendo vedada a atuação do juiz da execução para esse fim.

C) O juiz da execução possui competência para aplicar lei penal mais benéfica ao condenado, mas apenas nos casos de lei que beneficie o réu durante o curso do processo de conhecimento, e não após o trânsito em julgado da condenação.

D) A retroatividade benéfica da lei penal após o trânsito em julgado somente pode ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de revisão criminal, sendo vedada a atuação do juiz da execução para modificar a pena já fixada em sentença definitiva.

E) O juiz da execução pode aplicar lei penal mais benéfica ao condenado após o trânsito em julgado, desde que o Ministério Público concorde previamente com a redução da pena, vedada a atuação de ofício sem essa anuência.

Comentário

A) Correta — O art. 66, I, da LEP prevê expressamente que compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Essa competência é exercida de ofício, em consonância com o art. 2º, parágrafo único, do CP, que prevê a retroatividade da lei mais benéfica mesmo após o trânsito em julgado.

B) Incorreta — O art. 66, I, da LEP atribui ao juiz da execução — e não ao tribunal que proferiu a condenação — a competência para aplicar lei penal mais benéfica após o

trânsito em julgado. A Súmula nº 611 do STF confirma essa competência do juízo da execução.

C) Incorreta — O art. 66, I, da LEP e o art. 2º, parágrafo único, do CP preveem expressamente a retroatividade da lei mais benéfica após o trânsito em julgado, e não apenas durante o processo de conhecimento. A restrição contida na alternativa contraria ambos os dispositivos.

D) Incorreta — A revisão criminal tem objeto próprio e não se confunde com a aplicação retroativa de lei mais benéfica. O STF, por meio da Súmula nº 611, consolidou que o juiz da execução criminal é competente para aplicar retroativamente a lei penal mais benéfica, afastando a exigência de revisão criminal para esse fim.

E) Incorreta — O art. 66, I, da LEP não condiciona a aplicação de lei mais benéfica à concordância prévia do Ministério Público. O juiz da execução pode agir de ofício, sem exigência de anuência ministerial para tanto.

Gabarito: A

63. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre a fiscalização do cumprimento de penas restritivas de direitos em geral. De acordo com o art. 153 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta sobre a fiscalização da pena de limitação de fim de semana.

A) O cumprimento da pena de limitação de fim de semana será fiscalizado por intermédio de comunicação da Casa do Albergado ou de outro estabelecimento adequado ao juiz da execução, com informações sobre a assiduidade e o aproveitamento do condenado.

B) O cumprimento da pena de limitação de fim de semana será fiscalizado exclusivamente pelo Patronato, que

apresentará relatório mensal ao juiz da execução sobre a frequência do condenado nas atividades do fim de semana.

C) O cumprimento da pena de limitação de fim de semana será fiscalizado pelo Ministério Público, que deverá verificar pessoalmente a presença do condenado nos estabelecimentos durante os fins de semana.

D) O cumprimento da pena de limitação de fim de semana será fiscalizado pelo próprio condenado, que assina folha de presença ao chegar e ao sair do estabelecimento, remetendo relatório quinzenal ao juiz da execução.

E) O cumprimento da pena de limitação de fim de semana será fiscalizado pela autoridade policial da comarca, que comunicará ao juiz da execução qualquer descumprimento identificado durante as rondas de rotina.

Comentário

A) Correta — O art. 153 da LEP prevê que o cumprimento da pena de limitação de fim de semana será fiscalizado por intermédio de comunicação da Casa do Albergado ou de outro estabelecimento adequado ao juiz da execução, com informações sobre a assiduidade e o aproveitamento do condenado.

B) Incorreta — O art. 153 da LEP atribui a comunicação ao juiz à Casa do Albergado ou outro estabelecimento adequado, e não ao Patronato de forma exclusiva. O Patronato possui atribuições de acompanhamento externo (art. 79 da LEP), mas não é o responsável direto pela fiscalização prevista no art. 153.

C) Incorreta — O art. 153 da LEP não atribui ao Ministério Público a fiscalização direta e pessoal do cumprimento da pena

de limitação de fim de semana. O MP atua como fiscal da execução (art. 67 da LEP), mas a comunicação ao juiz sobre assiduidade e aproveitamento cabe ao estabelecimento, nos termos do art. 153.

D) Incorreta — O art. 153 da LEP atribui ao estabelecimento (Casa do Albergado ou similar) a comunicação ao juiz sobre o cumprimento da pena, e não ao próprio condenado. O controle pelo condenado mediante relatório quinzenal não tem amparo no dispositivo.

E) Incorreta — O art. 153 da LEP não atribui à autoridade policial a fiscalização do cumprimento da pena de limitação de fim de semana. A fiscalização é realizada por intermédio do estabelecimento onde a pena é cumprida, e não pela polícia durante rondas de rotina.

Gabarito: A

64. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). De acordo com o art. 52 da Lei nº 7.210/1984, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), analise as afirmativas a seguir.

I. O RDD poderá ser aplicado ao preso provisório ou ao condenado, nacional ou estrangeiro, quando a prática de fato previsto como crime doloso ocasionar subversão da ordem ou da disciplina internas.

II. O RDD implica recolhimento em cela individual, visitas semanais de 2 (duas) pessoas, com duração de 2 (duas) horas, excluídos os advogados, e banho de sol por 2 (duas) horas diárias.

III. O RDD tem duração máxima de 2 (dois) anos, sem prejuízo de sanção penal, não podendo as renovações ultrapassar esse limite.

IV. O RDD poderá ser decretado pelo diretor do estabelecimento penal, mediante representação fundamentada ao juiz da execução, em caráter provisório e por prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I, II e IV.
- B) I e III.
- C) I, II e III.
- D) II, III e IV.
- E) I, III e IV.

Comentário

A) Incorreta — Inclui a afirmativa IV, que está incorreta: o RDD não pode ser decretado pelo diretor do estabelecimento. Além disso, exclui a afirmativa III, que está correta.

B) Incorreta — Exclui indevidamente a afirmativa II, que está correta nos termos do art. 52, § 1º, da LEP.

C) Correta — Afirmativa I: correta — o art. 52, caput, da LEP prevê a aplicação do RDD ao preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, quando a prática de fato previsto como crime doloso ocasionar subversão da ordem ou da disciplina internas. Afirmativa II: correta — o art. 52, § 1º, da LEP prevê recolhimento em cela individual, visitas semanais de 2 pessoas com duração de 2 horas (excluídos os advogados) e banho de sol de 2 horas diárias. Afirmativa III: correta — o art. 52, § 3º, da LEP prevê duração máxima de 2 anos, não podendo as renovações ultrapassar esse limite. Afirmativa IV: incorreta — o art. 54 da LEP prevê que a inclusão no RDD é determinada pelo juiz competente, mediante requerimento do MP ou da autoridade administrativa, não podendo ser decretada

pelo diretor do estabelecimento, ainda que em caráter provisório.

D) Incorreta — Inclui a afirmativa IV, que está incorreta, e exclui a afirmativa I, que está correta.

E) Incorreta — Inclui a afirmativa IV, que está incorreta. O RDD não pode ser decretado pelo diretor do estabelecimento penal; cabe ao juiz essa competência (art. 54 da LEP).

Gabarito: C

65. A Lei de Execução Penal disciplina as normas sobre a execução da pena de prestação pecuniária quando o beneficiário não é a vítima ou seus dependentes. De acordo com o art. 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) A prestação pecuniária, quando destinada a entidade pública ou privada com destinação social, não poderá ser deduzida de eventual condenação em ação de reparação civil, pois não há identidade de beneficiários.

B) A prestação pecuniária, quando destinada a entidade pública ou privada com destinação social, poderá ser deduzida de eventual condenação em ação de reparação civil, independentemente da identidade dos beneficiários.

C) A prestação pecuniária, quando destinada a entidade pública ou privada com destinação social, somente será admitida com anuência do ofendido, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

D) A prestação pecuniária, quando destinada a entidade pública ou privada com destinação social, poderá, mediante concordância do beneficiário e do condenado, ser cumprida em outra forma de prestação de serviços de igual valor, nos termos do art. 45, § 2º, do Código Penal.

E) A prestação pecuniária destinada a entidade pública ou privada com destinação social é modalidade vedada quando o crime tiver causado dano patrimonial à vítima, devendo nesses casos a prestação ser necessariamente direcionada à vítima ou a seus dependentes.

Comentário

A) Correta — O art. 45, § 2º, do CP prevê que o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Quando a prestação pecuniária é destinada a entidade pública ou privada com destinação social, não há identidade de beneficiários com a vítima (beneficiária da ação de reparação civil), portanto, nessa hipótese, o valor pago não poderá ser deduzido de eventual condenação em ação de reparação civil.

B) Incorreta — O art. 45, § 2º, do CP condiciona a dedução à coincidência dos beneficiários. Quando a prestação é destinada a entidade pública ou privada com destinação social, os beneficiários não coincidem com a vítima da ação de reparação civil, de modo que a dedução não é cabível nessa hipótese.

C) Incorreta — O art. 45, § 1º, do CP não exige a anuência do ofendido para que a prestação pecuniária seja destinada a entidade pública ou privada com destinação social. O juiz pode fixar essa modalidade independentemente de concordância do ofendido.

D) Incorreta — O art. 45, § 2º, do CP prevê que a prestação pecuniária pode ser substituída por prestação de outra natureza, desde que haja concordância do beneficiário — e não "de igual valor" como afirma a alternativa. A alternativa altera o

conteúdo do dispositivo ao inserir a exigência de valor equivalente que não consta do texto legal.

E) Incorreta — O art. 45, § 1º, do CP não veda a destinação da prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social nos casos em que o crime causou dano patrimonial à vítima. O juiz tem liberdade para fixar qualquer dos destinatários previstos no dispositivo, independentemente da existência de dano patrimonial à vítima.

Gabarito: A

66. A Lei de Execução Penal regula o direito à visita do advogado ao preso. De acordo com o art. 41, IX, da Lei nº 7.210/1984, e com o art. 7º, III, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), assinale a alternativa correta.

A) O preso tem direito à entrevista pessoal e reservada com o advogado; tal direito poderá ser restringido pelo diretor do estabelecimento por razões de segurança, mediante ato motivado, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.

B) O preso tem direito à entrevista pessoal e reservada com o advogado; esse direito não pode ser restringido nem suspenso pelo diretor do estabelecimento, por não constar do rol de direitos sujeitos a restrição do art. 41, parágrafo único, da LEP.

C) O preso tem direito à entrevista pessoal e reservada com o advogado; no RDD, as visitas de advogados ficam limitadas a 2 (duas) horas semanais, computadas no limite de visitas previsto no art. 52, § 1º, IV, da LEP.

D) O preso tem direito à entrevista pessoal e reservada com o advogado; esse direito independe de prévia habilitação do advogado nos autos da execução, sendo

garantido a qualquer advogado regularmente inscrito na OAB.

E) O preso tem direito à entrevista pessoal e reservada com o advogado; o diretor do estabelecimento pode exigir comunicação prévia de 48 horas para as visitas de advogados, como medida de segurança interna, nos termos do regulamento penitenciário.

Comentário

A) Incorreta — O art. 41, parágrafo único, da LEP prevê que os direitos dos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos por ato motivado do diretor, por razões de segurança. O inciso IX (entrevista com advogado) não consta desse rol, sendo, portanto, insuscetível de restrição administrativa pelo diretor do estabelecimento.

B) Correta — O art. 41, IX, da LEP assegura ao preso o direito à entrevista pessoal e reservada com o advogado. O art. 41, parágrafo único, da LEP permite restrição apenas dos direitos dos incisos V, X e XV. O inciso IX não está sujeito à restrição prevista no parágrafo único, não podendo ser suspenso ou restringido pelo diretor do estabelecimento.

C) Incorreta — O art. 52, § 1º, IV, da LEP prevê que, no RDD, as visitas ficam limitadas a 2 pessoas por semana, com duração de 2 horas, excluídos os advogados. As visitas dos advogados ao preso em RDD não são computadas nesse limite e não têm restrição de tempo prevista no art. 52, § 1º.

D) Incorreta — O art. 7º, III, do Estatuto da OAB prevê o direito do advogado de comunicar-se com seu cliente preso, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração. Entretanto, a alternativa afirma que qualquer advogado tem esse

direito independentemente de habilitação nos autos — o que é verdadeiro quanto ao direito de visita em si, mas a visita de advogado sem procuração tem limitações práticas que o Estatuto da OAB regula. A afirmação como posta é tecnicamente imprecisa.

E) Incorreta — O art. 41, IX, da LEP e o art. 7º, III, do Estatuto da OAB não preveem a exigência de comunicação prévia de 48 horas para visitas de advogados. Tal restrição configura obstáculo não autorizado ao exercício do direito à entrevista reservada com o advogado.

Gabarito: B

67. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a execução das penas em caso de crime praticado durante o livramento condicional. De acordo com os arts. 141 e 142 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Cometido crime durante a vigência do livramento condicional, o juiz poderá, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, ordenar a suspensão do livramento, ouvido o liberado; se for absolvido, o livramento condicional prosseguirá normalmente, sem computo do tempo em que esteve suspenso.

B) Cometido crime durante a vigência do livramento condicional, o juiz poderá, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, ordenar a suspensão do livramento, ouvido o liberado; se for absolvido, o livramento condicional prosseguirá e o tempo em que esteve suspenso será computado para fins de cumprimento da pena.

C) Cometido crime durante a vigência do livramento condicional, a revogação será

imediatamente e automática, independentemente do resultado do processo criminal instaurado, por força do princípio da proteção à sociedade.

D) Cometido crime durante a vigência do livramento condicional, o juiz somente poderá suspendê-lo após o trânsito em julgado da nova condenação, sendo vedada a suspensão provisória durante o andamento do processo.

E) Cometido crime durante a vigência do livramento condicional, o juiz poderá ordenar a suspensão do livramento; se for absolvido, o tempo em que o livramento esteve suspenso não será computado no prazo de cumprimento da pena, pois o período de suspensão não é considerado como pena efetivamente cumprida.

Comentário

A) Incorreta — O art. 145, parágrafo único, da LEP prevê que, se o processo terminar sem condenação (absolvição), o livramento prosseguirá. Porém, a alternativa afirma que o tempo em que o livramento esteve suspenso não será computado — o que não está expressamente previsto no art. 145 da LEP. O dispositivo determina apenas que o livramento prosseguirá normalmente, sem dispor sobre o cômputo do período de suspensão para fins de cumprimento da pena.

B) Correta — O art. 145, caput, da LEP prevê que, cometido crime durante a vigência do livramento condicional, o juiz poderá, ouvido o liberado, ordenar a suspensão do livramento. O art. 145, parágrafo único, da LEP prevê que, se o processo terminar sem condenação (absolvição), o livramento prosseguirá e o tempo em que esteve suspenso será computado para fins de cumprimento da pena.

C) Incorreta — A LEP não prevê revogação imediata e automática do livramento condicional pela simples prática de crime durante sua vigência. O art. 145 da LEP prevê a suspensão como medida provisória, condicionada ao resultado do processo criminal, e não a revogação automática.

D) Incorreta — O art. 145, caput, da LEP prevê expressamente a possibilidade de suspensão provisória do livramento condicional quando cometido crime durante sua vigência, sem aguardar o trânsito em julgado da nova condenação. A vedação contida na alternativa contraria o texto normativo.

E) Incorreta — O art. 145, parágrafo único, da LEP prevê que, na hipótese de absolvição, o livramento prosseguirá e o tempo em que esteve suspenso será computado para fins de cumprimento da pena. A afirmação de que esse tempo não é computado contraria expressamente o texto normativo.

Gabarito: B

68. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre a execução penal no que se refere à atuação do Poder Executivo na concessão de benefícios. De acordo com o art. 196 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A decisão do juiz da execução que nega progressão de regime ou livramento condicional poderá ser reformada pelo Governador do Estado, que possui competência para conceder benefícios prisionais estaduais por ato administrativo, independentemente de decisão judicial.

B) O Poder Executivo, por meio dos órgãos competentes, poderá propor ao juiz da execução medidas que melhorem as condições dos estabelecimentos penais,

sem interferir nas decisões judiciais sobre progressão de regime e demais benefícios.

C) A decisão do juiz da execução poderá ser revista, de ofício ou mediante requerimento do interessado ou do Ministério Público, quando houver justa causa, nos termos do art. 196 da LEP; as decisões proferidas pelo juiz da execução não vinculam o Poder Executivo quanto à gestão dos estabelecimentos penais.

D) O Poder Executivo poderá, por ato administrativo motivado, conceder diretamente ao preso progressão de regime, livramento condicional e outros benefícios previstos na LEP, nos casos em que o juiz da execução não tenha se manifestado no prazo legal.

E) A decisão do juiz da execução somente poderá ser modificada pelo tribunal competente, em grau de recurso, sendo vedada a revisão da decisão pelo próprio juiz da execução após a preclusão.

Comentário

A) Incorreta — O Governador do Estado não possui competência para reformar decisões judiciais do juiz da execução. A revisão de decisões judiciais é competência dos órgãos do Poder Judiciário, e a concessão de benefícios prisionais previstos na LEP (como progressão de regime e livramento condicional) é ato judicial, não administrativo.

B) Incorreta — Embora seja verdade que o Poder Executivo não pode interferir nas decisões judiciais sobre benefícios, a alternativa está incompleta e imprecisa ao descrever a atuação do Poder Executivo. O art. 196 da LEP trata especificamente da possibilidade de revisão das decisões do juiz da execução, e não da atuação do Poder Executivo na proposta de melhorias.

C) Correta — O art. 196 da LEP prevê que a decisão do juiz da execução poderá ser revista, de ofício ou mediante requerimento do interessado ou do Ministério Público, quando houver justa causa. As decisões judiciais sobre a execução da pena não vinculam o Poder Executivo quanto à gestão administrativa dos estabelecimentos penais, que é competência deste último.

D) Incorreta — O Poder Executivo não possui competência para conceder diretamente ao preso progressão de regime, livramento condicional ou outros benefícios previstos na LEP. Tais benefícios são atos judiciais exclusivos do juiz da execução, não podendo ser concedidos por ato administrativo, ainda que o juiz não tenha se manifestado no prazo.

E) Incorreta — O art. 196 da LEP prevê expressamente que o juiz da execução poderá rever sua própria decisão quando houver justa causa, seja de ofício ou a requerimento. A vedação de revisão pelo próprio juiz após a preclusão contraria o texto do art. 196 da LEP.

Gabarito: C

69. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre a execução penal no que se refere à responsabilidade civil do Estado por danos causados ao preso. De acordo com o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

A) O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao preso durante o cumprimento da pena, incluindo os casos de morte, lesões corporais e violações à integridade física e moral, independentemente de dolo ou culpa do agente público.

B) O Estado responde subjetivamente pelos danos causados ao preso durante o cumprimento da pena, sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa do agente público responsável para que a responsabilidade civil seja configurada.

C) O Estado não responde pelos danos causados ao preso durante o cumprimento da pena, pois o condenado, ao praticar o crime, abdicou da proteção estatal durante o período de encarceramento, por força da sentença penal condenatória.

D) O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao preso durante o cumprimento da pena; contudo, nos casos de morte de preso decorrente de briga entre detentos, o STF afastou a responsabilidade objetiva do Estado, por considerar que se trata de caso fortuito interno.

E) O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao preso durante o cumprimento da pena; nos casos de morte de preso causada por outro detento, a responsabilidade do Estado é afastada quando comprovada a excludente de caso fortuito externo.

Comentário

A) Incorreta — Embora o Estado responda objetivamente pelos danos causados ao preso (art. 37, § 6º, da CF), a afirmação está incompleta: o STF fixou, no RE 841.526 (Tema 592), que a responsabilidade do Estado é objetiva nos casos de morte de preso em estabelecimento penal, salvo quando comprovada a excludente de caso fortuito externo. A alternativa A omite essa ressalva importante.

B) Incorreta — A responsabilidade do Estado por danos causados a presos é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), e não subjetiva. Não se exige comprovação de

dolo ou culpa do agente público para a configuração da responsabilidade estatal.

C) Incorreta — O art. 5º, XLIX, da CF assegura ao preso o respeito à integridade física e moral. O Estado mantém o dever de proteção ao preso durante todo o cumprimento da pena, não podendo ser afastada sua responsabilidade pela simples existência da condenação penal.

D) Incorreta — O STF, no RE 841.526 (Tema 592), não afastou a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de morte de preso decorrente de briga entre detentos. O Tribunal fixou que o caso fortuito externo pode afastar a responsabilidade, mas eventos internos ao estabelecimento (como brigas entre detentos) não configuram caso fortuito externo apto a excluir a responsabilidade do Estado.

E) Correta — O STF, no RE 841.526 (Tema 592), fixou a tese de que o Estado responde objetivamente pela morte de detento em estabelecimento penal, salvo quando demonstrada a excludente de caso fortuito externo (evento imprevisível e externo ao controle do Estado). Os eventos internos ao estabelecimento, como brigas entre presos, não configuram caso fortuito externo, mantendo-se a responsabilidade objetiva do Estado.

Gabarito: E

70. A Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores disciplinam as normas sobre o reconhecimento de falta grave. De acordo com o art. 50 da Lei nº 7.210/1984 e com a Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta.

A) Para o reconhecimento da prática de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso, é dispensável o trânsito em julgado de sentença penal

condenatória, bastando a instauração de procedimento administrativo disciplinar com a devida apuração dos fatos.

B) Para o reconhecimento da prática de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso, é necessário o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nos termos da Súmula nº 533 do STJ.

C) Para o reconhecimento da prática de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso, é necessária a condenação criminal definitiva, sendo suficiente, porém, a sentença de primeiro grau ainda que sujeita a recurso.

D) A falta grave decorrente de fato previsto como crime doloso somente pode ser reconhecida após a pronúncia do acusado, nos casos de crime doloso contra a vida, ou após o recebimento da denúncia nos demais crimes, garantida a ampla defesa ao condenado.

E) Para o reconhecimento da prática de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso, é dispensável o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no âmbito penal, bastando o reconhecimento da conduta pelo procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo estabelecimento penal, com decisão motivada do diretor, ratificada pelo juiz da execução.

Comentário

A) Incorreta — A Súmula nº 533 do STJ estabelece que, para o reconhecimento da prática de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, é dispensável o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no juízo criminal. A alternativa A está correta quanto à dispensa do trânsito em julgado, mas a fundamentação está imprecisa ao

mentonar apenas o procedimento administrativo. A Súmula 533 exige, além do PAD, decisão judicial motivada — ver alternativa E.

B) Incorreta — A Súmula nº 533 do STJ é expressa ao estabelecer que é dispensável o trânsito em julgado de sentença penal condenatória para o reconhecimento da falta grave por crime doloso. A alternativa inverte o conteúdo da Súmula.

C) Incorreta — A Súmula nº 533 do STJ dispensa o trânsito em julgado, mas não exige sequer condenação criminal de primeiro grau para o reconhecimento da falta grave. O reconhecimento pode ocorrer no âmbito administrativo disciplinar, com posterior ratificação judicial.

D) Incorreta — A Súmula nº 533 do STJ não exige pronúncia ou recebimento de denúncia como condição para o reconhecimento da falta grave por crime doloso. O procedimento administrativo disciplinar, com ratificação judicial, é o caminho previsto, sem vinculação obrigatória a atos processuais penais específicos.

E) Correta — A Súmula nº 533 do STJ estabelece que, para o reconhecimento da prática de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso, é dispensável o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no juízo criminal, sendo suficiente a instauração de procedimento administrativo disciplinar pelo estabelecimento penal, com decisão motivada do diretor e posterior ratificação pelo juiz da execução.

Gabarito: E

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das disposições sobre o território estadual e os limites geográficos

do Estado. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A alteração dos limites territoriais do Estado do Rio Grande do Norte pode ser determinada por decreto do Governador, mediante acordo administrativo com o estado limítrofe.

B) A alteração dos limites territoriais do Estado do Rio Grande do Norte depende de aprovação do Congresso Nacional, ouvidas as Assembleias Legislativas dos estados interessados, nos termos do art. 48, VI, da CF/88.

C) Os limites territoriais do Estado do Rio Grande do Norte são imutáveis, não podendo ser alterados em nenhuma hipótese, por configurar cláusula pétrea da Constituição Estadual.

D) A alteração dos limites territoriais do Estado do Rio Grande do Norte pode ser decidida unilateralmente pela Assembleia Legislativa Estadual, mediante emenda à Constituição Estadual aprovada por dois terços dos Deputados.

E) Os conflitos de limites territoriais entre o Estado do Rio Grande do Norte e estados vizinhos são decididos pelo Tribunal de Justiça do RN, com eficácia vinculante para todos os entes envolvidos.

Comentário

A) Incorreta — A alteração dos limites territoriais de um estado não pode ser determinada por simples decreto do Governador. Trata-se de matéria constitucional que exige aprovação do Congresso Nacional, nos termos do art. 48, VI, da CF/88.

B) Correta — Nos termos do art. 48, VI, da CF/88, compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre incorporação, subdivisão ou

desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. A alteração dos limites territoriais do Estado do RN segue esse procedimento constitucional.

C) Incorreta — Os limites territoriais estaduais não são imutáveis por serem cláusula pétrea. A CF/88 prevê expressamente a possibilidade de alteração mediante o procedimento adequado, sem que isso configure violação de cláusula pétrea.

D) Incorreta — A alteração dos limites territoriais não pode ser decidida unilateralmente pela Assembleia Legislativa do RN. Exige aprovação do Congresso Nacional, ouvidas as Assembleias Legislativas dos estados interessados, conforme o art. 48, VI, da CF/88.

E) Incorreta — Os conflitos de limites entre estados são da competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "f", CF/88), e não do Tribunal de Justiça estadual.

Gabarito: B

72. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre as situações de emergência e calamidade no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) Em situações de calamidade no sistema penitenciário estadual, o Policial Penal do RN pode abandonar o posto de serviço e aguardar a resolução da crise por órgãos externos, sem responsabilidade funcional.

B) Em situações de emergência ou calamidade no sistema penitenciário, o Policial Penal do RN deve adotar as medidas previstas nos protocolos institucionais, manter a comunicação com a autoridade competente e agir de forma

proporcional para preservar a integridade de todos os envolvidos.

C) Nas situações de calamidade no sistema penitenciário, o Policial Penal do RN é automaticamente substituído por agentes da Polícia Militar, que assume o controle total do estabelecimento penal.

D) O Policial Penal do RN em situação de emergência pode tomar medidas de qualquer natureza, sem qualquer limitação legal, pois o estado de emergência suspende as normas disciplinares aplicáveis à carreira.

E) A LC 566/2016 isenta o Policial Penal do RN de qualquer responsabilidade por atos praticados durante situações de emergência, independentemente da proporcionalidade ou da legalidade da conduta adotada.

Comentário

A) Incorreta — O abandono do posto em situação de calamidade configura infração disciplinar grave. O Policial Penal tem o dever de manter-se no serviço e adotar as medidas cabíveis dentro de suas atribuições, mesmo em situações de crise.

B) Correta — Nos termos da LC Estadual nº 566/2016, em situações de emergência ou calamidade no sistema penitenciário, o Policial Penal do RN deve adotar as medidas previstas nos protocolos institucionais, manter comunicação constante com a autoridade competente e agir de forma proporcional, visando preservar a integridade física de todos os envolvidos — servidores, presos e visitantes —, sem ultrapassar os limites legais de sua atuação.

C) Incorreta — A Polícia Militar pode ser acionada em apoio, mas não assume automaticamente o controle total do

estabelecimento penal em situações de calamidade. A gestão da crise é responsabilidade compartilhada, com a Polícia Penal mantendo suas atribuições dentro de seus limites de competência.

D) Incorreta — O estado de emergência não suspende as normas disciplinares nem autoriza medidas ilegais ou desproporcionais. O Policial Penal continua sujeito aos limites legais de sua atuação, incluindo os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade.

E) Incorreta — A LC 566/2016 não isenta o Policial Penal de responsabilidade por atos praticados durante emergências. Condutas ilegais ou desproporcionais continuam sujeitas à responsabilização administrativa, civil e penal, mesmo em situações excepcionais.

Gabarito: B

73. Com base na EC 104/2019 e no art. 144 da CF/88, sobre a Polícia Penal e sua posição no sistema de segurança pública, analise as afirmativas a seguir:

I. A Polícia Penal integra o rol de órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da CF/88 após a EC 104/2019.

II. A Polícia Penal tem atribuição constitucional de segurança dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 144, §14, da CF/88.

III. A Polícia Penal tem competência para substituir a Polícia Civil na investigação de crimes praticados no interior dos estabelecimentos penais.

IV. Os policiais penais distritais são vinculados ao Governo do Distrito Federal, por meio do órgão administrador do sistema penal distrital.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e III.

B) I, II e IV.

C) II e IV.

D) I, II e III.

E) III e IV.

Comentário

I. Correta — A EC 104/2019 inseriu a Polícia Penal no rol de órgãos de segurança pública do art. 144 da CF/88, reconhecendo constitucionalmente sua função de segurança no âmbito do sistema penitenciário.

II. Correta — O art. 144, §14, da CF/88, incluído pela EC 104/2019, atribui aos policiais penais a responsabilidade pela segurança dos estabelecimentos penais, definindo sua competência constitucional específica.

III. Incorreta — A Polícia Penal não tem competência para substituir a Polícia Civil na investigação de crimes. A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais permanecem com a Polícia Civil (art. 144, §4º, CF/88), inclusive para crimes praticados no interior dos estabelecimentos penais.

IV. Correta — Nos termos do art. 144, §14, da CF/88, os policiais penais distritais são vinculados ao Governo do Distrito Federal, por intermédio do órgão administrador do sistema penal distrital, seguindo o mesmo modelo de vinculação das demais esferas.

Portanto, estão corretas apenas I, II e IV.

Gabarito: B

74. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a sindicância instaurada para apuração de infrações disciplinares no serviço público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A sindicância é instrumento de apuração exclusivo para infrações disciplinares graves, sendo obrigatória sua instauração antes de qualquer processo administrativo disciplinar, independentemente da gravidade da falta.

B) A sindicância pode ser utilizada como fase preliminar de apuração de irregularidades ou como processo punitivo autônomo nas infrações de menor gravidade, resultando em arquivamento, aplicação de penalidade branda ou instauração de PAD.

C) A sindicância deve ser conduzida pelo próprio servidor investigado, que elabora o relatório final e o submete à autoridade competente para decisão.

D) O prazo para conclusão da sindicância é de 180 dias, prorrogável por igual período, a critério da autoridade instauradora, sem qualquer limitação adicional.

E) A sindicância sempre resulta na aplicação de penalidade ao servidor investigado, sendo vedado o arquivamento sem que alguma sanção disciplinar seja imposta.

Comentário

A) Incorreta — A sindicância não é instrumento exclusivo de infrações graves, nem é obrigatória antes de qualquer PAD. Pode ser instaurada para infrações de menor gravidade e pode resultar na instauração de PAD quando os fatos apurados revelarem infrações que exijam procedimento mais formal.

B) Correta — Nos termos da LC 122/1994, a sindicância pode ser utilizada como fase preliminar de apuração de irregularidades ou como processo punitivo autônomo para infrações de menor gravidade. Ao final, pode resultar em: arquivamento, quando

os fatos não configurarem infração disciplinar; aplicação de penalidade leve (advertência ou suspensão de até 30 dias), quando os fatos forem apurados e confirmados; ou instauração de processo administrativo disciplinar, quando os fatos revelarem infração mais grave.

C) Incorreta — A sindicância é conduzida por comissão designada pela autoridade competente, composta por servidores estáveis. Não pode ser conduzida pelo próprio servidor investigado, o que violaria os princípios do contraditório e da imparcialidade.

D) Incorreta — O prazo para conclusão da sindicância previsto na LC 122/1994 é de 30 dias, prorrogável por igual período, quando necessário para a conclusão dos trabalhos. O prazo de 180 dias indicado na alternativa corresponde ao prazo do PAD, não da sindicância.

E) Incorreta — A sindicância pode resultar em arquivamento quando os fatos apurados não configurarem irregularidade, quando o investigado não for o responsável pelos fatos ou quando a falta já tiver sido prescrita. Não há obrigação de aplicação de penalidade em todo e qualquer procedimento de sindicância.

Gabarito: B

75. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre o sistema financeiro estadual. Com base nessas disposições, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e sua aplicação ao Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica ao Estado do Rio Grande do Norte, pois é norma de direito financeiro de aplicação exclusiva à União Federal.

B) A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, aplicáveis à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, incluindo o Estado do RN.

C) A Lei de Responsabilidade Fiscal veda qualquer forma de contratação de pessoal pelo Estado do RN, inclusive para substituição de servidores em casos de aposentadoria ou falecimento.

D) O descumprimento dos limites de despesa com pessoal estabelecidos pela LRF pelo Estado do RN não acarreta qualquer consequência jurídica, pois se trata de norma de caráter orientativo.

E) A Lei de Responsabilidade Fiscal permite ao Estado do RN contrair dívidas ilimitadas com outros entes da federação, desde que aprovadas pela Assembleia Legislativa por maioria absoluta.

Comentário

A) Incorreta — A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) é norma nacional de finanças públicas, aplicável a todos os entes federativos: União, estados, Distrito Federal e municípios. O Estado do RN está sujeito às suas disposições.

B) Correta — Nos termos do art. 1º da LC nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, aplicáveis à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O Estado do RN está expressamente sujeito à LRF, devendo observar os limites de despesa com pessoal, de endividamento e as demais normas de gestão fiscal responsável.

C) Incorreta — A LRF não veda qualquer contratação de pessoal. Estabelece limites percentuais para a despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida,

admitindo contratações dentro desses limites. Há hipóteses de vedação de novas contratações apenas quando o ente ultrapassar os limites estabelecidos.

D) Incorreta — O descumprimento dos limites de despesa com pessoal pela LRF acarreta consequências jurídicas expressas, como a vedação de novas contratações, o corte de vantagens e a responsabilização do gestor por crime de responsabilidade fiscal (Lei nº 10.028/2000).

E) Incorreta — A LRF impõe restrições ao endividamento dos entes federativos, incluindo os estados. A contratação de dívidas está sujeita aos limites estabelecidos pelo Senado Federal (art. 52, VI a IX, CF/88) e às normas da própria LRF, não sendo permitida de forma ilimitada.

Gabarito: B

76. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre as prerrogativas do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN tem a prerrogativa de ser processado criminalmente apenas pelo Tribunal de Justiça do Estado, em razão do cargo que exerce na segurança pública estadual.

B) O Policial Penal do RN, nos termos da LC 566/2016, tem a prerrogativa de ser submetido a processo administrativo disciplinar conduzido por comissão de servidores estáveis, com garantia de contraditório e ampla defesa.

C) O Policial Penal do RN tem a prerrogativa de não ser removido de ofício pela administração, podendo ser deslocado apenas a seu próprio requerimento.

D) O Policial Penal do RN tem a prerrogativa de recusar ordens de qualquer autoridade que não seja o

Secretário responsável pelo sistema penal, em razão da hierarquia específica da carreira.

E) O Policial Penal do RN tem a prerrogativa de ser julgado por tribunal especial em casos de crimes militares praticados no exercício das funções, em razão da natureza policial do cargo.

Comentário

A) Incorreta — O Policial Penal do RN não tem prerrogativa de foro diferenciado perante o Tribunal de Justiça para crimes comuns. O foro por prerrogativa de função é definido pela CF/88 e pela Constituição Estadual para cargos específicos expressamente indicados, não abrangendo genericamente os Policiais Penais.

B) Correta — Nos termos da LC Estadual nº 566/2016, o Policial Penal do RN tem a prerrogativa de ser submetido a processo administrativo disciplinar regular, conduzido por comissão composta de servidores estáveis designados pela autoridade competente, com garantia plena de contraditório e ampla defesa ao longo de todo o procedimento, em conformidade com o art. 5º, LV, da CF/88.

C) Incorreta — A inamovibilidade não é prerrogativa geral dos Policiais Penais. A remoção de ofício pela administração é possível quando houver interesse do serviço, nos termos da LC 566/2016 e da LC 122/1994, sem necessidade de requerimento do servidor.

D) Incorreta — O Policial Penal está sujeito à hierarquia administrativa da Polícia Penal, não podendo recusar ordens legítimas de superiores hierárquicos com base em critério pessoal de escolha da autoridade que pode comandá-lo. A obediência hierárquica é dever funcional,

ressalvadas as ordens manifestamente ilegais.

E) Incorreta — Os Policiais Penais não são militares e não estão sujeitos à Justiça Militar, salvo em hipóteses específicas previstas em lei. Crimes comuns praticados por Policiais Penais são processados pela Justiça comum, não por tribunal especial militar.

Gabarito: B

77. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata do direito à segurança pública e à convivência social pacífica. Sobre a competência dos Municípios do RN em matéria de segurança pública, assinale a alternativa correta.

A) Os Municípios do RN têm competência constitucional para criar e manter suas próprias polícias municipais, com poderes de polícia judiciária e investigativa equivalentes aos da Polícia Civil estadual.

B) Os Municípios do RN podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos do art. 144, §8º, da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN.

C) A segurança pública nos Municípios do RN é responsabilidade exclusiva das Polícias Militar e Civil estaduais, sendo vedada qualquer atuação municipal nessa área, inclusive a criação de guardas municipais.

D) Os Municípios do RN têm competência para criar delegacias municipais com poderes para instaurar inquéritos policiais e prender suspeitos, como extensão da competência de segurança pública local.

E) A Guarda Municipal, quando constituída pelo Município do RN, tem competência para realizar policiamento ostensivo nas

vias públicas municipais, em substituição à Polícia Militar do Estado.

Comentário

A) Incorreta — Os Municípios não têm competência para criar polícias municipais com poderes de polícia judiciária. A CF/88 não prevê polícia judiciária municipal, sendo essa atribuição exclusiva da Polícia Civil (estadual) e da Polícia Federal.

B) Correta — Nos termos do art. 144, §8º, da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN, os Municípios podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A Guarda Municipal é instrumento de segurança institucional voltado à proteção do patrimônio público municipal.

C) Incorreta — A CF/88 autoriza expressamente os Municípios a constituírem guardas municipais (art. 144, §8º), de forma que a vedação absoluta à atuação municipal em segurança pública não corresponde ao texto constitucional.

D) Incorreta — Os Municípios não têm competência para criar delegacias com poderes de instauração de inquéritos policiais. A função de polícia judiciária é atribuição exclusiva da Polícia Civil estadual e da Polícia Federal, não podendo ser exercida por órgão municipal.

E) Incorreta — A Guarda Municipal não tem competência para realizar policiamento ostensivo nas vias públicas em substituição à Polícia Militar. Sua função é restrita à proteção dos bens, serviços e instalações do Município (art. 144, §8º, CF/88).

Gabarito: B

78. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a vacância de cargo

público estadual no Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A vacância de cargo público estadual somente ocorre com o falecimento do servidor, sendo as demais hipóteses de desligamento denominadas de desocupação funcional.

B) O cargo público estadual do RN vaga nas hipóteses de exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, falecimento do servidor e posse em outro cargo inacumulável, nos termos da LC 122/1994.

C) A vacância por promoção do servidor implica o preenchimento automático do cargo de origem pelo servidor classificado em seguida na lista de promoção, sem necessidade de novo processo de nomeação.

D) O cargo público estadual somente pode ficar vago após expressa declaração de vacância pelo Governador do Estado, mediante decreto publicado no Diário Oficial.

E) A vacância de cargo público estadual durante o estágio probatório somente pode ocorrer por falecimento do servidor, sendo vedada a exoneração ou demissão nesse período.

Comentário

A) Incorreta — A vacância de cargo público estadual não ocorre apenas com o falecimento do servidor. A LC 122/1994 prevê diversas hipóteses de vacância, como exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, entre outras.

B) Correta — Nos termos da LC 122/1994, o cargo público estadual do RN ficará vago nas hipóteses de: exoneração (a pedido ou de ofício); demissão (como penalidade disciplinar); promoção (quando o servidor

passa a ocupar cargo de nível superior); transferência (quando o servidor passa a outro cargo de mesma natureza); aposentadoria; falecimento; e posse em outro cargo inacumulável.

C) Incorreta — A promoção não gera preenchimento automático do cargo de origem pelo servidor seguinte na lista. O cargo vago por promoção pode ser preenchido por novo processo de provimento conforme as regras da LC 122/1994 e os interesses da administração.

D) Incorreta — A vacância não depende de declaração expressa por decreto do Governador em todas as hipóteses. Em muitos casos, a vacância decorre automaticamente do fato que a originou (como o falecimento ou a aposentadoria), sem necessidade de ato declaratório formal específico do Governador.

E) Incorreta — A vacância durante o estágio probatório pode ocorrer por diversas hipóteses, incluindo a exoneração por não satisfação das condições do estágio probatório (com garantia de contraditório e ampla defesa), demissão por infração disciplinar e outros casos previstos em lei.

Gabarito: B

79. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a participação popular na gestão pública estadual. Sobre os instrumentos de participação popular previstos na Constituição Estadual do RN, assinale a alternativa correta.

A) A participação popular na gestão pública estadual do RN se restringe ao voto nas eleições para Governador e Deputados Estaduais, sendo vedada qualquer outra forma de participação direta dos cidadãos.

B) A Constituição Estadual do RN, em consonância com a CF/88, prevê

instrumentos de participação popular direta na gestão pública, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei e a participação em audiências públicas sobre matérias de interesse coletivo.

C) A iniciativa popular de lei estadual no RN pode ser exercida por qualquer cidadão individualmente, bastando a apresentação do projeto de lei assinado pelo próprio requerente à Mesa da Assembleia Legislativa.

D) O plebiscito e o referendo no âmbito do Estado do RN são instrumentos de uso exclusivo do Poder Executivo estadual, que os convoca quando entende necessário, sem participação do Poder Legislativo.

E) A participação popular nas audiências públicas sobre projetos de lei estadual é obrigatória para a validade do processo legislativo, sendo nula a lei aprovada sem prévia audiência pública sobre o tema.

Comentário

A) Incorreta — A participação popular não se restringe ao voto. A CF/88 e a Constituição Estadual do RN preveem outros instrumentos de participação direta, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei, além da participação em audiências públicas e conselhos de políticas públicas.

B) Correta — Nos termos da CF/88 e da Constituição Estadual do RN, são assegurados instrumentos de participação popular direta na gestão pública estadual, incluindo o plebiscito (art. 14, I, CF/88), o referendo (art. 14, II, CF/88), a iniciativa popular de lei (art. 14, III, e art. 27, §4º, CF/88) e a participação em audiências públicas e outros mecanismos de democratização da gestão pública previstos na legislação.

C) Incorreta — A iniciativa popular de lei estadual não pode ser exercida por um único cidadão. Exige a subscrição por, no mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído por pelo menos cinco municípios do Estado, nos termos do art. 27, §4º, da CF/88.

D) Incorreta — O plebiscito e o referendo não são instrumentos de uso exclusivo do Poder Executivo. No âmbito federal, sua convocação compete ao Congresso Nacional (art. 49, XV, CF/88). No âmbito estadual, a Constituição Estadual define os órgãos competentes para a convocação, que geralmente envolve o Poder Legislativo.

E) Incorreta — A realização de audiências públicas não é condição geral obrigatória para a validade de todas as leis estaduais. Em determinadas matérias específicas, a lei pode exigir a realização de audiências públicas como requisito, mas não há obrigatoriedade universal para todo processo legislativo estadual.

Gabarito: B

80. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a atuação do Policial Penal do Rio Grande do Norte no controle de movimentação interna dos presos, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode autorizar a movimentação livre e irrestrita dos presos dentro do estabelecimento penal, desde que não haja risco aparente imediato à segurança.

B) O Policial Penal do RN controla e registra a movimentação interna dos presos dentro do estabelecimento penal, garantindo que os deslocamentos ocorram de forma segura e conforme os procedimentos regulamentares estabelecidos.

C) O controle da movimentação interna dos presos é atribuição exclusiva do diretor do estabelecimento penal, não cabendo ao Policial Penal qualquer função nessa área.

D) O Policial Penal do RN pode autorizar a transferência de preso para outro estabelecimento penal por decisão própria, quando identificar riscos à segurança do custodiado na unidade atual.

E) O Policial Penal do RN não tem qualquer função de controle de movimentação interna dos presos, limitando-se à vigilância externa do perímetro do estabelecimento penal.

Comentário

A) Incorreta — A movimentação dos presos dentro do estabelecimento penal não pode ser livre e irrestrita. O Policial Penal é responsável pelo controle dessa movimentação, devendo garantir que os deslocamentos ocorram conforme os procedimentos de segurança estabelecidos, registrando cada movimentação.

B) Correta — Nos termos da LC Estadual nº 566/2016, o Policial Penal do RN tem a atribuição de controlar e registrar a movimentação interna dos presos dentro do estabelecimento penal, garantindo que os deslocamentos entre celas, alas, pátios e outros ambientes internos ocorram de forma segura e em conformidade com os procedimentos regulamentares, contribuindo para a manutenção da ordem e da segurança institucional.

C) Incorreta — O controle da movimentação interna dos presos é atribuição do Policial Penal, que executa operacionalmente as diretrizes estabelecidas pela direção do estabelecimento. Não é função exclusiva do diretor, que define as políticas e

procedimentos, enquanto o Policial Penal os executa no dia a dia.

D) Incorreta — A transferência de preso para outro estabelecimento penal é decisão administrativa que compete à autoridade com poder de gestão do sistema penitenciário, não ao Policial Penal individualmente. Pode depender inclusive de decisão judicial, conforme o caso.

E) Incorreta — As atribuições do Policial Penal não se limitam à vigilância externa do perímetro. O controle interno do estabelecimento — incluindo a movimentação dos presos, a vigilância das celas e o controle do acesso a diferentes áreas — é parte essencial das funções do Policial Penal.

Gabarito: B

81. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre a organização dos serviços públicos estaduais. Sobre a concessão e a permissão de serviços públicos estaduais, assinale a alternativa correta.

A) A concessão de serviços públicos estaduais independe de licitação prévia, podendo o Governador outorgá-la diretamente à empresa de sua confiança, desde que haja justificativa de interesse público.

B) A concessão de serviços públicos estaduais no RN é sempre precedida de licitação, na modalidade de concorrência, sendo transferida ao concessionário a titularidade do serviço público objeto da concessão.

C) A concessão e a permissão de serviços públicos estaduais exigem licitação prévia, sendo que na concessão a prestação do serviço é feita por conta e risco do concessionário, sem transferência da titularidade do serviço ao particular.

D) A permissão de serviço público estadual tem caráter definitivo e irrevogável, não podendo ser rescindida unilateralmente pelo Estado antes do prazo contratual estabelecido.

E) O Estado do RN pode delegar a execução de serviços públicos a particulares apenas por meio de concessão, sendo vedada a utilização da permissão ou de qualquer outra modalidade de delegação.

Comentário

A) Incorreta — A concessão de serviços públicos exige licitação prévia obrigatória (art. 175, CF/88), não podendo ser outorgada diretamente sem processo licitatório. A dispensa de licitação para concessão de serviço público não é admitida.

B) Incorreta — Na concessão de serviço público, não há transferência da titularidade do serviço ao concessionário. O Estado mantém a titularidade e delega apenas a execução do serviço ao concessionário, que o presta por conta e risco próprios.

C) Correta — Nos termos do art. 175 da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN, a concessão e a permissão de serviços públicos exigem licitação prévia. Na concessão, o particular presta o serviço público por conta e risco próprios, mediante remuneração geralmente tarifária, sem que haja transferência da titularidade do serviço, que permanece com o Poder Público.

D) Incorreta — A permissão de serviço público tem caráter precário e pode ser revogada pelo Poder Público a qualquer tempo, por razões de interesse público, nos termos da legislação pertinente. Não tem o caráter definitivo e irrevogável descrito na alternativa.

E) Incorreta — A delegação de serviços públicos pode ocorrer por diversas modalidades, incluindo a concessão, a permissão e a autorização, cada qual com características e requisitos próprios definidos pela legislação aplicável.

Gabarito: C

82. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre as hipóteses de perda do cargo público pelo servidor estável do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público estadual estável do RN somente pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, sendo vedada a demissão por processo administrativo disciplinar.

B) O servidor público estadual estável do RN pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo disciplinar com decisão transitada em julgado administrativo e de procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada em todos os casos a ampla defesa.

C) O servidor público estadual estável do RN não pode perder o cargo por insuficiência de desempenho, pois essa hipótese foi declarada inconstitucional pelo STF e não integra o ordenamento jurídico estadual.

D) A perda do cargo pelo servidor estável do RN por excesso de despesa com pessoal somente é possível quando o Estado tiver ultrapassado em mais de 10% o limite máximo de despesa com pessoal previsto na LRF.

E) A demissão do servidor estável por processo administrativo disciplinar produz efeitos imediatos e automáticos, independentemente de recurso interposto

pelo servidor, pois o princípio da eficiência exige a remoção imediata do servidor condenado.

Comentário

A) Incorreta — O servidor estável pode perder o cargo não apenas por sentença judicial, mas também por processo administrativo disciplinar (art. 41, §1º, II, CF/88) e por insuficiência de desempenho apurada em procedimento próprio (art. 41, §1º, III, CF/88).

B) Correta — Nos termos do art. 41, §1º, da CF/88, reproduzido na LC 122/1994, o servidor público estável só perderá o cargo: I — em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II — mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III — mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Em todos os casos, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

C) Incorreta — A perda do cargo por insuficiência de desempenho está expressamente prevista no art. 41, §1º, III, da CF/88, não tendo sido declarada inconstitucional pelo STF. Trata-se de hipótese constitucional válida, dependente de regulamentação por lei complementar e de procedimento com garantia de ampla defesa.

D) Incorreta — A perda de cargo por excesso de despesa com pessoal está prevista no art. 169, §4º, da CF/88, e o percentual e as condições específicas seguem os parâmetros da LRF e da própria CF/88. A limitação de 10% descrita na alternativa não corresponde ao texto legal.

E) Incorreta — A demissão em processo administrativo disciplinar não produz efeitos automáticos e imediatos quando há

recurso administrativo pendente com efeito suspensivo. O servidor tem direito ao recurso e ao contraditório até o esgotamento das instâncias administrativas, conforme o procedimento previsto na LC 122/1994.

Gabarito: B

83. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata dos princípios que orientam as relações internacionais do Brasil, reproduzidos no âmbito estadual. Sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previstos no art. 3º da CF/88 e reproduzidos na Constituição Estadual do RN, assinale a alternativa correta.

A) Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no art. 3º da CF/88, incluem: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

B) Os objetivos fundamentais da República previstos no art. 3º da CF/88 são: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.

C) Os objetivos fundamentais da República previstos no art. 3º da CF/88 incluem a defesa da paz e da autodeterminação dos povos como metas nacionais a serem perseguidas pelo Estado brasileiro.

D) Os objetivos fundamentais da República previstos no art. 3º da CF/88 têm caráter meramente programático e sem qualquer eficácia jurídica, servindo apenas como orientação retórica para o legislador estadual.

E) A Constituição Estadual do RN não reproduz os objetivos fundamentais do art. 3º da CF/88, podendo estabelecer objetivos distintos conforme as peculiaridades regionais do Estado do RN.

Comentário

A) Correta — Nos termos do art. 3º da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I — construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II — garantir o desenvolvimento nacional;

III — erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV — promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

B) Incorreta — Os itens mencionados (soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político) são os fundamentos da República previstos no art. 1º da CF/88, e não os objetivos fundamentais do art. 3º. A alternativa confunde as duas categorias constitucionais.

C) Incorreta — A defesa da paz e a autodeterminação dos povos são princípios que regem as relações internacionais do Brasil, previstos no art. 4º da CF/88, e não objetivos fundamentais do art. 3º.

D) Incorreta — Os objetivos fundamentais do art. 3º da CF/88 têm eficácia jurídica, orientando a interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais, vinculando o legislador e o administrador

público. Não são meras disposições retóricas sem consequências jurídicas.

E) Incorreta — A Constituição Estadual do RN não pode estabelecer objetivos fundamentais contrários ou divorciados dos previstos na CF/88. Os estados devem observar os fundamentos e objetivos constitucionais federais, que compõem o núcleo da ordem constitucional nacional.

Gabarito: A

84. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre o trabalho do Policial Penal do Rio Grande do Norte em atividades de inteligência penitenciária, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode, por iniciativa própria, criar um sistema de informantes entre os presos para coleta de dados sobre atividades criminosas dentro do estabelecimento penal, independentemente de autorização institucional.

B) A atuação do Policial Penal do RN em atividades de inteligência penitenciária deve estar vinculada às diretrizes institucionais estabelecidas pelo órgão gestor do sistema penal, observados os limites legais e os princípios de respeito aos direitos dos presos.

C) O Policial Penal do RN é proibido de contribuir com informações para o sistema de inteligência penitenciária estadual, por entender que essa atividade viola o princípio do sigilo das comunicações previsto na CF/88.

D) As informações coletadas pelo Policial Penal do RN no exercício de atividades de inteligência podem ser divulgadas livremente pela imprensa, pois são consideradas informações de interesse público.

E) A inteligência penitenciária no Estado do RN é atribuição exclusiva da Polícia Civil estadual, não cabendo ao Policial Penal qualquer participação na coleta ou análise de informações sobre o ambiente prisional.

Comentário

A) Incorreta — A criação de sistema de informantes por iniciativa própria do Policial Penal, sem autorização institucional, viola as normas de gestão do sistema penitenciário e pode gerar situações de risco e conflitos de interesses incompatíveis com os deveres funcionais do cargo.

B) Correta — Nos termos da LC Estadual nº 566/2016, a participação do Policial Penal do RN em atividades de inteligência penitenciária deve estar vinculada às diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor do sistema penal estadual, observados os limites legais, os regulamentos institucionais e os princípios de respeito aos direitos dos presos e à legalidade administrativa.

C) Incorreta — O Policial Penal pode contribuir com informações para o sistema de inteligência penitenciária, dentro de suas atribuições legais e das diretrizes institucionais. Essa contribuição não viola o sigilo das comunicações, desde que observados os limites legais da coleta de informações.

D) Incorreta — As informações coletadas em atividades de inteligência penitenciária são sigilosas e não podem ser divulgadas livremente pela imprensa. O Policial Penal tem o dever de sigilo sobre essas informações, cuja divulgação não autorizada pode configurar infração disciplinar e ilícito penal.

E) Incorreta — A inteligência penitenciária não é atribuição exclusiva da Polícia Civil. O

sistema de inteligência do ambiente prisional envolve a participação do órgão gestor do sistema penal e dos servidores da Polícia Penal, dentro de suas respectivas competências legais.

Gabarito: B

85. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte consagra o direito de propriedade e sua função social. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) O direito de propriedade no Estado do RN é absoluto e não pode ser limitado pelo Estado em nenhuma hipótese, prevalecendo sempre sobre qualquer interesse coletivo ou social.

B) A propriedade privada no Estado do RN deve atender à sua função social, sendo admitida a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na CF/88.

C) A desapropriação de imóvel para fins de reforma agrária no Estado do RN é de competência exclusiva dos Municípios, cabendo ao Estado apenas a fiscalização do procedimento.

D) A função social da propriedade urbana no Estado do RN é satisfeita apenas pelo pagamento regular dos impostos sobre o imóvel, independentemente do uso que o proprietário faz da propriedade.

E) A desapropriação de imóvel pelo Estado do RN dispensa o pagamento de qualquer indenização quando o bem for utilizado para fins contrários à função social da propriedade.

Comentário

A) Incorreta — O direito de propriedade não é absoluto. A CF/88 condiciona seu exercício ao cumprimento da função social

(art. 5º, XXIII, CF/88) e admite a desapropriação por necessidade ou utilidade pública e por interesse social, mediante indenização justa e prévia.

B) Correta — Nos termos do art. 5º, XXII, XXIII e XXIV, da CF/88, reproduzidos na Constituição Estadual do RN, é garantido o direito de propriedade, que deve atender à sua função social. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, é admitida mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos constitucionalmente (como a desapropriação para fins de reforma agrária, com pagamento em títulos da dívida agrária).

C) Incorreta — A desapropriação para fins de reforma agrária é competência exclusiva da União, nos termos do art. 184 da CF/88. Os estados e municípios não têm competência para realizar desapropriação para reforma agrária.

D) Incorreta — A função social da propriedade urbana não é satisfeita apenas pelo pagamento de impostos. O art. 182, §2º, da CF/88 estabelece que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, incluindo o adequado aproveitamento do imóvel.

E) Incorreta — A desapropriação sempre exige indenização justa, mesmo quando o bem não cumpre sua função social. O que a CF/88 prevê é que o imóvel que não cumpre a função social pode ser objeto de desapropriação-sanção para fins de reforma urbana ou agrária, mas com indenização (ainda que em títulos, no caso da reforma agrária).

Gabarito: B

86. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A licença por motivo de doença em pessoa da família é concedida ao servidor com remuneração integral por prazo indeterminado, independentemente do grau de parentesco do enfermo.

B) A licença por motivo de doença em pessoa da família pode ser concedida ao servidor público estadual do RN quando comprovada a necessidade de assistência direta ao familiar enfermo, mediante perícia médica, observados o prazo e as condições estabelecidos na LC 122/1994.

C) A licença por motivo de doença em pessoa da família é concedida apenas para assistência a cônjuge ou filho menor, sendo vedada para atendimento a pais, irmãos ou outros parentes.

D) A licença por motivo de doença em pessoa da família é sempre concedida sem remuneração, independentemente do grau de parentesco ou da duração do afastamento.

E) O servidor que obteve licença por motivo de doença em pessoa da família não pode ser convocado para serviço extraordinário durante o período de licença, mesmo em situações de emergência no órgão de origem.

Comentário

A) Incorreta — A licença por motivo de doença em pessoa da família não é necessariamente com remuneração integral e por prazo indeterminado. A LC 122/1994 estabelece prazos e condições específicas, podendo haver período com remuneração e período sem remuneração, dependendo da duração do afastamento.

B) Correta — Nos termos da LC 122/1994, a licença por motivo de doença em pessoa da família pode ser concedida ao servidor público estadual do RN quando comprovada a necessidade de assistência direta ao familiar enfermo, mediante avaliação por perícia médica oficial. O prazo e as condições de remuneração durante o período de licença são estabelecidos conforme os parâmetros da própria lei.

C) Incorreta — A LC 122/1994 não restringe a licença apenas ao cônjuge ou filho menor. A lei prevê a possibilidade de licença para assistência a outros familiares dependentes, conforme as hipóteses legais, que podem incluir pais e outros parentes em condições de dependência.

D) Incorreta — A licença por motivo de doença em pessoa da família não é sempre sem remuneração. A LC 122/1994 pode prever período inicial com remuneração, passando a ser sem remuneração após determinado prazo, conforme as condições estabelecidas na lei.

E) Incorreta — A impossibilidade de convocação para serviço extraordinário durante a licença depende dos termos em que a licença foi concedida e das normas regulamentares aplicáveis. Em situações de emergência graves no órgão, a convocação pode ser possível conforme os regulamentos, não havendo vedação absoluta e irrestrita.

Gabarito: B

87. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata do sistema de seguridade social no âmbito estadual. Sobre a seguridade social e seus componentes previstos na Constituição Estadual do RN, assinale a alternativa correta.

A) A seguridade social no Estado do RN compreende apenas a previdência social,

sendo a saúde e a assistência social reguladas por legislação infraconstitucional sem status constitucional.

B) A seguridade social, nos termos da Constituição Estadual do RN e do art. 194 da CF/88, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

C) A seguridade social no Estado do RN é financiada exclusivamente pelo Estado, sendo vedada a contribuição dos cidadãos e das empresas para seu custeio.

D) A assistência social, como componente da seguridade social no Estado do RN, somente é devida aos servidores públicos estaduais e seus dependentes, sendo vedada sua extensão aos demais cidadãos.

E) O financiamento da seguridade social no Estado do RN é responsabilidade exclusiva do Governo Federal, sem qualquer participação financeira do Estado ou dos Municípios.

Comentário

A) Incorreta — A seguridade social não compreende apenas a previdência social. Nos termos do art. 194 da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

B) Correta — Nos termos do art. 194, caput, da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência

social e à assistência social, sendo organizada com base em princípios como a universalidade da cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, a irredutibilidade do valor dos benefícios, a equidade na forma de participação no custeio e a diversidade da base de financiamento.

C) Incorreta — O financiamento da seguridade social não é exclusivo do Estado. É financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das contribuições sociais (art. 195, CF/88).

D) Incorreta — A assistência social é devida a todos que dela necessitarem, independentemente de contribuição e de vínculo com o serviço público, nos termos do art. 203 da CF/88. Não se restringe aos servidores públicos e seus dependentes.

E) Incorreta — O financiamento da seguridade social é responsabilidade compartilhada entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio de contribuições sociais e recursos orçamentários (art. 195, CF/88). Não é responsabilidade exclusiva do Governo Federal.

Gabarito: B

88. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a responsabilidade do chefe imediato pelo desempenho de sua equipe no serviço público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O chefe imediato do servidor público estadual do RN não tem qualquer responsabilidade pelo desempenho de sua

equipe, pois cada servidor é responsável exclusivamente por seus próprios atos.

B) O chefe imediato do servidor público estadual do RN tem responsabilidade funcional pelo desempenho de sua equipe, devendo orientar, supervisionar e avaliar os subordinados, podendo ser responsabilizado por omissão quando deixar de adotar medidas cabíveis diante de irregularidades sob sua supervisão.

C) A responsabilidade do chefe imediato pelo desempenho da equipe é sempre solidária com a do servidor subordinado, respondendo ambos conjuntamente por qualquer infração disciplinar praticada pelo subordinado.

D) O chefe imediato pode ser demitido automaticamente quando qualquer servidor sob sua supervisão cometer infração disciplinar grave, sem necessidade de processo administrativo específico para apurar sua responsabilidade.

E) A responsabilidade do chefe imediato pelo desempenho da equipe se limita ao período de avaliação formal, sendo inexistente fora dos ciclos anuais de avaliação de desempenho.

Comentário

A) Incorreta — O chefe imediato tem responsabilidade funcional pelo desempenho de sua equipe. Sua função de supervisão e orientação dos subordinados é dever funcional previsto na LC 122/1994, e sua omissão diante de irregularidades pode ensejar responsabilização.

B) Correta — Nos termos da LC 122/1994, o chefe imediato do servidor público estadual tem responsabilidade funcional pela gestão de sua equipe, devendo orientar, supervisionar e avaliar os subordinados no exercício de suas

atribuições. A omissão do chefe imediato diante de irregularidades que eram de seu conhecimento ou que deveriam ser de seu conhecimento pode ensejar sua responsabilização administrativa por omissão no dever de vigilância e supervisão.

C) Incorreta — A responsabilidade do chefe imediato não é necessariamente solidária com a do servidor subordinado. Cada servidor responde pelos seus próprios atos, e o chefe pode ser responsabilizado pela omissão específica no dever de supervisão, mas não como corresponsável direto pela infração do subordinado em toda e qualquer hipótese.

D) Incorreta — O chefe imediato não pode ser demitido automaticamente pela infração do subordinado. Sua eventual responsabilização exige processo administrativo específico para apurar sua omissão ou participação no fato, com garantia de contraditório e ampla defesa.

E) Incorreta — A responsabilidade do chefe imediato pela supervisão da equipe é contínua, não se limitando aos períodos de avaliação formal. O dever de orientação, supervisão e adoção de medidas diante de irregularidades é permanente, independentemente dos ciclos de avaliação.

Gabarito: B

89. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a organização do sistema judiciário estadual e a distribuição da Justiça. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) O Estado do Rio Grande do Norte pode criar Tribunal de Alçada para julgamento de causas de menor complexidade, em substituição ao Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição Estadual.

B) A Constituição Estadual do RN, em conformidade com a CF/88, prevê os Juizados Especiais Cíveis e Criminais como instrumentos de acesso à justiça para causas de menor complexidade, dispensando o pagamento de custas em primeiro grau.

C) O Estado do RN pode criar Tribunais de Exceção para julgamento de crimes específicos praticados contra a administração pública estadual, mediante lei aprovada por dois terços da Assembleia Legislativa.

D) A Justiça Estadual do RN tem competência para processar e julgar os crimes praticados em detrimento de bens e interesses da União Federal, por força da delegação de competência prevista na Constituição Estadual.

E) Os magistrados do Estado do RN são julgados exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em processos disciplinares, sem participação do Tribunal de Justiça estadual.

Comentário

A) Incorreta — A EC 45/2004 extinguiu os Tribunais de Alçada existentes, incorporando seus membros aos Tribunais de Justiça. A CF/88, após a EC 45/2004, não prevê mais a criação de Tribunais de Alçada pelos estados.

B) Correta — Nos termos do art. 98, I, da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN, a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os estados criarão Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, dispensado o

pagamento de custas em primeiro grau para as partes.

C) Incorreta — A CF/88 veda expressamente a criação de juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII, CF/88). Essa proibição é absoluta e não admite exceção, mesmo por emenda constitucional estadual.

D) Incorreta — A Justiça Estadual não tem competência para julgar crimes praticados em detrimento de bens e interesses da União. Essa competência é da Justiça Federal (art. 109, IV, CF/88), não podendo ser delegada à Justiça Estadual pela Constituição Estadual.

E) Incorreta — Os magistrados estaduais podem ser julgados disciplinarmente tanto pelo Tribunal de Justiça (por seu órgão especial ou pelo plenário) quanto pelo CNJ. O CNJ tem competência concorrente e revisora, mas não exclusiva, na disciplina dos magistrados estaduais.

Gabarito: B

90. Com base no conjunto das legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir:

I. A Constituição Estadual do RN prevê, em consonância com o art. 3º da CF/88, que são objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e reduzir desigualdades; e promover o bem de todos sem discriminação.

II. A LC 122/1994 estabelece que o cargo público estadual vaga nas hipóteses de exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, falecimento e posse em outro cargo inacumulável.

III. A LC 566/2016 determina que em situações de emergência no sistema

penitenciário, o Policial Penal do RN está desobrigado de seguir os protocolos institucionais, podendo agir conforme seu julgamento pessoal.

IV. A EC 104/2019 inseriu a Polícia Penal no art. 144 da CF/88, reconhecendo constitucionalmente sua atribuição de segurança dos estabelecimentos penais.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e III.

B) II e IV.

C) I, II e IV.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

Comentário

I. Correta — Nos termos do art. 3º da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

II. Correta — Nos termos da LC 122/1994, o cargo público estadual do RN ficará vago nas hipóteses de: exoneração; demissão; promoção; transferência; aposentadoria; falecimento; e posse em outro cargo inacumulável.

III. Incorreta — A LC 566/2016 não desobriga o Policial Penal de seguir os protocolos institucionais em situações de emergência. Ao contrário, nesses momentos é ainda mais importante a observância dos protocolos, que orientam

as ações a serem adotadas para preservar a integridade de todos os envolvidos e garantir a eficiência da resposta institucional.

IV. Correta — A EC 104/2019 inseriu a Polícia Penal no art. 144 da CF/88, incluindo-a no rol de órgãos de segurança pública com atribuição constitucional de segurança dos estabelecimentos penais (art. 144, §14, CF/88).

Portanto, estão corretas apenas I, II e IV.

Gabarito: C

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Sobre a culpabilidade e seus elementos no Direito Penal brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A exigibilidade de conduta diversa é afastada quando o agente atua sob coação moral irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico.

B) A potencial consciência da ilicitude exige que o agente tenha, no momento do fato, consciência atual e efetiva da ilicitude de sua conduta, não bastando a mera possibilidade de conhecimento.

C) A imputabilidade penal é aferida no momento da sentença condenatória, e não no momento da ação ou omissão.

D) A coação física irresistível, ainda que afaste a culpabilidade, mantém a responsabilidade penal do coator apenas a título de partícipe.

E) A semi-imputabilidade penal exclui a culpabilidade do agente, equiparando-se, para fins de pena, à inimputabilidade absoluta.

Comentário

A) Correta — Reproduz com fidelidade o art. 22 do CP, que disciplina a coação moral irresistível e a obediência hierárquica como causas que excluem a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, respondendo pelo crime, nessas hipóteses, apenas o autor da coação ou da ordem.

B) Incorreta — A potencial consciência da ilicitude exige apenas a possibilidade de o agente conhecer o caráter ilícito de sua conduta, e não a consciência atual e efetiva, que seria exigência excessiva e incompatível com a teoria normativa pura da culpabilidade adotada pela doutrina majoritária brasileira.

C) Incorreta — A imputabilidade penal é aferida no momento da ação ou omissão (art. 26, CP), e não no momento da sentença condenatória, em consonância com a teoria da atividade adotada pelo Código Penal.

D) Incorreta — Na coação física irresistível, o coagido não responde pelo crime, pois nem mesmo há conduta voluntária de sua parte (ausência de ação); o coator responde como autor, e não como partícipe, pois utiliza o coagido como mero instrumento de execução.

E) Incorreta — A semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP) não exclui a culpabilidade, apenas a reduz, sendo causa de diminuição de pena, e não de equiparação à inimputabilidade absoluta, que gera isenção total de pena.

Gabarito: A

92. Sobre os crimes contra a honra previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) A calúnia consiste em imputar a alguém fato ofensivo à sua dignidade ou decoro, sem a necessidade de que o fato seja falso ou definido como crime.

B) A difamação, ao contrário da calúnia, admite a exceção da verdade como meio de defesa em qualquer hipótese, independentemente da qualidade da vítima.

C) A injúria consiste em ofender a dignidade ou o decoro de alguém, sendo irrelevante, para sua configuração, a atribuição de fato específico à vítima.

D) Nos crimes contra a honra praticados contra funcionário público, em razão de suas funções, a ação penal é sempre privada, dependendo de queixa-crime exclusiva do ofendido.

E) A retratação do agente, nos crimes de calúnia e difamação, exclui a tipicidade da conduta, ainda que feita após o oferecimento da queixa-crime.

Comentário

A) Incorreta — A calúnia (art. 138, CP) exige a imputação de fato determinado, falso e definido como crime, distinguindo-se da difamação justamente pela exigência de que o fato imputado seja criminoso e inverídico.

B) Incorreta — A exceção da verdade, na difamação (art. 139, CP), é admitida apenas em hipótese excepcional: quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções; nos demais casos, a exceção da verdade não é, em regra, admitida na difamação.

C) Correta — A injúria (art. 140, CP) consiste em ofender a dignidade ou o decoro de alguém, mediante juízo de valor negativo, sendo irrelevante a atribuição de fato específico, o que a distingue da calúnia e da difamação, que exigem a imputação de fato determinado.

D) Incorreta — Nos crimes contra a honra praticados contra funcionário público em

razão de suas funções, cabe ação penal pública condicionada à representação, alternativamente à queixa-crime do ofendido, nos termos do art. 145, parágrafo único, do CP, não sendo a ação exclusivamente privada nesses casos.

E) Incorreta — A retratação (art. 143, CP), nos crimes de calúnia e difamação, é causa de extinção da punibilidade, e não de exclusão da tipicidade, devendo ocorrer antes da sentença, e não em qualquer momento após o oferecimento da queixa-crime.

Gabarito: C

93. Sobre os crimes contra a liberdade individual previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP, exige que a violência ou grave ameaça seja empregada para que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça algo que a lei não manda nem proíbe.

B) A ameaça, prevista no art. 147 do CP, exige que o agente prometa causar mal injusto e grave, mas é irrelevante o meio empregado, configurando-se inclusive por meio de gesto.

C) O sequestro e o cárcere privado, previstos no art. 148 do CP, exigem necessariamente a presença de finalidade econômica do agente.

D) A violação de domicílio, prevista no art. 150 do CP, configura-se apenas quando o agente ingressa clandestinamente na residência, não abrangendo a permanência indevida após ingresso consentido.

E) O constrangimento ilegal não admite excludente de ilicitude quando o agente exerce, irregularmente, o direito de prender alguém em flagrante delito.

Comentário

A) Correta — Reproduz com fidelidade o art. 146, *caput*, do CP, que tipifica o constrangimento ilegal como o emprego de violência ou grave ameaça para que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça algo que a lei não manda nem proíbe.

B) Incorreta — Embora a ameaça (art. 147, CP) realmente exija a promessa de mal injusto e grave, o tipo penal exige que ela seja praticada por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, sendo, portanto, relevante a forma de comunicação, ainda que abrangente quanto aos meios, mas a alternativa erra ao afirmar que o meio é "irrelevante" de forma absoluta, quando a própria lei exemplifica e exige meio comunicativo idôneo.

C) Incorreta — O sequestro e o cárcere privado (art. 148, CP) não exigem finalidade econômica do agente, distinguindo-se, justamente por isso, da extorsão mediante sequestro (art. 159, CP), que exige o fim de obter vantagem como condição ou preço do resgate.

D) Incorreta — A violação de domicílio (art. 150, CP) configura-se tanto pelo ingresso clandestino ou astucioso, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, quanto pela permanência indevida no local após ingresso consentido, quando há determinação para que o agente se retire e ele se recusa a fazê-lo.

E) Incorreta — O exercício regular do direito de prender em flagrante delito (art. 301, CPP), quando realizado dentro dos limites legais, configura excludente de ilicitude (exercício regular de direito, art. 23, III, CP); a irregularidade no exercício é que pode afastar a excludente, mas não há vedação absoluta à possibilidade de excludente nessa hipótese.

Gabarito: A

94. Sobre a Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), no que se refere aos efeitos da condenação e à responsabilidade civil e administrativa, assinale a alternativa correta.

A) A responsabilização penal pelo crime de abuso de autoridade não exclui a possibilidade de responsabilização civil e administrativa do agente, em razão do mesmo fato.

B) A condenação por abuso de autoridade extingue automaticamente o vínculo funcional do agente público com a administração, independentemente de processo administrativo disciplinar.

C) O agente público que pratica abuso de autoridade não pode ser responsabilizado civilmente, em razão do princípio da independência das esferas de responsabilização.

D) A Lei de Abuso de Autoridade veda expressamente a responsabilização administrativa concomitante à ação penal, sob pena de bis in idem.

E) A absolvição no âmbito penal pelo crime de abuso de autoridade vincula, em qualquer hipótese, o resultado do processo administrativo disciplinar instaurado pelos mesmos fatos.

Comentário

A) Correta — Reflete o princípio da independência das instâncias (penal, civil e administrativa), expressamente compatível com a Lei nº 13.869/2019, que não impede a responsabilização cumulativa do agente nas diferentes esferas, em razão do mesmo fato, observadas as particularidades de cada uma.

B) Incorreta — A perda do cargo, mandato ou função pública, como efeito da condenação por abuso de autoridade, não é

automática (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019), exigindo motivação específica na sentença, sendo equivocado afirmar a extinção automática do vínculo funcional sem esse processo decisório.

C) Incorreta — A responsabilização penal pelo crime de abuso de autoridade não exclui a responsabilização civil do agente pelos danos causados, em razão da independência das instâncias de responsabilização, podendo a vítima buscar reparação civil pelos prejuízos sofridos.

D) Incorreta — Não há, na Lei nº 13.869/2019, vedação à responsabilização administrativa concomitante à ação penal; ao contrário, a independência das instâncias autoriza a apuração simultânea nas esferas penal, civil e administrativa, sem que isso configure bis in idem, por se tratarem de naturezas jurídicas distintas.

E) Incorreta — A absolvição penal não vincula automaticamente o resultado do processo administrativo disciplinar em qualquer hipótese, sendo a vinculação restrita às hipóteses de absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato (art. 935 do Código Civil, por analogia), e não em toda e qualquer absolvição penal.

Gabarito: A

95. Sobre o sistema acusatório e a estrutura do processo penal brasileiro, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), assinale a alternativa correta.

A) O juiz das garantias, instituto introduzido pela Lei nº 13.964/2019, tem por finalidade a separação das funções de controle da investigação e de julgamento do mérito da ação penal.

B) A vedação à atuação de ofício do juiz na fase investigatória aplica-se apenas às

hipóteses de decretação de prisão preventiva, não alcançando outras medidas cautelares.

C) O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, pode ser celebrado em qualquer infração penal, independentemente da pena mínima cominada.

D) O sistema acusatório, consagrado expressamente pela Lei nº 13.964/2019, extingue a fase de investigação preliminar, unificando-a à fase processual.

E) A Lei nº 13.964/2019 atribuiu ao Ministério Público a competência exclusiva para a condução das investigações criminais, vedando a atuação da autoridade policial.

Comentário

A) Correta — Reflete o conteúdo do art. 3º-A e seguintes do CPP, incluídos pela Lei nº 13.964/2019, que instituíram a figura do juiz das garantias, com a finalidade de separar as funções de controle da legalidade da investigação criminal e de julgamento da ação penal, em consonância com o sistema acusatório.

B) Incorreta — A vedação à atuação de ofício do juiz na fase investigatória, prevista no art. 3º-A do CPP, aplica-se de forma geral às medidas que dependem de provocação, e não apenas à prisão preventiva, abrangendo outras medidas cautelares e de produção de provas no curso do inquérito.

C) Incorreta — O acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP) é cabível para infrações penais cometidas sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, não sendo cabível para qualquer infração penal independentemente desses requisitos.

D) Incorreta — O sistema acusatório não extingue a fase investigatória preliminar (inquérito policial), que continua a existir como etapa prévia e informativa, distinta da fase processual, mantendo-se a separação entre investigação e processo.

E) Incorreta — A Lei nº 13.964/2019 não atribuiu ao Ministério Público competência exclusiva para condução de investigações, mantendo-se a atribuição da autoridade policial para a presidência do inquérito policial, sem prejuízo da titularidade da ação penal pelo Ministério Público.

Gabarito: A

96. Sobre as provas testemunhal e pericial no processo penal, conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) Toda pessoa pode ser testemunha, ressalvadas as hipóteses de incapacidade, impedimento ou suspeição estabelecidas em lei, devendo ser compromissada a dizer a verdade, salvo as exceções legais.

B) O ofendido, no processo penal, não pode ser ouvido como testemunha, em razão de seu interesse direto no resultado do processo.

C) A testemunha que falta à audiência designada para sua inquirição não pode ser conduzida coercitivamente, em respeito à liberdade individual.

D) O perito oficial, ao realizar o exame pericial, deve necessariamente ser acompanhado de perito nomeado pela defesa, sob pena de nulidade do laudo.

E) A prova testemunhal, em regra, prevalece sobre a prova pericial técnica, em razão do princípio da imediação do julgador com a testemunha.

Comentário

A) Correta — Reflete a sistemática dos arts. 202 e 203 do CPP, segundo a qual toda pessoa pode ser testemunha, ressalvadas as hipóteses de incapacidade, impedimento ou suspeição (art. 207, CPP), devendo prestar compromisso de dizer a verdade, salvo as exceções dos arts. 206 e 208 do CPP (parentes do acusado, doentes mentais, menores, entre outros).

B) Incorreta — O ofendido pode e deve ser ouvido no processo penal, conforme o art. 201 do CPP, embora suas declarações sejam, em regra, consideradas com cautela em razão de seu interesse direto, não havendo vedação à sua oitiva.

C) Incorreta — A testemunha que, sem justa causa, deixa de comparecer à audiência designada, pode ser conduzida coercitivamente, conforme prevê o art. 218 do CPP, não havendo a vedação apontada na alternativa.

D) Incorreta — A nomeação de perito assistente pela defesa é facultativa (art. 159, §3º, do CPP), não havendo exigência de que o exame pericial oficial seja necessariamente acompanhado por perito da defesa, sob pena de nulidade.

E) Incorreta — Não há, no processo penal brasileiro, hierarquia entre as espécies de prova; o juiz aprecia livremente todas as provas produzidas, segundo seu livre convencimento motivado (art. 155, CPP), não prevalecendo, a priori, a prova testemunhal sobre a pericial.

Gabarito: A

97. Sobre a prisão civil e sua relação com o processo penal, bem como sobre outras formas de privação de liberdade previstas no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A prisão civil por dívida é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, salvo a

hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, conforme expressa previsão constitucional.

B) A internação compulsória de pessoa com transtorno mental, determinada por autoridade judicial, configura prisão ilegal, sujeita a relaxamento mediante habeas corpus.

C) A prisão disciplinar militar é incompatível com o ordenamento constitucional brasileiro, tendo sido revogada pela Constituição Federal de 1988.

D) A prisão administrativa, abolida do ordenamento processual penal brasileiro, ainda subsiste como modalidade de prisão cautelar aplicável a particulares.

E) A detração penal não se aplica à prisão civil, ainda que esta tenha sido cumprida pelo mesmo fato posteriormente apurado em âmbito criminal.

Comentário

A) Correta — Reproduz com fidelidade o art. 5º, LXVII, da CF, que veda a prisão civil por dívida, ressalvada a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, sendo essa a única exceção constitucionalmente admitida.

B) Incorreta — A internação compulsória, quando determinada judicialmente em conformidade com a legislação específica (como a Lei nº 10.216/2001), não configura prisão ilegal, tratando-se de medida de proteção e tratamento, sujeita a controle judicial próprio, e não simplesmente equiparável à prisão penal sujeita a relaxamento por habeas corpus nos mesmos termos.

C) Incorreta — A prisão disciplinar militar é expressamente ressalvada pelo art. 142, §2º, da CF, que veda apenas o habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, mas não revoga ou torna incompatível a prisão disciplinar com o ordenamento constitucional.

D) Incorreta — A prisão administrativa, anteriormente prevista no art. 319 do CPP (em sua redação original), foi revogada pela Lei nº 12.403/2011, não mais subsistindo no ordenamento processual penal como modalidade de prisão cautelar.

E) Incorreta — A detração penal (art. 42, CP) pode ser aplicada considerando-se o tempo de privação de liberdade sofrido pelo agente em outras modalidades de prisão, conforme a hipótese concreta, não havendo vedação peremptória de aplicação à prisão civil quando relacionada aos mesmos fatos posteriormente apurados criminalmente, observadas as particularidades de cada caso.

Gabarito: A

98. Sobre o princípio da proporcionalidade aplicado ao Direito Penal e Processual Penal, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da proporcionalidade, em sua dimensão de proibição de excesso, impõe limites à atuação punitiva do Estado, vedando sanções desproporcionais à gravidade da conduta praticada.

B) O princípio da proporcionalidade aplica-se exclusivamente à dosimetria da pena, não tendo relação com a decretação de medidas cautelares no processo penal.

C) A proporcionalidade, em sua dimensão de proibição de proteção insuficiente, é incompatível com o garantismo penal, por representar ampliação do poder punitivo estatal.

D) O princípio da proporcionalidade não encontra fundamento expresso na Constituição Federal, sendo aplicado exclusivamente por construção doutrinária sem qualquer base normativa.

E) A proporcionalidade, no processo penal, restringe-se à análise da gravidade abstrata do crime, sendo irrelevantes as circunstâncias pessoais do agente.

Comentário

A) Correta — Reflete o conteúdo doutrinário consolidado do princípio da proporcionalidade em sua dimensão de proibição de excesso, que impõe limites à atuação punitiva estatal, vedando sanções desproporcionais à gravidade da conduta praticada, em respeito à dignidade da pessoa humana e à individualização da pena.

B) Incorreta — O princípio da proporcionalidade aplica-se também à decretação de medidas cautelares no processo penal (art. 282, II, do CPP), exigindo-se adequação, necessidade e proporcionalidade entre a medida imposta e a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições do agente.

C) Incorreta — A proporcionalidade em sua dimensão de proibição de proteção insuficiente é compatível com o garantismo penal equilibrado, relacionando-se à exigência de que o Estado não seja insuficientemente protetivo de bens jurídicos relevantes, sem que isso represente, necessariamente, ampliação ilimitada do poder punitivo.

D) Incorreta — O princípio da proporcionalidade, embora não previsto expressamente sob esse nome no texto constitucional, encontra fundamento implícito em diversos dispositivos da Constituição Federal, como o devido

processo legal substantivo (art. 5º, LIV) e a individualização da pena (art. 5º, XLVI), não sendo construção sem qualquer base normativa.

E) Incorreta — A proporcionalidade no processo penal considera tanto a gravidade abstrata do crime quanto as circunstâncias concretas e pessoais do agente, sendo elemento relevante para a análise da necessidade e adequação de medidas cautelares e da própria pena.

Gabarito: A

99. Sobre os meios de impugnação das decisões judiciais no processo penal, em especial o mandado de segurança e a correção parcial, assinale a alternativa correta.

A) O mandado de segurança é cabível, em matéria processual penal, contra ato judicial teratológico ou manifestamente ilegal, quando não houver recurso específico previsto na legislação processual.

B) A correção parcial substitui, em qualquer hipótese, o recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal, sendo cabível para todas as decisões interlocutórias.

C) O mandado de segurança, no processo penal, é cabível para a impugnação de qualquer decisão judicial, independentemente da existência de recurso próprio previsto em lei.

D) A correção parcial é instituto vedado pelo ordenamento processual penal brasileiro, por incompatibilidade com o sistema recursal previsto no Código de Processo Penal.

E) O mandado de segurança, quando impetrado contra decisão judicial em matéria penal, possui efeito suspensivo automático sobre o andamento do processo principal.

Comentário

A) Correta — Reflete o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado sobre o cabimento excepcional do mandado de segurança em matéria processual penal, quando o ato judicial for teratológico ou manifestamente ilegal e não houver recurso específico previsto na legislação processual para a sua impugnação.

B) Incorreta — A correção parcial é instituto de natureza administrativo-disciplinar, cabível para corrigir erro ou abuso que importe inversão tumultuária de atos processuais, não substituindo o recurso em sentido estrito quando este for o meio próprio de impugnação previsto em lei.

C) Incorreta — O mandado de segurança em matéria penal é cabível apenas de forma excepcional e residual, quando não houver recurso específico previsto na legislação processual penal para a impugnação do ato, não sendo cabível para qualquer decisão judicial independentemente da existência de recurso próprio.

D) Incorreta — A correção parcial, embora não prevista expressamente no Código de Processo Penal, é instituto reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, frequentemente disciplinado em normas de organização judiciária estaduais, não havendo vedação ao seu cabimento no ordenamento processual penal brasileiro.

E) Incorreta -- O mandado de segurança não possui, automaticamente, efeito suspensivo sobre o andamento do processo principal, podendo o impetrante requerer medida liminar específica para esse fim, a ser analisada conforme os

requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora).

Gabarito: A

100. Sobre a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos ao processo penal brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito do art. 5º, §3º, da Constituição Federal possuem status de emenda constitucional, vinculando a interpretação das normas processuais penais internas.

B) A jurisprudência do STF reconhece, de forma uniforme, que todos os tratados internacionais de direitos humanos, independentemente do rito de aprovação, possuem status de emenda constitucional.

C) O controle de convencionalidade das leis internas em face de tratados internacionais de direitos humanos é vedado ao Poder Judiciário brasileiro, por violar a soberania nacional.

D) Os tratados internacionais de direitos humanos não ratificados pelo rito qualificado do art. 5º, §3º, da CF não possuem qualquer eficácia jurídica no ordenamento brasileiro.

E) A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por não ter sido aprovada pelo rito do art. 5º, §3º, da CF, não pode ser invocada como parâmetro de controle de convencionalidade pelos tribunais brasileiros.

Comentário

A) Correta — Reproduz com fidelidade o art. 5º, §3º, da CF (incluído pela EC nº 45/2004), segundo o qual os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, vinculando a interpretação das normas internas, inclusive processuais penais.

B) Incorreta — O STF firmou entendimento de que apenas os tratados aprovados pelo rito qualificado do art. 5º, §3º, da CF possuem status de emenda constitucional; os demais tratados de direitos humanos, aprovados pelo rito ordinário, possuem status supralegal (RE 466.343), e não de emenda constitucional, não havendo uniformidade no tratamento de todos os tratados.

C) Incorreta — O controle de convencionalidade é admitido pelo Poder Judiciário brasileiro, especialmente após o reconhecimento do status supralegal ou constitucional dos tratados de direitos humanos, não havendo vedação a esse exercício de controle, que não viola a soberania nacional, mas a reafirma por meio do cumprimento de compromissos internacionais voluntariamente assumidos.

D) Incorreta — Os tratados de direitos humanos não aprovados pelo rito qualificado possuem eficácia jurídica, com status supralegal, conforme entendimento do STF, servindo de parâmetro de controle de convencionalidade das normas infraconstitucionais, não sendo destituídos de qualquer eficácia.

E) Incorreta — A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, embora não aprovada pelo rito qualificado do art. 5º, §3º, da CF, possui status supralegal reconhecido pelo STF, podendo ser invocada como parâmetro de controle de convencionalidade pelos tribunais brasileiros.

Gabarito: A